
**UMOWA O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM
NR [...]**

NA

**BUDOWĘ I UTRZYMANIE OBIEKTU KUBATUROWEGO
W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO**

w [...]

ZAWARTA POMIĘDZY

[PODMIOTEM PUBLICZNYM]

– a –

[PARTNEREM PRYWATNYM]

Dnia [DATA]

w [MIEJSCOWOŚĆ]

WARUNKI KORZYSTANIA

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) oświadcza, że treść umowy ma charakter informacyjny i stanowi przykład umowy na budowę i utrzymanie obiektu kubaturowego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oparty o krajowe i międzynarodowe doświadczenia w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Umowa nie powinna być wprost stosowana, bez odpowiedniego dostosowania do konkretnego przedsięwzięcia. Treść umowy należy każdorazowo dostosować do potrzeb, specyfiki i skali projektu PPP uwzględniając aktualne przepisy prawa i praktyki rynkowe, a także mając na uwadze wnioski wynikające z przeprowadzonych negocjacji z partnerami prywatnymi (np. w ramach dialogu konkurencyjnego) i instytucjami finansującymi. Wskazane w nawiasach kwoty i terminy mają charakter orientacyjny i należy je dostosować do projektu PPP.

MFiPR nie odpowiada za błędne interpretacje treści przykładu umowy ani za następstwa czynności i decyzji podjętych w oparciu o niniejszy przykład umowy. W związku z tym użytkownik korzystający z przykładu umowy czyni to na swoją wyłączną odpowiedzialność.

MFiPR upoważnia odbiorców przykładu umowy do jej użytkowania, pobierania, wyświetlania, kopiowania i rozpowszechniania, w całości lub w części, ze wskazaniem źródła pochodzenia cytowanych materiałów. Bezwzględnie zabronione jest wykorzystywanie niniejszego przykładu umowy do celów komercyjnych.

SPIS TREŚCI

	ZAŁĄCZNIKI	7
1.	INTERPRETACJE I HIERARCHIA DOKUMENTÓW	8
1.1	Interpretacje	8
1.2	Hierarchia dokumentów	9
2.	OŚWIADCZENIA STRON	9
2.1	Oświadczenia Podmiotu Publicznego	9
2.2	Oświadczenia Partnera Prywatnego	10
3.	POSTANOWIENIA OGÓLNE, OBOWIĄZYWANIE UMOWY	12
3.1	Przedmiot Umowy	12
3.2	Zawarcie Umowy. Okres obowiązywania Umowy	13
3.3	Podstawowe obowiązki Stron	13
4.	TYTUŁ PRAWNY I KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZ PARTNERA PRYWATNEGO	14
4.1	Tytuł prawny Podmiotu Publicznego do Nieruchomości	14
4.2	Przekazanie Nieruchomości	15
5.	PRZEDSTAWICIELE STRON	16
5.1	Przedstawiciel Podmiotu Publicznego	16
5.2	Przedstawiciel Partnera Prywatnego	16
6.	INŻYNIER KONTRAKTU	17
6.1	Zawarcie umowy z Inżynierem Kontraktu	17
6.2	Współpraca z Inżynierem Kontraktu	19
6.3	Opiniowanie przez Inżyniera Kontraktu	20
7.	TERMINY REALIZACJI I HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA	20
7.1	Terminy Realizacji Przedsięwzięcia	20
7.2	Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia	20
8.	DECYZJE ADMINISTRACYJNE	21
8.1	Postanowienia Ogólne	21
8.2	Przypadki Kompensacyjne w zakresie Decyzji Administracyjnych	21
9.	OKRES PROJEKTOWANIA I BUDOWY	22
9.1	Dokumentacja Projektowa	22
9.2	Zmiany względem PFU	25
9.3	Zmiany Projektu Budowlanego po jego zatwierdzeniu	26
9.4	Rozpoczęcie i prowadzenie Robót Budowlanych	26
9.5	Monitorowanie prawidłowości realizacji Robót Budowlanych	27

9.6	Odbiory Robót Budowlanych zanikających oraz ulegających zakryciu	28
9.7	Zakończenie Robót Budowlanych	28
10.	OKRES UTRZYMANIA	31
10.1	Instrukcja Utrzymania	31
10.2	Pierwszy Dzień Dostępności – początek Okresu Utrzymania	31
10.3	Zasady Ogólne, Ryzyko Dostępności	31
10.4	Zakres zadań i Usług Podmiotu Publicznego	32
11.	PODWYKONAWCY	33
11.1	Postanowienia Ogólne	33
11.2	Podmioty trzecie udostępniające zasoby na rzecz Partnera Prywatnego	33
12.	FINANSOWANIE	34
12.1	Postanowienia ogólne	34
12.2	Zamknięcie Finansowe	34
12.3	Finansowanie Kapitałowe	36
12.4	Skutki Braku Zamknięcia Finansowego	36
12.5	Model Finansowy	37
12.6	Aktualizacja Modelu Finansowego	38
12.7	Zmiana Finansowania, podział zysku ze zmiany Finansowania	39
12.8	Zabezpieczenia	40
12.9	Umowa Bezpośrednia	41
13.	WYNAGRODZENIE	41
13.1	Zasady Ogólne	41
13.2	Procedura ustalania i płatności Wynagrodzenia	42
13.3	Procedura płatności Wynagrodzenia	43
13.4	Procedura ustalenia kwoty Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne	45
13.5	Pozostałe postanowienia	47
14.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ PARTNERA PRYWATNEGO	47
14.1	Zabezpieczenie Należytego Wykonania	47
14.2	Zwolnienie z Odpowiedzialności	48
14.3	Limity Odpowiedzialności	49
15.	PRZYPADKI KOMPENSACYJNE ORAZ PRZYPADKI DOSTOSOWANIA	49
15.1	Zgłaszanie i rozliczanie Przypadków Kompensacyjnych	49
15.2	Zgłaszanie i rozliczanie Przypadków Dostosowania	52
16.	POLECENIE ZMIANY	54
17.	ZMIANA PRAWA	56
18.	PRZYPADEK SIŁY WYŻSZEJ	56
18.1	Zawiadomienie o Przypadku Siły Wyższej	56

18.2	Uzgodnienie Stron	57
18.3	Wypowiedzenie Umowy z powodu Przypadku Siły Wyższej	57
18.4	Ustalenia skutków Przypadku Siły Wyższej	57
18.5	Skutki Niewykonywania Zobowiązań	57
19.	ZMIANY UMOWY	57
19.1	Zasady wprowadzenia zmian do Umowy	57
19.2	Uzgodnienie Zmiany	61
19.3	Zmiany nieistotne	62
19.4	Zmiany własnościowe Partnera Prywatnego	62
20.	ZAKOŃCZENIE UMOWY	63
20.1	Wygaśnięcie Umowy. Rozliczenia na wypadek wygaśnięcia Umowy	63
20.2	Wypowiedzenie Umowy przez Podmiot Publiczny	63
20.3	Prawo wypowiedzenia umowy przez Partnera Prywatnego	64
20.4	Przedłużający się Przypadek Kompensacyjny lub Przypadek Siły Wyższej	65
20.5	Tryb wypowiedzenia	65
20.6	Skutki zakończenia Umowy	66
21.	ODSTĄPIENIE OD UMOWY	67
22.	ZWROT OBIEKTU	67
22.1	Procedura Zwrotu	67
22.2	Rękojnia Partnera Prywatnego	67
22.3	Gwarancja Partnera Prywatnego	68
23.	UPRAWNIENIA KONTROLNE PODMIOTU PUBLICZNEGO	68
23.1	Postanowienia ogólne	68
23.2	Okresowa generalna kontrola stanu Obiektu	69
23.3	Raporty Partnera Prywatnego	70
24.	INFORMACJE POUFNE	71
24.1	Informacje Poufne	71
24.2	Zakres udostępniania Informacji Poufnych i związane z nim obowiązki Stron	71
24.3	Okres obowiązywania obowiązku zachowania poufności	72
25.	PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ	72
25.1	Postanowienia Ogólne	72
26.	UBEZPIECZENIE	75
26.1	Postanowienia ogólne	75
27.	OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH	77

	27.1	Oświadczenie Partnera Prywatnego	77
28.		PROCEDURA ROZSTRZYGANIA SPORÓW	79
	28.1	Próba polubownego rozwiązania sporu	79
	28.2	Sąd powszechny	80
	28.3	Rozstrzygnięcie sporów na wypadek rozwiązania Umowy	80
29.		POZOSTAŁE POSTANOWIENIA	80
	29.1	Język Umowy	80
	29.2	Publiczne oświadczenia	80
	29.3	Klauzula salwatoryjna	80
	29.4	Prawo właściwe	80
	29.5	Cesja	80
	29.6	Doręczenia	81
	29.7	Koszty i wydatki	81
	29.8	Egzemplarze Umowy	81
	29.9	Sprawy nieuregulowane	82

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Definicje

Załącznik nr 2 Dokumenty Formalne Stron (w tym odpis z rejestru dla Partnera Prywatnego)

Załącznik nr 3 Oferta Partnera Prywatnego

Załącznik nr 4 Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami

Załącznik nr 5 Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia

Załącznik nr 6 Standardy Utrzymania wraz z załącznikami

Załącznik nr 7 Mechanizm Wynagrodzenia

Załącznik nr 8 Kary Umowne

Załącznik nr 9 Ubezpieczenia

Załącznik nr 10 Wymagania przy Zwrocie

Załącznik nr 11 Rozliczenia Stron na Wypadek Wygaśnięcia Umowy

Załącznik nr 12 Zakres Umowy Bezpośredniej

Załącznik nr 13 Wzór klauzuli informacyjnej RODO

Załącznik nr 14 Wzór umowy powierzenia danych osobowych

Załącznik nr 15 Wzory Raportów

Załącznik nr 16 Istotne Warunki Umowy z Inżynierem Kontraktu

Załącznik nr 17 Zakres Instrukcji Utrzymania

zawarta w dniu [...] r. w [...] pomiędzy:

[...] z siedzibą w [...], pod adresem [...], NIP: [...], reprezentowaną/ym przez:

[...]

działającą/ego na podstawie pełnomocnictwa z dnia [...], stanowiącego załącznik nr 2 Dokumenty Formalne Stron, działającego z kontrasygnatą Skarbnika [...] - [...],

zwanym dalej „**Podmiotem Publicznym**”

oraz

[...] z siedzibą w [...] przy ulicy [...], wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy [...] Wydział [...] pod numerem KRS [...], NIP: [...], REGON: [...], wysokość kapitału zakładowego [...] (słownie: [...]) złotych, reprezentowaną/ym przez:

[...] - [...]

należycie upoważnioną/ym do reprezentacji na podstawie [...] stanowiącego załącznik nr 2 Dokumenty Formalne Stron,

zwanym dalej „**Partnerem Prywatnym**”

dalej łącznie zwanymi „**Stronami**”, a osobno „**Stroną**”

o następującej treści:

Preambuła

Zważywszy, że:

- (a) Podmiot Publiczny dokonał analizy wariantów realizacji Przedsięwzięcia w ramach oceny efektywności, opracowanej na podstawie przepisu art. 3a Ustawy o PPP, wybierając partnerstwo publiczno-prywatne jako optymalny model jego realizacji; wyniki przeprowadzonych analiz przedwstępnych wskazują, że realizacja Przedsięwzięcia w modelu PPP przyniesie istotną korzyść dla interesu publicznego;
- (b) Podmiot Publiczny, na podstawie art. 4. ust. 1 Ustawy o PPP oraz art. 170 PZP (w brzmieniu obowiązującym w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, to jest [...]), ze względu na szczególnie złożony przedmiot zamówienia, przeprowadził Postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego, przy czym cena nie była jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty;
- (c) w ramach Postępowania, Partner Prywatny złożył w dniu [...] Ofertę, która została uznana przez Podmiot Publiczny za ofertę najkorzystniejszą; w dniu [...] Podmiot Publiczny poinformował Partnera Prywatnego o wyborze jego Oferty jako najkorzystniejszej; ze względu na długoterminowy charakter Umowy mogą zaistnieć zmiany warunków prawnych, ekonomicznych, rynkowych lub technicznych, które mogą mieć wpływ na realizowane Przedsięwzięcie zgodnie z wybraną Ofertą, w związku z czym Umowa określa stosowne klauzule przeglądowe, indeksacyjne i waloryzacyjne, umożliwiające dostosowanie postanowień Umowy do zmienionych warunków realizacji Przedsięwzięcia.

1. INTERPRETACJE I HIERARCHIA DOKUMENTÓW

1.1 Interpretacje

- 1.1.1 Do interpretacji postanowień Umowy zastosowanie będą miały następujące zasady, chyba że Umowa wyraźnie stanowi inaczej:

- (a) słowa i wyrażenia pisane wielką literą, użyte w niniejszej Umowie (wraz z Załącznikami), mają znaczenie przypisane im w **Załączniku nr 1 Definicje**, chyba że co innego wyraźnie wynika z treści Umowy lub poszczególnych Załączników;

- (b) o ile wyrażnie z kontekstu nie wynika inaczej, wyrazy użyte w liczbie pojedynczej oznaczają także liczbę mnogą (i odwrotnie);
 - (c) odniesienia do punktów, ustępów lub Załączników oznaczają odniesienia do punktów, ustępów lub Załączników Umowy. Załączniki do Umowy (oraz załączniki do Załączników do Umowy) stanowią jej integralną część;
 - (d) tytuły rozdziałów i nagłówki zawarte w niniejszej Umowie zostały użyte w celach redakcyjnych i nie mają wpływu na interpretację postanowień Umowy;
 - (e) ilekroć w Umowie lub w Załącznikach do Umowy mowa jest o Podmiocie Finansującym, wyrażenie to obejmuje również agenta działającego w imieniu Podmiotu Finansującego zgodnie z umocowaniem wynikającym z Dokumentów Finansowania Głównego;
 - (f) zwroty: „w szczególności”, „w tym” należy interpretować jako służące podaniu przykładów i nie można ich interpretować w sposób prowadzący do ustalenia zamkniętego katalogu przykładów.
- 1.1.2 Zobowiązania każdej ze Stron wykonywane są na jej koszt i ryzyko, chyba że Umowa wyrażnie stanowi inaczej.
- 1.1.3 Ilekroć w Umowie mowa jest o powzięciu przez Partnera Prywatnego wiedzy lub uzyskaniu informacji na temat określonych okoliczności przyjmuje się, że Partner Prywatny powziął wiedzę lub uzyskał informację o wystąpieniu takich okoliczności w chwili, gdy osoba uprawniona do prowadzenia spraw Partnera Prywatnego powzięła (lub z dochowaniem należytej staranności mogła powziąć) wiedzę o wystąpieniu takich okoliczności. Powyższe postanowienia mają odpowiednie zastosowanie do Podmiotu Publicznego.

1.2 Hierarchia dokumentów

Umowa, Załączniki do Umowy (w tym Oferta) oraz SWZ będą traktowane jako dokumenty wzajemnie się uzupełniające i objaśniające. W przypadku rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, Strony przyjmują następujący porządek ich pierwszeństwa:

- (a) Umowa wraz z wyjaśnieniami treści SWZ dokonującymi modyfikacji jej treści,
- (b) Załączniki do Umowy według numeracji (bez Oferty),
- (c) SWZ wraz z wyjaśnieniami treści SWZ innymi niż określone w lit. a) powyżej,
- (d) Oferta.

2. OŚWIADCZENIA STRON

2.1 Oświadczenia Podmiotu Publicznego

Podmiot Publiczny oświadcza, że:

- (a) w Dacie Zawarcia Umowy środki na pokrycie zobowiązań Podmiotu Publicznego z tytułu zapłaty Wynagrodzenia Partnerowi Prywatnemu w Okresie Utrzymania, ujęte zostały w [...];
- (b) osoby go reprezentujące posiadają wszelkie wymagane uprawnienia, upoważnienia i zgody do podpisania i wykonania Umowy oraz wszystkich innych dokumentów lub umów, które mają zostać zawarte przez Podmiot Publiczny na podstawie Umowy;

- (c) uzyskać wszystkie zatwierdzenia, uchwały, zgody i upoważnienia, wymagane Przepisami Prawa, w celu należytego zawarcia i wykonania Umowy;
- (d) Umowa została zawarta i podpisana przez niego w sposób prawidłowy oraz stanowi ważne i wiążące zobowiązanie wykonalne w stosunku do niego;
- (e) nie toczą się postępowania sądowe, administracyjne, arbitrażowe dotyczące Podmiotu Publicznego, które mogłyby w przyszłości zagrozić prawidłowej realizacji zadań wynikających z Umowy i nie ma wiedzy o istnieniu podstaw do wystąpienia takich postępowań;
- (f) nie istnieją żadne orzeczenia lub decyzje administracyjne, które uniemożliwiałyby lub utrudniałyby realizację Przedsięwzięcia przez Partnera Prywatnego;
- (g) zobowiązuje się do współpracy z Partnerem Prywatnym w duchu wzajemnego zaufania i lojalności, mając na uwadze dążenie do efektywnego wykonywania Umowy;
- (h) przekaze wkład własny w realizację Przedsięwzięcia, poprzez przekazanie Nieruchomości w celu wykonania Robót Budowlanych oraz poprzez przekazanie Ujawnionych Informacji;
- (i) zapewnia, że dokumenty i informacje zawarte w Ujawnionych Informacjach są prawidłowe, wolne od wad i zgodne ze stanem rzeczywistym. Jeżeli dokumenty i informacje zawarte w Ujawnionych Informacjach nie są prawidłowe, wolne od wad lub nie są zgodne ze stanem rzeczywistym, stanowi to Przypadek Kompensacyjny; postanowienie to nie dotyczy tych dokumentów i informacji, które zostały wyraźnie określone przez Podmiot Publiczny jako materiał pomocniczy dla Partnera Prywatnego, tj. nie stanowiący Ujawnionych Informacji;
- (j) jeżeli uzyskanie jakiegokolwiek Decyzji Administracyjnej wymaga jakiegokolwiek działania ze strony Podmiotu Publicznego, w tym wyrażenia zgody, podpisania, uzgodnienia, Podmiot Publiczny w ramach swoich kompetencji podejmie takie działanie, w tym wyda zgodę, podpisze, uzgodni bez zbędnej zwłoki (tj. w terminie umożliwiającym Partnerowi Prywatnemu wywiązanie się z jego obowiązków przewidzianych Umową);
- (k) posiada majątkowe prawa autorskie do wszelkich utworów w rozumieniu Prawa Autorskiego, zawartych w Ujawnionych Informacjach, w tym do Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy. Podmiot Publiczny zobowiązany będzie do przeniesienia praw autorskich lub udzielenia licencji w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy przez Partnera Prywatnego. Nieprzeniesienie majątkowych praw autorskich przez Podmiot Publiczny stanowić będzie Przypadek Kompensacyjny. W celu uniknięcia wątpliwości Partner Prywatny nie jest zobowiązany do zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia za przeniesienie praw opisanych w niniejszym punkcie;
- (l) *[Zaakceptował umowę spółki celowej Partnera Prywatnego na zasadach określonych w sekcji III.2.2) Ogłoszenia o zamówieniu. Przepisy art. 7a ust. 4 i 5 Ustawy o PPP stosuje się].*

2.2 Oświadczenia Partnera Prywatnego

Partner Prywatny oświadcza, że:

- (a) w Dacie Zawarcia Umowy jest podmiotem należycie utworzonym i działającym zgodnie z Przepisami Prawa, a odpis Partnera Prywatnego z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru stanowi **Załącznik nr 2 Dokumenty Formalne Stron**;
- (b) *[jest spółką celową powołaną do realizacji Przedsięwzięcia, o której mowa w art. 7a ust. 1 Ustawy o PPP i nie będzie prowadził działalności innej, niż działalność związana z wykonaniem Umowy i realizacją Przedsięwzięcia];*
- (c) nie zachodzą w stosunku do niego okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP [oraz w art. 109 ust. 1 pkt [...] PZP], a także w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835);
- (d) wykonuje swoją działalność zgodnie z Przepisami Prawa, w szczególności posiada zezwolenia, koncesje, licencje i pozwolenia, jeżeli są niezbędne do wykonania Umowy;
- (e) osoby go reprezentujące posiadają i będą posiadać wszelkie wymagane uprawnienia, upoważnienia i zgody do podpisania i wykonywania Umowy oraz wszystkich innych dokumentów lub umów, które mają zostać przez niego zawarte na podstawie Umowy;
- (f) Umowa została zawarta i podpisana przez niego w sposób prawidłowy oraz stanowi ważne i wiążące zobowiązanie wykonalne w stosunku do niego. Ponadto zawarcie i wykonanie Umowy, zgodnie z jej postanowieniami, nie stoi w sprzeczności ani nie skutkuje naruszeniem postanowień aktów założycielskich Partnera Prywatnego, umów, których Partner Prywatny jest stroną, ani orzeczeń sądów lub sądów arbitrażowych lub innego organu, lub decyzji administracyjnych albo innych aktów Organów Administracji, którym Partner Prywatny podlega;
- (g) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz dysponuje lub będzie dysponować środkami finansowymi, w tym za pośrednictwem Umów Finansowania Głównego lub Umów Finansowania Kapitałowego, na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie oraz osobami zdolnymi do wykonania Umowy;

- (h) nie wydano żadnego nakazu, nie złożono żadnego wniosku, nie podjęto żadnej uchwały ani nie zwołano żadnego zgromadzenia w celu likwidacji lub upadłości Partnera Prywatnego lub Wspólników Partnera Prywatnego, w szczególności nie powołano syndyka, likwidatora, zarządcy przymusowego, powiernika ani innej osoby działającej w podobnym charakterze w odniesieniu do całości bądź jakiegokolwiek części majątku Partnera Prywatnego lub Wspólników Partnera Prywatnego oraz wedle wiedzy Partnera Prywatnego nie są podejmowane żadne kroki w celu powołania takiej osoby. Partner Prywatny oraz Wspólnicy Partnera Prywatnego nie są niewypłacalni ani niezdolni do wykonywania swych zobowiązań w terminie ich wymagalności i nie zachodzi ryzyko ich niewypłacalności;
- (i) nie toczą się przeciwko niemu, członkom jego organów ani przeciwko jego Wspólnikom, ani z ich udziałem postępowania sądowe ani administracyjne, arbitrażowe, które mogłyby w przyszłości zagrozić prawidłowej realizacji zadań wynikających z Umowy i nie ma wiedzy o istnieniu podstaw do wystąpienia takich postępowań;
- (j) zapoznał się z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, nie zgłasza do niego uwag, w tym również w zakresie jego poprawności i kompletności oraz przeprowadził wizję lokalną Nieruchomości, podczas której nie stwierdził, aby wykonanie na niej Robót Budowlanych zgodnie z PFU było niemożliwe;
- (k) wartość Wynagrodzenia ujęta w Ofercie wyczerpuje wszelkie roszczenia Partnera Prywatnego z tytułu jego obowiązków wchodzących w zakres Przedsięwzięcia i wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie przewidzianych w Umowie, w tym wynikających z postanowień **Załącznika nr 11 Rozliczenia Stron na Wypadek Wygaśnięcia Umowy**.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE, OBOWIĄZYWANIE UMOWY

3.1 Przedmiot Umowy

- 3.1.1 Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Partnera Prywatnego we współpracy z Podmiotem Publicznym wspólnego Przedsięwzięcia, w ramach którego Partner Prywatny, na warunkach określonych w Umowie, zapewniając niezbędne Finansowanie dla realizacji Przedsięwzięcia, wykona Dokumentację Projektową oraz zrealizuje Roboty Budowlane i inne czynności niezbędne w celu wykonania Obiektu, a następnie w Okresie Utrzymania będzie Utrzymywał i zapewni Dostępność Obiektu, w zamian za co Podmiot Publiczny będzie uiszczał na rzecz Partnera Prywatnego Wynagrodzenie.
- 3.1.2 Podmiot Publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu Przedsięwzięcia, na zasadach określonych w Umowie, w tym w szczególności do przekazania wkładu własnego w postaci Nieruchomości na cele budowlane oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Podmiot Publiczny będzie wykonywał część usług związanych z Utrzymaniem Obiektu na zasadach i w zakresie określonym w Umowie oraz **Załączniku nr 6 Standardy Utrzymania**.
- 3.1.3 Przedsięwzięcie realizowane będzie z uwzględnieniem ścisłej współpracy Stron opartej na podziale zadań i ryzyk, stosownie do postanowień Umowy, z zachowaniem zasad wzajemnej lojalności, uczciwości, dobrych obyczajów, dobrej wiary oraz poszanowania wzajemnych interesów Stron.
- 3.1.4 Na warunkach określonych w Umowie Partner Prywatny przyjmuje na siebie w szczególności większość ryzyka związanego z opracowaniem Dokumentacji Projektowej, pozyskaniem Decyzji Administracyjnych, przeprowadzeniem Robót Budowlanych, Finansowaniem, Utrzymaniem oraz Dostępnością Obiektu, a Podmiot Publiczny przyjmuje na siebie ryzyko popytu.

- 3.1.5 W przypadku ujawnienia się ryzyka niezdefiniowanego w Umowie, Strony uzgodnią sposób postępowania z takim ryzykiem oraz jego skutkami. W braku porozumienia Stron zastosowanie znajdzie Procedura Rozstrzygania Sporów.

3.2 Zawarcie Umowy. Okres obowiązywania Umowy

- 3.2.1 Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony [...] miesięcy, od Daty Zawarcia Umowy do Daty Zakończenia Umowy, tj. na Okres Umowy.
- 3.2.2 Umowa wchodzi w życie w Dacie Zawarcia Umowy i obowiązuje do Daty Zakończenia Umowy, z zastrzeżeniem punktu 3.2.3.
- 3.2.3 Po Dacie Zakończenia Umowy będą obowiązywać następujące postanowienia Umowy:
- (a) Punkty 1.1 oraz 1.2 [Interpretacja i Hierarchia Dokumentów];
 - (b) Punkt 24 [Informacje Poufne];
 - (c) Punkt 25 [Prawa Własności Intelektualnej];
 - (d) Punkt 20 [Zakończenie Umowy];
 - (e) Punkt 22.2 [Rękojmia Partnera Prywatnego];
 - (f) Punkt 28 [Procedura Rozstrzygania Sporów];
 - (g) Punkt 29 [Pozostałe Postanowienia];
 - (h) Załącznik Nr 1 [Definicje];
 - (i) Załącznik Nr 11 [Rozliczenia Stron na Wypadek Wygaśnięcia Umowy].

oraz te postanowienia lub część postanowień Umowy, których zastosowanie jest niezbędne w celu należytego wykonania przez Strony zobowiązań określonych w postanowieniach Umowy wskazanych w lit. (a)-(i) powyżej oraz interpretacji postanowień Umowy wskazanych w lit. (a)-(i) powyżej.

3.3 Podstawowe obowiązki Stron

- 3.3.1 Na zasadach określonych w Umowie, do podstawowych obowiązków Partnera Prywatnego należy w szczególności:
- (a) zapewnienie Środków na Realizację Przedsięwzięcia;
 - (b) doprowadzenie do Zamknięcia Finansowego i przekazanie Podmiotowi Publicznemu kopii Dokumentów Finansowania w zakresie potwierdzającym Zamknięcie Finansowe;
 - (c) przekazanie Podmiotowi Publicznemu aktualnych polis ubezpieczeniowych, spełniających warunki określone w Umowie;
 - (d) wykonanie Dokumentacji Projektowej w Okresie Projektowania i Budowy;
 - (e) uzyskanie Decyzji Administracyjnych niezbędnych do przeprowadzenia Robót Budowlanych;
 - (f) wykonanie Obiektu, w tym realizacja i ukończenie Robót Budowlanych, terminowe oddanie Obiektu do użytkowania Podmiotowi Publicznemu oraz zapewnienie Dostępności Obiektu w całym Okresie Utrzymania, w zakresie określonym w **Załączniku nr 6 Standardy Utrzymania**;
 - (g) Utrzymanie Obiektu w zakresie przewidzianym w Umowie i **Załączniku nr 6 Standardy Utrzymania**;

- (h) współdziałanie z Podmiotem Publicznym w Okresie Utrzymania w celu umożliwienia Podmiotowi Publicznemu wykonywania Usług Podmiotu Publicznego w zakresie i na zasadach przewidzianych w **Załączniku nr 6 Standardy Utrzymania**;
- (i) zakończenie Okresu Utrzymania w terminach i na zasadach określonych niniejszą Umową oraz przekazanie Obiektu w odpowiednim stanie technicznym, według wytycznych wskazanych w **Załączniku nr 10 Wymagania przy Zwrocie**.

3.3.2 Na zasadach określonych w Umowie, do podstawowych obowiązków Podmiotu Publicznego należy w szczególności:

- (a) udział w dobrej wierze w negocjacjach zmierzających do zawarcia Umowy Bezpośredniej oraz zawarcie Umowy Bezpośredniej, w celu umożliwienia Partnerowi Prywatnemu dokonania Zamknięcia Finansowego;
- (b) przekazanie wkładu własnego w postaci Nieruchomości oraz Ujawnionych Informacji;
- (c) udzielenie osobom fizycznym wskazanym przez Partnera Prywatnego pełnomocnictw do złożenia wniosków o wydanie Decyzji Administracyjnych (jeśli dotyczy);
- (d) w zakresie zgodnym z Przepisami Prawa – wspieranie Partnera Prywatnego w postępowaniach administracyjnych w Okresie Projektowania i Budowy oraz w Okresie Utrzymania;
- (e) zapewnienie Partnerowi Prywatnemu nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Nieruchomości od daty przekazania Nieruchomości do Daty Zakończenia Umowy w celu opracowania Dokumentacji Projektowej, prowadzenia Robót Budowlanych oraz Utrzymania, na zasadach określonych w Umowie;
- (f) ponoszenie obciążeń publicznoprawnych związanych z Nieruchomością, w tym zapłata podatku od Nieruchomości w całym Okresie Umowy;
- (g) uiszczanie Wynagrodzenia na rzecz Partnera Prywatnego niezależnie od faktycznego wykorzystania Obiektu przez Podmiot Publiczny;
- (h) w Okresie Utrzymania, świadczenie Usług Podmiotu Publicznego w zakresie części usług związanych z Utrzymaniem Obiektu, na zasadach i w zakresie opisanych w **Załączniku nr 6 Standardy Utrzymania**.

4. TYTUŁ PRAWNY I KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZ PARTNERA PRYWATNEGO

4.1 Tytuł prawny Podmiotu Publicznego do Nieruchomości

- 4.1.1 Podmiot Publiczny oświadcza, iż Nieruchomość jest własnością Podmiotu Publicznego. Podmiot Publiczny, na podstawie Umowy, upoważnia Partnera Prywatnego do dysponowania Nieruchomością na cele projektowe i budowlane w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz do korzystania z Nieruchomości w celu wykonywania Umowy, w tym obowiązków w zakresie Utrzymania.
- 4.1.2 Podmiot Publiczny oświadcza i zapewnia Partnera Prywatnego, że na Datę Zawarcia Umowy:
 - (a) granice Nieruchomości nie są sporne;

- (b) Nieruchomość jest wolna od praw lub roszczeń osób trzecich, w tym nie toczą się żadne postępowania sporne dotyczące tytułu własności do Nieruchomości ani nie są mu znane jakiegokolwiek roszczenia reparywacyjne osób trzecich, które mogłyby zostać podniesione w odniesieniu do Nieruchomości;
- (c) w stosunku do Nieruchomości nie jest prowadzona egzekucja sądowa ani administracyjna, Nieruchomość nie stanowi także przedmiotu postępowania zabezpieczającego, administracyjnego, arbitrażowego ani sądowego, jak również Nieruchomość nie jest przedmiotem toczącego się postępowania wywłaszczeniowego, podziałowego, scaleniowego lub postępowania o podobnym charakterze;
- (d) rzeczywisty stan prawny Nieruchomości jest zgodny ze stanem prawnym ujawnionym w księgach wieczystych;
- (e) zawarcie i wykonanie Umowy oraz udostępnienie Nieruchomości na cele jej realizacji nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek zobowiązań Podmiotu Publicznego (w tym zobowiązań publicznoprawnych) w odniesieniu do Nieruchomości;
- (f) w obrębie Nieruchomości nie znajduje się żadna podziemna infrastruktura techniczna, kolizyjna z Robotami, poza wykazaną w Ujawnionych Informacjach; natrafienie na niewykazaną w Ujawnionych Informacjach infrastrukturę techniczną podziemną i kolizyjną z Robotami stanowi Przypadek Kompensacyjny;
- (g) wedle wiedzy Podmiotu Publicznego nie zostały w gruncie Nieruchomości rozpoznane takie zanieczyszczenia, czy też działania, zdarzenia, zaniechania, które wymagałyby podjęcia działań naprawczych lub zapobiegawczych określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, ustawie Prawo ochrony środowiska oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
- (h) wedle wiedzy Podmiotu Publicznego nie rozpoznano w obrębie Nieruchomości żadnych Znaleźisk;
- (i) Podmiot Publiczny potwierdza występowanie grup nośności podłoża i innych parametrów geotechnicznych w obrębie Nieruchomości, jak wskazano w Ujawnionych Informacjach;
- (j) Nieruchomość [stanowi zabytek/znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej];
- (k) wedle wiedzy Podmiotu Publicznego, popartej dokumentami ujętymi w **Załączniku nr 2 Dokumenty Formalne Stron**, nie ma przeszkód natury prawnej ani faktycznej uniemożliwiających realizację Przedsięwzięcia.

4.1.3 Jeżeli którekolwiek z oświadczeń i zapewnień Podmiotu Publicznego, o których mowa w punkcie 4.1.2. będzie nieprawdziwe, co bezpośrednio przełoży się na brak możliwości lub istotnie utrudni wykonywanie przez Partnera Prywatnego jego obowiązków wynikających z Umowy, przedłuży czas niezbędny na wykonanie tych obowiązków lub spowoduje konieczność poniesienia przez Partnera Prywatnego większych Nakładów Inwestycyjnych, będzie to stanowiło Przypadek Kompensacyjny.

4.2 Przekazanie Nieruchomości

- 4.2.1 Podmiot Publiczny wyda Partnerowi Prywatnemu Nieruchomość w terminie [dziesięciu (10)] Dni od dnia uzyskania przez Partnera Prywatnego Pozwolenia na Budowę, pozwolenia na rozbiórkę lub innej Decyzji Administracyjnej umożliwiającej rozpoczęcie Robót Budowlanych, a Partner Prywatny obejmie ją w posiadanie na warunkach określonych w Umowie, na podstawie protokołu przekazania Nieruchomości. Niewydanie Partnerowi Prywatnemu Nieruchomości w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi Przypadek Kompensacyjny.
- 4.2.2 W terminie od Daty Zawarcia Umowy do dnia przekazania Nieruchomości Partnerowi Prywatnemu, Podmiot Publiczny zobowiązany jest udostępniać Nieruchomość każdorazowo na wniosek Partnera Prywatnego w celu przeprowadzenia działań niezbędnych do wykonania Dokumentacji Projektowej. Partner Prywatny może wystąpić do Podmiotu Publicznego z wnioskiem o wydanie Nieruchomości również przed uzyskaniem Pozwolenia na Budowę lub pozwolenia na rozbiórkę.
- 4.2.3 Uprawnienie, o którym mowa w punkcie 4.2.2. Umowy nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.
- 4.2.4 Do momentu przekazania Nieruchomości Partnerowi Prywatnemu ryzyko i wszelkie koszty jej utrzymania ponosi Podmiot Publiczny.
- 4.2.5 Partner Prywatny będzie miał prawo dostępu do Nieruchomości oraz Obiektu bez ingerencji Podmiotu Publicznego, która miałaby ujemny wpływ na wykonywanie przez Partnera Prywatnego jego praw lub zobowiązań wynikających z Umowy lub zakłócałaby ich wykonywanie, chyba że taka ingerencja jest zgodna z Przepisami Prawa lub postanowieniami Umowy. Każde takie zakłócenie prawa Partnera Prywatnego dostępu do Nieruchomości oraz Obiektu stanowi Przypadek Kompensacyjny.
- 4.2.6 Umieszczanie w obrębie Nieruchomości lub Obiektu przez Partnera Prywatnego lub Podwykonawców reklam, tablic lub urządzeń reklamowych w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych wymaga każdorazowej zgody Podmiotu Publicznego; warunki umieszczania reklam, tablic lub urządzeń reklamowych stanowiły będą przedmiot uzgodnienia między Stronami.
- 4.2.7 Zasady i warunki zwrotu Nieruchomości oraz Obiektu przez Partnera Prywatnego Podmiotowi Publicznemu w Dacie Zakończenia Umowy określone zostały w punkcie 22 Umowy oraz **Załączniku nr 10 Wymagania przy Zwrocie**.

5. Przedstawiciele Stron

5.1 Przedstawiciel Podmiotu Publicznego

- 5.1.1 Komunikacja Partnera Prywatnego z Podmiotem Publicznym w ramach wykonywania Umowy odbywa się za pośrednictwem Kierownika Projektu.
- 5.1.2 W terminie [pięciu (5)] Dni Roboczych od Daty Zawarcia Umowy Podmiot Publiczny poinformuje Partnera Prywatnego o wyznaczeniu Kierownika Projektu oraz o jego zakresie obowiązków i uprawnień, obejmujących w szczególności uprawnienie do koordynowania realizacji Przedsięwzięcia. Podmiot Publiczny może w każdej chwili odwołać Kierownika Projektu, wskazując jednocześnie nowego Kierownika Projektu lub zmienić jego zakres obowiązków i uprawnień, o czym pisemnie powiadomi Partnera Prywatnego. Zmiana staje się skuteczna od Dnia następującego po Dniu doręczenia Partnerowi Prywatnemu wskazanego powiadomienia.

5.2 Przedstawiciel Partnera Prywatnego

W terminie [pięciu (5)] Dni Roboczych od Daty Zawarcia Umowy Partner Prywatny poinformuje Podmiot Publiczny o wyznaczeniu Przedstawiciela Partnera Prywatnego oraz zakresie jego obowiązków i uprawnień, obejmujących w szczególności uprawnienie do koordynowania realizacji Przedsięwzięcia. Partner Prywatny może w każdej chwili odwołać Przedstawiciela Partnera Prywatnego, wskazując jednocześnie nowego Przedstawiciela Partnera Prywatnego lub zmienić zakres jego obowiązków i uprawnień, o czym pisemnie powiadomi Podmiot Publiczny. Zmiana staje się skuteczna od Dnia następującego po Dniu doręczenia Podmiotowi Publicznemu wskazanego powiadomienia.

6. INŻYNIER KONTRAKTU

6.1 Zawarcie umowy z Inżynierem Kontraktu

- 6.1.1 W terminie [siedmiu (7)] Dni od Daty Zawarcia Umowy, Partner Prywatny przedstawi Podmiotowi Publicznemu listę dwóch (2) podmiotów, kandydatów na funkcję Inżyniera Kontraktu, spełniających wymogi określone w **Załączniku nr 16 Istotne Warunki Umowy z Inżynierem Kontraktu** wraz z ich ofertami. Umowa z Inżynierem Kontraktu zostanie zawarta na Okres Projektowania i Budowy oraz w Okresie Utrzymania (do 6 miesięcy od Pierwszego Dnia Dostępności). Każdy z przedstawionych dwóch (2) podmiotów powinien być podmiotem niezależnym od Partnera Prywatnego i jego Podmiotów Powiązanych oraz od Podmiotu Publicznego. Niezależność Inżyniera Kontraktu oceniana będzie poprzez ewentualne powiązania osobowe, kapitałowe lub organizacyjne z Podmiotem Publicznym, Partnerem Prywatnym lub Podmiotami Powiązanymi.
- 6.1.2 Podmiot Publiczny, w terminie [siedmiu (7)] Dni od dnia przedstawienia przez Partnera Prywatnego listy kandydatów, o której mowa w punkcie 6.1.1, może zażądać wymiany każdego z podmiotów wskazanych przez Partnera Prywatnego jako kandydata na Inżyniera Kontraktu, jeżeli nie będzie spełniał wymogów określonych w **Załączniku nr 16 Istotne Warunki Umowy z Inżynierem Kontraktu**, jak również nie będzie spełniał kryterium niezależności, o którym mowa w punkcie 6.1.1. oraz w przypadku, w którym Partner Prywatny wskazując podmiot, nie przedstawi jego oferty. W jego miejsce, w terminie [czternastu (14)] Dni, Partner Prywatny przedstawi nową propozycję podmiotu - kandydata na funkcję Inżyniera Kontraktu wraz z ofertą tego podmiotu, kierując się kryteriami, o których mowa w punktach 6.1.1 oraz 6.1.1.

- 6.1.3 Jeżeli Partner Prywatny nie przedstawi łącznie dwóch (2) podmiotów, w przypadkach i terminach określonych w punktach 6.1.1 oraz 6.1.2, lub kandydaci na funkcję Inżyniera Kontraktu nie będą spełniali wymogów określonych w **Załączniku nr 16 Istotne Warunki Umowy z Inżynierem Kontraktu**, Podmiot Publiczny będzie mógł samodzielnie dokonać wyboru Inżyniera Kontraktu, spełniającego wymogi określone w **Załączniku nr 16 Istotne Warunki Umowy z Inżynierem Kontraktu** spośród kandydatów wskazanych przez Partnera Prywatnego lub spoza ich grona. W takim przypadku Podmiot Publiczny może dokonać wyboru oferty Inżyniera Kontraktu, o ile wysokość wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu nie będzie wyższa niż [120%] najdroższej oferty przedstawionej przez Partnera Prywatnego, chyba że ww. ograniczenie skutkowało będzie brakiem możliwości uzyskania ofert. W przypadku braku przedstawienia przez Partnera Prywatnego ofert na Inżyniera Kontraktu, Podmiot Publiczny dokona wyboru Inżyniera Kontraktu samodzielnie, zgodnie z warunkami określonymi w **Załączniku nr 16 Istotne Warunki Umowy z Inżynierem Kontraktu**. Okoliczność taka nie może stanowić Przypadku Kompensacyjnego. Wyjątkiem od powyższego jest sytuacja, w której rozwiązanie Umowy z Inżynierem Kontraktu nastąpiło w okolicznościach ujawnienia wpływu Podmiotu Publicznego na Inżyniera Kontraktu, o których mowa w punkcie 6.2.3., wówczas ewentualną różnicę pomiędzy wynagrodzeniem nowego Inżyniera Kontraktu, a wynagrodzeniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pokryje Podmiot Publiczny.
- 6.1.4 Po uznaniu przez Podmiot Publiczny, iż wobec kandydatów na Inżyniera Kontraktu nie zachodzą przesłanki żądania ich wymiany, o których mowa w punkcie 6.1.3, Podmiot Publiczny po uprzedniej analizie ofert, wybierze Inżyniera Kontraktu. Umowa z Inżynierem Kontraktu powinna zostać zawarta najpóźniej w terminie [dwudziestu jeden (21)] Dni od daty dokonania wyboru Inżyniera Kontraktu przez Podmiot Publiczny, o ile Inżynier Kontraktu został wybrany zgodnie z procedurą określoną w Umowie. Zawarcie Umowy z Inżynierem Kontraktu stanowi warunek dokonania oceny i odbioru Dokumentacji Projektowej Budowlanej, o której mowa w punkcie 9.1.7. Umowy.
- 6.1.5 Umowa z Inżynierem Kontraktu wyłonionym w sposób określony w punktach 6.1.1 - 6.1.4 zostanie zawarta w Okresie Projektowania i Budowy, pomiędzy Partnerem Prywatnym a Inżynierem Kontraktu oraz musi zostać zatwierdzona przez Podmiot Publiczny. Brak zatwierdzenia przez Podmiot Publiczny, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, skutkuje brakiem możliwości wykonywania przez Inżyniera Kontraktu jego uprawnień wynikających z realizacji niniejszej Umowy. Podmiot Publiczny nie odmówi zatwierdzenia Umowy z Inżynierem Kontraktu, jeżeli umowa ta będzie spełniać wymogi określone w **Załączniku nr 16 Istotne Warunki Umowy z Inżynierem Kontraktu**. Podmiot Publiczny, odmawiając zatwierdzenia Umowy z Inżynierem Kontraktu, powinien wskazać, które warunki określone w **Załączniku nr 16 Istotne Warunki Umowy z Inżynierem Kontraktu** lub niniejszej Umowie zostały naruszone.
- 6.1.6 Podmiot Publiczny musi wyrazić zgodę na każdorazowe rozwiązanie umowy z Inżynierem Kontraktu przez Partnera Prywatnego. Podmiot Publiczny nie odmówi bezzasadnie wyrażenia takiej zgody, jeśli podstawą do rozwiązania Umowy z Inżynierem Kontraktu będzie:
- (a) brak współpracy Inżyniera Kontraktu z Podmiotem Publicznym lub Partnerem Prywatnym,
 - (b) niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przez Inżyniera Kontraktu obowiązków wynikających z Umowy oraz umowy z Inżynierem Kontraktu,
 - (c) ujawniony po zawarciu umowy z Inżynierem Kontraktu brak niezależności Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w punkcie 6.1.2 Umowy.

- 6.1.7 W przypadku, gdy umowa z Inżynierem Kontraktu zostanie rozwiązana lub wygaśnie w dowolnym czasie, Strony wybiorą następnego Inżyniera Kontraktu. Do wyboru Inżyniera Kontraktu punkty 6.1.1 - 6.1.6 stosuje się odpowiednio.
- 6.1.8 W okresie, w którym prawa i obowiązki Inżyniera Kontraktu nie będą mogły być wykonywane, w tym w związku z trwaniem procesu wyboru Inżyniera Kontraktu, jego prawa i obowiązki (wyłącznie w zakresie opiniowania oraz czynności związanych z dokonywaniem odbiorów, z zastrzeżeniem obowiązku zatrudnienia przez Partnera Prywatnego zespołu nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym) będzie wykonywał Kierownik Projektu lub inna osoba wskazana przez Podmiot Publiczny.
- 6.1.9 Strony niniejszym ustalają, że umowa z Inżynierem Kontraktu będzie uwzględniać postanowienia, uzgodnione w niniejszej Umowie, dotyczące Inżyniera Kontraktu, w tym w **Załączniku nr 16 Istotne Warunki Umowy z Inżynierem Kontraktu**, w tym obowiązek pełnienia przez Inżyniera Kontraktu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.
- 6.1.10 Od Dnia zawarcia umowy z Inżynierem Kontraktu przez Okres Projektowania i Budowy do Daty Zakończenia Robót Inżynier Kontraktu świadczyć będzie usługi w sposób ciągły. W ramach niniejszej Umowy Strony przewidują zaangażowanie Inżyniera Kontraktu w ciągu pierwszych sześciu (6) miesięcy Okresu Utrzymania.
- 6.1.11 Wynagrodzenie za usługi Inżyniera Kontraktu płatne będzie wyłącznie przez Partnera Prywatnego na zasadach określonych w umowie z Inżynierem Kontraktu, a Podmiot Publiczny nie będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, z zastrzeżeniem punktu 6.1.3.

6.2 Współpraca z Inżynierem Kontraktu

- 6.2.1 Inżynier Kontraktu podejmuje decyzje (w formie powiadomienia Stron) oraz inne działania w sposób i na zasadach zgodnych z postanowieniami Umowy, **w tym z Załącznikiem nr 16 Istotne Warunki Umowy z Inżynierem Kontraktu oraz umowy z Inżynierem Kontraktu**.
- 6.2.2 Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie będzie zgadzała się z decyzjami lub innymi działaniami Inżyniera Kontraktu, o których mowa w punkcie 6.2.1, wówczas Strona ta powiadomi o tym drugą Stronę w terminie [dziesięciu (10)] Dni Roboczych od otrzymania przez nią powiadomienia od Inżyniera Kontraktu, a sprawa zostanie rozstrzygnięta zgodnie z Procedurą Rozstrzygania Sporów, chyba że Strony, w ciągu kolejnych [dziesięciu (10)] Dni Roboczych, zgodnie zdecydują o odrzuceniu decyzji lub działania Inżyniera Kontraktu i wspólnie rozstrzygną sprawę będącą przedmiotem takiej decyzji lub innego działania Inżyniera Kontraktu. Jeżeli żadna ze Stron nie powiadomi drugiej Strony w powyższym terminie, wówczas decyzja lub inne działanie Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w punkcie 6.2.1 będzie wiążące (w celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że nie dotyczy to opinii, o których mowa w punkcie 6.3. W przypadku, gdy sprawa zostanie rozstrzygnięta zgodnie z Procedurą Rozstrzygania Sporów, o której mowa w niniejszym punkcie, decyzje lub działania Inżyniera Kontraktu okażą się niezasadne, będzie stanowić to Przypadek Kompensacyjny lub Przypadek Dostosowania. Punkt 15.1.2 stosuje się.

- 6.2.3 Strony zobowiązują się współpracować z Inżynierem Kontraktu w sposób efektywny i w dobrej wierze, a także nie wywierać wpływu na Inżyniera Kontraktu w sposób sprzeczny z Przepisami Prawa lub dobrymi obyczajami. W przypadku ujawnienia wpływu którejkolwiek ze Stron na Inżyniera Kontraktu niezgodnego ze zdaniem poprzedzającym i udowodnionego w sposób niebudzący wątpliwości, na żądanie Podmiotu Publicznego lub z własnej inicjatywy, Partner Prywatny rozwiąże umowę z Inżynierem Kontraktu. Rozwiązanie umowy z Inżynierem Kontraktu z powodu ujawnienia wpływu na Inżyniera Kontraktu przez Podmiot Publiczny stanowić będzie Przypadek Kompensacyjny w zakresie zmiany Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia. Rozwiązanie Umowy z Inżynierem Kontraktu z powodu ujawnienia wpływu na Inżyniera Kontraktu przez Partnera Prywatnego nie może stanowić okoliczności uzasadniającej brak zwłoki Partnera Prywatnego w realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z Harmonogramem Realizacji Przedsięwzięcia.
- 6.2.4 Partner Prywatny umożliwi Inżynierowi Kontraktu dostęp do Nieruchomości oraz do wszelkich innych miejsc, informacji i dokumentacji dotyczących niniejszej Umowy i będących w dyspozycji Partnera Prywatnego, jakiego Inżynier Kontraktu może zażądać w celu wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy i umowy z Inżynierem Kontraktu.
- 6.2.5 Inżynier Kontraktu działa na podstawie Umowy i umowy z Inżynierem Kontraktu, w oparciu o profesjonalną wiedzę Inżyniera Kontraktu i z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.

6.3 Opiniowanie przez Inżyniera Kontraktu

W przypadkach wskazanych w Umowie, w których Podmiot Publiczny jest uprawniony lub zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek uzgodnień, ustaleń lub wydawania opinii, zgód, zatwierdzeń, Podmiot Publiczny będzie uprawniony do zasięgnięcia opinii Inżyniera Kontraktu, jeżeli uzna to za stosowne, a Inżynier Kontraktu wyda opinię w ciągu [dziesięciu (10)] Dni Roboczych od dnia otrzymania żądania od Podmiotu Publicznego, chyba że z postanowień Umowy wynikają inne terminy. Opóźnienie wydania opinii przez Inżyniera Kontraktu spowodowane okolicznościami, za które można przypisać odpowiedzialność Podmiotowi Publicznemu, nie będzie uznane za zwłokę Partnera Prywatnego w realizacji Przedsięwzięcia.

7. TERMINY REALIZACJI I HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

7.1 Terminy Realizacji Przedsięwzięcia

- 7.1.1 Okres Projektowania i Budowy nie może trwać dłużej niż [...] miesięcy od Daty Zawarcia Umowy, chyba że zostanie on wydłużony zgodnie z postanowieniami Umowy.
- 7.1.2 Okres Utrzymania rozpocznie się Pierwszego Dnia Dostępności i będzie trwać do Daty Zakończenia Umowy, tj. [...] miesięcy.

7.2 Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia

- 7.2.1 Nie później niż [dwadzieścia (20)] Dni Roboczych od Daty Zawarcia Umowy, Partner Prywatny przedstawi Podmiotowi Publicznemu projekt Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia, zgodny ze wzorem, stanowiącym **Załącznik nr 5 Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia**.
- 7.2.2 Podmiot Publiczny w terminie [pięciu (5)] Dni Roboczych od daty przekazania projektu Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia zaakceptuje przedłożony Harmonogram lub wnieśli uwagi i zastrzeżenia, lecz wyłącznie w przypadku, gdyby projekt przedłożonego Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia naruszał Przepisy Prawa lub Umowę. Zaakceptowany przez Podmiot Publiczny Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia zostanie dołączony do Umowy jako **Załącznik nr 5 Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia**.

- 7.2.3 Partner Prywatny zobowiązany jest wykonywać prace w Okresie Projektowania i Budowy w terminach wskazanych w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia stanowiącym **Załącznik nr 5 Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia**, z uwzględnieniem jego ewentualnych aktualizacji dokonanych zgodnie z postanowieniami punktu 7.2.4 oraz 7.2.5 poniżej.
- 7.2.4 Partner Prywatny ma prawo do przedłużenia Okresu Umowy, w tym Okresu Projektowania i Budowy, dokonując aktualizacji Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia wyłącznie w przypadku, gdy konieczność jego zmiany wynika z Przypadku Kompensacyjnego, Przypadku Dostosowania, Przypadku Siły Wyższej, Polecenia Zmiany lub porozumienia Stron.
- 7.2.5 Partner Prywatny ma prawo do aktualizacji Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia, w tym poszczególnych terminów cząstkowych, o ile taka zmiana nie opóźni Daty Zakończenia Robót wskazanej w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia. Aktualizacja wymaga zgody Podmiotu Publicznego, o ile dotyczy kamieni milowych, o których mowa w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia. Zgoda zostanie udzielona w terminie [pięciu (5)] Dni Roboczych. Aktualizacje, o których mowa w punkcie 7.2.5. nie stanowią zmiany Umowy. Punkt 7.2.2. stosuje się odpowiednio.
- 7.2.6 Strony uzgadniają, że Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia, o którym mowa w punkcie 7.2.1, zawierał będzie wskazane tam kamienie milowe oraz orientacyjne terminy wykonania innych czynności związanych z Okresem Projektowania i Budowy. Szczegółowy Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia w zakresie Robót Budowlanych przedstawiony zostanie przez Partnera Prywatnego w terminie [dziesięciu (10)] Dni Roboczych od daty uzyskania Pozwolenia na Budowę.

8. DECYZJE ADMINISTRACYJNE

8.1 Postanowienia Ogólne

- 8.1.1 Partner Prywatny jest odpowiedzialny za uzyskanie na swój koszt i ryzyko wszystkich Decyzji Administracyjnych niezbędnych w celu wykonania Robót Budowlanych, o ile Umowa nie stanowi inaczej. Partner Prywatny wystąpi o takie Decyzje Administracyjne oraz inne uzgodnienia, w sposób, formie i terminie zgodnym z Przepisami Prawa, Harmonogramem Realizacji Przedsięwzięcia oraz postanowieniami Umowy.
- 8.1.2 Partner Prywatny, jako inwestor w rozumieniu Prawa Budowlanego, będzie uzyskiwać Decyzje Administracyjne działając we własnym imieniu i na własną rzecz. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że w Okresie Utrzymania wszelkie opłaty związane uzyskaniem i wykonaniem Decyzji Administracyjnych i Uzgodnień w celu realizacji Przedsięwzięcia będą ponoszone przez Podmiot Publiczny.
- 8.1.3 Podmiot Publiczny dołoży starań, aby służyć pomocą Partnerowi Prywatnemu w uzyskaniu Decyzji Administracyjnych. Jeżeli w celu ich uzyskania niezbędna jest zgoda lub działanie Podmiotu Publicznego, zostanie ona udzielona (a działanie zostanie podjęte) bez zbędnej zwłoki.

8.2 Przypadki Kompensacyjne w zakresie Decyzji Administracyjnych

- 8.2.1 Jeśli jakkolwiek Organ Administracji, pomimo złożenia przez Partnera Prywatnego prawidłowego, zgodnego z Przepisami Prawa i Umową oraz kompletnego wniosku o wydanie danej Decyzji Administracyjnej, niezgodnie z Przepisami Prawa:
- (a) odmówi wydania Decyzji Administracyjnej; lub

(b) nie wyda Decyzji Administracyjnej w terminie przewidzianym Przepisami Prawa przedłużonym o okres [trzydziestu (30)] Dni; lub

(c) wyda Decyzję Administracyjną niezgodną z Przepisami Prawa;

- wówczas okoliczności powyższe stanowią błąd Przypadek Kompensacyjny.

8.2.2 Jeśli jakiegokolwiek przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (np. przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, dystrybutor energii elektrycznej, gazu itp.) niezgodnie z Przepisami Prawa odmówią wydania lub nie wydadzą Uzgodnień lub też odmówią ponownego ich wydania w terminie [sześćdziesięciu (60)] Dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowego wniosku, stanowią to błąd Przypadek Kompensacyjny.

8.2.3 Jeśli jakiegokolwiek Organy Administracji lub przedsiębiorstwa użyteczności publicznej wydadzą Decyzję Administracyjną, albo Uzgodnienia na warunkach wykraczających poza minimalne wymagania, określone Przepisami Prawa, w tym na warunkach, które uniemożliwiają wykonywanie Robót Budowlanych zgodnie z PFU, Partner Prywatny jest zobowiązany do zaskarżenia takiej Decyzji Administracyjnej lub Uzgodnienia o ile wynika to z umowy lub Przepisów Prawa, w celu uzyskania warunków pozwalających na realizację Przedsięwzięcia zgodnie z Umową. Utrzymanie w mocy takiej Decyzji Administracyjnej lub Uzgodnienia, wydanych na warunkach określonych Przepisami Prawa, stanowi Przypadek Kompensacyjny od dnia, kiedy taka Decyzja Administracyjna lub Uzgodnienie zostały wydane, chyba że utrzymanie jej w mocy jest skutkiem działania lub zaniechania Partnera Prywatnego. Na każdym etapie postępowania Strony mogą podjąć decyzję o nieskładaniu przez Partnera Prywatnego środka odwoławczego na rozstrzygnięcia Organu Administracji lub Uzgodnienia. W przypadku podjęcia decyzji o niewnoszeniu środka odwoławczego, zarówno Decyzja Administracyjna jak i Uzgodnienie wydane na warunkach nieuzasadnionych, stanowi Przypadek Kompensacyjny. W celu uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują, że jeśli jakiegokolwiek Organy Administracji lub przedsiębiorstwa użyteczności publicznej wydadzą Decyzję Administracyjną albo Uzgodnienia na warunkach odmiennych niż określone w Ujawnionych Informacjach, to takie zdarzenie stanowi Przypadek Kompensacyjny.

8.2.4 Partner Prywatny zawiadomi bezzwłocznie Podmiot Publiczny o niezgodnym z Przepisami Prawa działaniu Organu Administracji lub przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

8.2.5 Stwierdzenie nieważności, wznowienie postępowania, uchylenie lub zmiana jakiegokolwiek Decyzji Administracyjnej, o ile nie wynika z winy Partnera Prywatnego, będzie stanowił Przypadek Kompensacyjny.

9. OKRES PROJEKTOWANIA I BUDOWY

9.1 Dokumentacja Projektowa

9.1.1 Partner Prywatny sporządzi na własny koszt i ryzyko Dokumentację Projektową oraz (jeżeli będzie to konieczne) inną dokumentację techniczną dotyczącą prac, w tym remontów objętych zakresem Utrzymania.

9.1.2 Forma i treść opracowanej Dokumentacji Projektowej powinna spełniać następujące wymogi:

(a) w ramach Dokumentacji Projektowej Budowlanej – Dokumentacja Projektowa opracowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie Przepisami Prawa, Umową, w tym PFU, Decyzjami Administracyjnymi, zasadami wiedzy technicznej oraz Normami;

- (b) w ramach Dokumentacji Projektowej Wykonawczej – Dokumentacja Projektowa opracowana z uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów. Projekt Wykonawczy powinien zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem, obliczeniami konstrukcji i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału lub urządzenia;
- (c) w ramach Dokumentacji Projektowej Powykonawczej –Dokumentacja Projektowa wraz ze wszystkimi zmianami, które zostały wprowadzone w trakcie realizacji Robót Budowlanych.

9.1.3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robót Budowlanych powinny zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania Robót w zakresie sposobu wykonania Robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych Robót. Ich zakres i sposób opracowania powinien odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej, obowiązkiem Partnera Prywatnego jest wykonanie wszelkich czynności w zakresie niezbędnym do realizacji Przedsięwzięcia, w tym:

- (a) uzyskanie wszystkich wymaganych Przepisami Prawa Decyzji Administracyjnych;
- (b) uzyskanie zgody właściwego organu na wszelkie konieczne odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych (o ile będzie to możliwe);
- (c) zastosowanie w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych, materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w Unii Europejskiej;
- (d) uzupełnianie i poprawianie Dokumentacji Projektowej uwzględniające stanowisko jednostek uzgadniających, złożonymi w trakcie postępowań administracyjnych;
- (e) opracowanie Dokumentacji Projektowej w języku polskim, zgodnie z Prawem, PFU, Normami oraz opatrzenie jej przez projektanta klauzulą o kompletności, wzajemnym skoordynowaniu oraz przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
- (f) zapewnienie, aby Dokumentacja Projektowa była spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierała protokół koordynacji międzybranżowej podpisany przez wszystkich projektantów branżowych;
- (g) zapewnienie, aby Dokumentacja Projektowa została wykonana i sprawdzona przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, a każdy egzemplarz Dokumentacji Projektowej został podpisany przez właściwych dla wszystkich branż projektantów i osoby zatwierdzające;
- (h) zapewnienie, aby Dokumentacja Projektowa zawierała wszystkie dokumenty niezbędne dla organów opiniujących i uzgadniających wymagane Przepisami Prawa dla tego rodzaju przedsięwzięcia oraz opracowania niezbędne dla prawidłowej realizacji Robót oraz zatwierdzenia dokumentacji (np. projekt organizacji ruchu).

- 9.1.4 Dokumentacja Projektowa powinna zostać opracowana w sposób czytelny, opisy powinny zostać wykonane pismem maszynowym; w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są opisy ręczne.
- 9.1.5 Partner Prywatny zobowiązany jest do przekazania Dokumentacji Projektowej Podmiotowi Publicznemu (2 komplety) oraz Inżynierowi Kontraktu (1 komplet) w oryginale w wersji papierowej oraz zapisanej w wersji elektronicznej na nośniku DVDR lub CDR (format plików *.doc., *.xls *.pdf i w edytowalnym formacie DWG i/lub DGN) oraz w formie dostępu do Modelu BIM. Projekty w edytowalnej wersji elektronicznej powinny umożliwiać w pełni wykonywanie przez Podmiot Publiczny zależnych praw autorskich.
- 9.1.6 Partner Prywatny niezwłocznie, nie później niż w terminie [dziesięciu (10)] Dni od dnia doręczenia, przekaże Podmiotowi Publicznemu oraz Inżynierowi Kontraktu wszelkie Decyzje Administracyjne wraz z załącznikami (lub ich kopie poświadczone przez Partnera Prywatnego za zgodność z oryginałem), wydane na wniosek złożony przez Partnera Prywatnego, chyba że takie Decyzje Administracyjne są już w posiadaniu Podmiotu Publicznego lub Inżyniera Kontraktu.
- 9.1.7 Partner Prywatny, w terminie zgodnym z Harmonogramem Realizacji Przedsięwzięcia, co najmniej na [trzydzieści (30)] Dni Roboczych przed złożeniem wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowę przekaże Dokumentację Projektową Budowlaną Podmiotowi Publicznemu oraz Inżynierowi Kontraktu w celu oceny i zaopiniowania.
- 9.1.8 W terminie [dwudziestu (20)] Dni Roboczych od dnia doręczenia Inżynierowi Kontraktu i Podmiotowi Publicznemu Dokumentacji Projektowej Budowlanej, Inżynier Kontraktu oraz Podmiot Publiczny samodzielnie lub za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu zgłosi swoje zastrzeżenia i uwagi co do zgodności Dokumentacji Projektowej z wymogami, o których mowa w punkcie 9.1.2. W przypadku braku zgłoszenia przez Inżyniera Kontraktu lub Podmiot Publiczny swoich zastrzeżeń i uwag w powyższym terminie, uznaje się, że Inżynier Kontraktu ani Podmiot Publiczny nie mają żadnych zastrzeżeń i uwag do przedstawionej Dokumentacji Projektowej. Dopuszczalne jest przekazywanie Dokumentacji Projektowej Wykonawczej w częściach, które zostaną określone w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia.
- 9.1.9 Uwagi i zastrzeżenia Inżyniera Kontraktu lub Podmiotu Publicznego do Projektu Budowlanego dotyczące niezgodności Projektu Budowlanego z wymogami, o których mowa w punkcie 9.1.2 powinny zostać uwzględnione przez Partnera Prywatnego w terminie [dziesięciu (10)] Dni Roboczych, chyba że Partner Prywatny wykaże w sposób jednoznaczny brak podstaw takich uwag lub zastrzeżeń. W takim przypadku Inżynier Kontraktu może wycofać albo podtrzymać swoje zastrzeżenia i uwagi w całości lub w części w terminie [dziesięciu (10)] Dni Roboczych. Inżynier Kontraktu poinformuje Podmiot Publiczny w ciągu kolejnych [pięciu (5)] Dni Roboczych o podtrzymanych przez niego uwagach i zastrzeżeniach, pod rygorem uznania, że uwagi nie są podtrzymywane, jeżeli w dalszym ciągu, mimo ich podtrzymania, Partner Prywatny nie będzie zamierzał ich uwzględnić. W terminie [pięciu (5)] Dni Roboczych, Podmiot Publiczny podtrzyma lub odrzuci część lub całość uwag i zastrzeżeń Inżyniera Kontraktu. Każda ze Stron będzie uprawniona do wszczęcia Procedury Rozstrzygania Sporów co do zasadności uwag i zastrzeżeń Inżyniera Kontraktu, które zostały podtrzymane przez Podmiot Publiczny.

- 9.1.10 Partner Prywatny przedstawi Inżynierowi Kontraktu Dokumentację Projektową Budowlaną uzgodnioną zgodnie z punktami 9.1.8 - 9.1.9, w terminie [dziesięciu (10)] Dni Roboczych od dnia otrzymania ostatecznej wersji zastrzeżeń i uwag Inżyniera Kontraktu (bez uwag i zastrzeżeń odrzuconych przez Podmiot Publiczny i zmian objętych Procedurą Rozstrzygania Sporów) do Dokumentacji Projektowej Budowlanej albo w terminie [dziesięciu (10)] Dni Roboczych od dnia ostatecznego rozstrzygnięcia sporu poddanego Procedurze Rozstrzygania Sporów. Inżynier Kontraktu może zgłosić zastrzeżenia i uwagi do tak zmienionej Dokumentacji Projektowej Budowlanej w terminie [dziesięciu (10)] Dni Roboczych od dnia doręczenia Inżynierowi Kontraktu tej dokumentacji, pod rygorem uznania, że nie zgłasza uwag. W takim przypadku postanowienia punktów 9.1.8 - 9.1.9 oraz niniejszego punktu stosuje się odpowiednio. Nowe uwagi i zastrzeżenia Inżyniera Kontraktu nie mogą dotyczyć tej części Dokumentacji Projektowej Budowlanej, do której wcześniej Inżynier Kontraktu nie wносił uwag i zastrzeżeń, uwag i zastrzeżeń odrzuconych przez Podmiot Publiczny oraz kwestii, które w ramach Procedury Rozstrzygania Sporów zostały rozstrzygnięte na korzyść Partnera Prywatnego (chyba że wniesienie uwag i zastrzeżeń do tej części lub w stosunku do tych kwestii, stało się konieczne z uwagi na zmiany do Dokumentacji Projektowej Budowlanej wprowadzone przez Partnera Prywatnego).
- 9.1.11 Po wyczerpaniu uwag i zastrzeżeń do Dokumentacji Projektowej Budowlanej, Inżynier Kontraktu przekaze Partnerowi Prywatnemu w terminie [dziesięciu (10)] Dni Roboczych od dnia otrzymania od Partnera Prywatnego kompletnej Dokumentacji Projektowej w formie umożliwiającej jej odczytanie i analizę, pisemne zawiadomienie o przyjęciu Dokumentacji Projektowej Budowlanej. W przypadku braku przekazania przez Inżyniera Kontraktu takiego powiadomienia w powyższym terminie uznaje się, że Inżynier Kontraktu przyjął taką Dokumentację Projektową Budowlaną.
- 9.1.12 W przypadku, jeżeli zgodnie z rozstrzygnięciem sporu, o którym mowa w punkcie 9.1.9, zastrzeżenia i uwagi Inżyniera Kontraktu, podtrzymane przez Podmiot Publiczny, okażą się niezasadne, wówczas będzie to stanowiło Przypadek Kompensacyjny.
- 9.1.13 Uwagi i zastrzeżenia Inżyniera Kontraktu do Dokumentacji Projektowej Budowlanej inne niż dotyczące niezgodności Dokumentacji Projektowej Budowlanej z wymogami, o których mowa w punkcie 9.1.2. należy traktować jako rekomendacje i Partner Prywatny nie jest zobowiązany do ich uwzględnienia.
- 9.1.14 Żadna ocena Dokumentacji Projektowej Budowlanej dokonana przez Podmiot Publiczny lub Inżyniera Kontraktu nie zwalnia Partnera Prywatnego z odpowiedzialności za zgodność Dokumentacji Projektowej Budowlanej z Przepisami Prawa, Umową (w tym PFU), Decyzjami Administracyjnymi oraz Normami oraz za prawidłowość rozwiązań technicznych przyjętych w ramach Dokumentacji Projektowej Budowlanej. Z wyjątkiem Ujawnionych Informacji Podmiot Publiczny nie ponosi odpowiedzialności za informacje, rysunki, plany lub inne dokumenty niezależnie od ich charakteru przekazane przez Podmiot Publiczny ani też nie zostanie pociągnięty przez Partnera Prywatnego do odpowiedzialności na ich podstawie.
- 9.1.15 Partner Prywatny odpowiada za skutki nienależycie wykonanej Dokumentacji Projektowej Budowlanej, w tym za zwłokę względem Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia, konieczność wykonania Robót dodatkowych lub zamiennych, czy wady Dokumentacji Projektowej Budowlanej ujawnione w trakcie Okresu Projektowania i Budowy lub Okresu Utrzymania.

9.2 Zmiany względem PFU

- 9.2.1 Podmiot Publiczny może zażądać zmian w Dokumentacji Projektowej Budowlanej względem PFU zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy dotyczącymi Polecenia Zmiany.
- 9.2.2 W zakresie innym niż wynikającym z Polecenia Zmiany, Przypadku Kompensacyjnego, Przypadku Dostosowania oraz Przypadku Siły Wyższej, Partner Prywatny wprowadzi zmiany w Dokumentacji Projektowej Budowlanej na własny koszt i ryzyko.

9.3 Zmiany Projektu Budowlanego po jego zatwierdzeniu

W przypadku, gdy Partner Prywatny zamierza zmienić Dokumentację Projektową Budowlaną, po dokonaniu jej oceny zgodnie z punktem 9, postanowienia punktów 9.1.7-9.1.10 stosuje się odpowiednio.

9.4 Rozpoczęcie i prowadzenie Robót Budowlanych

- 9.4.1 Partner Prywatny wykona Roboty Budowlane w terminach wskazanych w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia z uwzględnieniem jego ewentualnych aktualizacji dokonanych zgodnie z postanowieniami punktu 7.
- 9.4.2 Szczegółowe obowiązki Partnera Prywatnego w zakresie prowadzenia dokumentacji oraz sprawozdawczości w czasie trwania Okresu Projektowania i Budowy zostaną uwzględnione przez Partnera Prywatnego w Systemie Zapewnienia Jakości (którego sposób przygotowania został określony w PFU), a który musi zostać przedstawiony Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia najpóźniej w ciągu [dwudziestu (20)] Dni Roboczych od czasu rozpoczęcia Okresu Projektowania i Budowy oraz jego aktualizacja w ciągu [dwudziestu (20)] Dni Roboczych przed rozpoczęciem prowadzenia Robót Budowlanych.
- 9.4.3 Partner Prywatny będzie realizować Roboty Budowlane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz w sposób zgodny z:
 - (a) Przepisami Prawa;
 - (b) Umową (w tym PFU);
 - (c) Decyzjami Administracyjnymi;
 - (d) Dokumentacją Projektową;
 - (e) Harmonogramem Realizacji Przedsięwzięcia;
 - (f) Systemem Zapewnienia Jakości;
 - (g) pozostałą Dokumentacją Budowy.
- 9.4.4 Partner Prywatny będzie realizować Roboty Budowlane w charakterze inwestora w rozumieniu Przepisów Prawa, w tym Prawa Budowlanego.
- 9.4.5 Z zastrzeżeniem wystąpienia Przypadku Kompensacyjnego, Przypadku Siły Wyższej, Polecenia Zmiany lub Zmiany Umowy, a także punktu 3 **Załącznika nr 7 Mechanizm Wynagrodzenia**, Partner Prywatny ponosi ryzyko wzrostu kosztów wykonywania Robót Budowlanych.
- 9.4.6 Partner Prywatny będzie prowadził Dokumentację Budowy zgodnie z Przepisami Prawa, a także na [siedem (7)] Dni przed rozpoczęciem Robót Budowlanych prześle Podmiotowi Publicznemu oraz Inżynierowi Kontraktu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- 9.4.7 Partner Prywatny powoła kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego (w strukturze Inżyniera Kontraktu), a także zapewni nadzór autorski w rozumieniu Prawa Budowlanego.

- 9.4.8 Partner Prywatny wykona Roboty Budowlane za pomocą osób i podmiotów o niezbędnych kwalifikacjach zawodowych, posiadających wymagane uprawnienia oraz zapewni, aby osoby zatrudnione na stanowiskach wymagających zgodnie z Przepisami Prawa odpowiednich uprawnień, posiadały takie uprawnienia.
- 9.4.9 Partner Prywatny będzie niezwłocznie, nie później niż w terminie [dziesięciu (10)] Dni Roboczych informował Inżyniera Kontraktu o ujawnionych istotnych problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub terminowość wykonywanych Robót Budowlanych.

9.5 Monitorowanie prawidłowości realizacji Robót Budowlanych

- 9.5.1 Partner Prywatny będzie przekazywać Inżynierowi Kontraktu, Podmiotowi Publicznemu miesięczne raporty z przebiegu Robót Budowlanych, zgodnie ze wzorami określonymi w **Załączniku nr 15 Wzory Raportów**, w terminie [dziesięciu (10)] Dni Roboczych od zakończenia miesiąca kalendarzowego.
- 9.5.2 W Okresie Projektowania i Budowy przynajmniej raz na miesiąc, chyba że Podmiot Publiczny zgłosi uzasadnioną potrzebę dodatkowych spotkań (lub Strony zrezygnują ze spotkania), w siedzibie Podmiotu Publicznego lub innym uzgodnionym przez strony miejscu, będą odbywać się spotkania przedstawicieli Stron z Inżynierem Kontraktu w celu omówienia postępu realizacji Robót Budowlanych, w tym prawidłowości i terminowości ich wykonania.
- 9.5.3 Inżynier Kontraktu uprawniony będzie w każdym czasie do monitorowania sposobu wykonywania Robót Budowlanych przez Partnera Prywatnego, w tym do wstępu na Nieruchomość bez uprzedniego zawiadomienia Partnera Prywatnego w sposób i w zakresie zgodnym z Przepisami Prawa, w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza w celu oceny, czy są one wykonywane zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 9.4.1 - 9.4.3 oraz czy nie są zagrożone terminy wskazane w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia. Inżynier Kontraktu będzie uprawniony do wnoszenia swoich uwag i zaleceń, co do realizacji Robót Budowlanych. Partner Prywatny uwzględni uwagi i zalecenia Inżyniera Kontraktu, w zakresie w jakim będą one zgodne z Przepisami Prawa, Umową (w tym PFU i Umową z Inżynierem Kontraktu), Dokumentacją Budowy lub Normami.
- 9.5.4 Podmiot Publiczny będzie upoważniony do wstępu na Nieruchomość, wglądu w Dokumentację Budowy, przeprowadzania na własny koszt i rachunek badań i pomiarów, uczestniczenia w odbiorach częściowych Robót, odbiorach Robót zanikających i ulegających zakryciu, zgłoszonych do odbioru nie później niż na [1] Dzień Roboczy oraz wykonywania innych czynności, niezbędnych do stwierdzenia czy Roboty Budowlane są realizowane zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 9.4.1 – 9.4.3. Partner Prywatny zobowiązany będzie niezwłocznie udzielić Podmiotowi Publicznemu wszelkich wymaganych przez niego informacji w tym zakresie. Podmiot Publiczny poinformuje Partnera Prywatnego o zamiarze wykonania czynności, o których mowa w niniejszym punkcie Umowy na co najmniej [trzy (3)] Dni Robocze przed ich wykonaniem, jednocześnie wskazując upoważnione do tego osoby, chyba że wykonanie kontroli bez zapowiedzi będzie konieczne w związku z wykonywaniem przez Partnera Prywatnego Robót Budowlanych niezgodnie z Przepisami Prawa, Umową, Dokumentacją Budowy lub Normami lub w sposób zagrażający życiu, zdrowiu lub wystąpieniu znacznej szkody. Kontrola nie może być prowadzona w sposób istotnie zakłócający prowadzenie przez Partnera Prywatnego Robót Budowlanych.
- 9.5.5 Podmiot Publiczny będzie wykonywał swoje uprawnienia wynikające z niniejszego punktu 9.5 w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla Partnera Prywatnego.

9.6 Odbiory Robót Budowlanych zanikających oraz ulegających zakryciu

- 9.6.1 Partner Prywatny będzie informował Inżyniera Kontraktu oraz Podmiot Publiczny co najmniej na [1] Dzień Roboczy przed dniem, w którym ma być przeprowadzony przez Inżyniera Kontraktu każdy odbiór Robót Budowlanych zanikowych lub ulegających zakryciu.
- 9.6.2 Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonania Robót lub instalacji danego rodzaju, które w dalszym procesie Robót ulegną zakryciu i będą niedostępne.
- 9.6.3 Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek lub korekt, przed zakryciem Robót, bez hamowania ogólnego postępu Robót.
- 9.6.4 Do każdego odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu Partner Prywatny jest zobowiązany przedłożyć pomiary geodezyjne (przed ich zakryciem). Pomiary należy przedstawić dla instalacji i Robót Budowlanych np. w celu weryfikacji osiadania budynku. Ponadto dla każdego rodzaju Robót Partner Prywatny powinien załączyć dokumentację cyfrową w ilości dostosowanej do zakresu Robót, które podlegają odbiorowi, które podkreślają charakterystykę odbieranych Robót.
- 9.6.5 Gotowość danego fragmentu Robót zanikających i ulegających zakryciu do odbioru zgłasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy, z równoczesnym powiadomieniem Inżyniera Kontraktu i Podmiotu Publicznego z propozycją terminu odbioru.
- 9.6.6 Jakość i ilość Robót zanikających lub ulegających zakryciu ocenia Inżynier Kontraktu na podstawie dokumentów, zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi (SST) i uprzednimi ustaleniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia Robót.
- 9.6.7 Zakres odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje w szczególności:
 - (a) sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z Dokumentacją Projektową, w tym w szczególności zastosowanych materiałów,
 - (b) przeprowadzenie m.in. prób, badań i sprawdzeń, rozruchu.

9.7 Zakończenie Robót Budowlanych

- 9.7.1 Po zakończeniu Robót Budowlanych, Partner Prywatny usunie na własny koszt ich zaplecze, wszelkie budowle, obiekty, sprzęt, czasowe instalacje, urządzenia, które służyły do prowadzenia Robót Budowlanych oraz doprowadzi Obiekt oraz Nieruchomość do należytego porządku, umożliwiającego jego należyte użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
- 9.7.2 Gdy Roboty Budowlane zostaną ukończone, Partner Prywatny niezwłocznie, nie później niż w terminie [trzech (3)] Dni Roboczych zawiadomi na piśmie Podmiot Publiczny oraz Inżyniera Kontraktu, wzywając do rozpoczęcia czynności kontrolnych oraz Odbioru.
- 9.7.3 Inżynier Kontraktu przeprowadzi Odbiór w ciągu [dziesięciu (10)] Dni Roboczych od daty przekazania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, pod warunkiem przedłożenia przez Partnera Prywatnego kompletu dokumentów niezbędnych do dokonania Odbioru wskazanych w punkcie [...] PFU, zgodnie z Przepisami Prawa oraz Umową, w tym Pozwolenia na Użytkowanie.
- 9.7.4 Podmiot Publiczny:
 - (a) będzie uczestniczył w Odbiorze oraz

- (b) będzie uprawniony do wnoszenia, za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu bądź samodzielnie uwag i zastrzeżeń co do przebiegu Odbioru oraz ewentualnych wad i Usterek Obiektu ujawnionych w czasie Odbioru.

Partner Prywatny jest zobowiązany ustosunkować się do nich pisemnie w terminie [siedmiu (7)] Dni Roboczych od daty ich zgłoszenia przez Podmiot Publiczny za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu, chyba że Strony uzgodnią inny termin.

9.7.5 Inżynier Kontraktu w terminie [pięciu (5)] Dni Roboczych od zakończenia czynności kontrolnych w ramach Odbioru, powiadomi Podmiot Publiczny oraz Partnera Prywatnego, że w jego ocenie:

- (a) **Roboty Budowlane zostały ukończone zgodnie z Przepisami Prawa, Umową (w tym PFU i Koncepcją Projektową), Decyzjami Administracyjnymi, Dokumentacją Projektową oraz Normami,** Partner Prywatny uzyskał niezbędne Decyzje Administracyjne (w tym m.in. Pozwolenie na Użytkowanie), dokonał wymaganych Przepisami Prawa oraz wskazanych w PFU prób i badań, dokonał stosownego Wyposażenia Obiektu, wywiązał się z wszelkich zobowiązań wynikających z PFU lub Umowy dla Okresu Projektowania i Budowy, umożliwiające korzystanie z Obiektu przez Podmiot Publiczny oraz uzyskał zatwierdzenie Podmiotu Publicznego dla Dokumentacji Powykonawczej oraz Instrukcji Utrzymania.

W takiej sytuacji Inżynier Kontraktu, Podmiot Publiczny i Partner Prywatny podpiszą Protokół Ostatecznego Odbioru

albo

- (b) **Roboty Budowlane zostały ukończone zgodnie z Przepisami Prawa, Umową (w tym PFU), Decyzjami Administracyjnymi Dokumentacją Projektową oraz Normami,** Partner Prywatny uzyskał niezbędne Decyzje Administracyjne (w tym Pozwolenie na Użytkowanie), dokonał wymaganych prób i badań dokonał stosownego Wyposażenia Obiektu, wywiązał się z wszelkich zobowiązań wynikających z PFU lub Umowy dla Okresu Projektowania i Budowy, umożliwiające korzystanie z Obiektu przez Podmiot Publiczny, jednak w Robotach Budowlanych występują **Wady Nieistotne.**

W takiej sytuacji Inżynier Kontraktu, Podmiot Publiczny i Partner Prywatny podpiszą Protokół Ostatecznego Odbioru, zawierający zakres prac w celu usunięcia przez Partnera Prywatnego Wad Nieistotnych w terminie uzgodnionym przez Strony, uwzględniającym techniczny i organizacyjny charakter prac związanych z ich usuwaniem.

Po usunięciu Wad Nieistotnych wskazanych przez Inżyniera Kontraktu lub których obowiązek wykonania wynikał z Procedury Rozstrzygania Sporów, Partner Prywatny poinformuje o tym Inżyniera Kontraktu i Podmiot Publiczny, a Partner Prywatny oraz Inżynier Kontraktu ustalą niezwłocznie, nie później niż w terminie [pięciu (5)] Dni Roboczych datę przeglądu usuniętych Wad Nieistotnych, skutkującego sporządzeniem i podpisaniem przez Strony protokołu usunięcia Wad Nieistotnych, która nie może przypadać później niż na [pięć (5)] Dni Roboczych od dnia doręczenia Inżynierowi Kontraktu powiadomienia o zakończeniu usuwania Wad Nieistotnych;

albo

- (c) **W Robotach Budowlanych występują Wady Istotne.**

W takim przypadku Inżynier Kontraktu odmówi dokonania Odbioru, wskazując przyczyny odmowy dokonania Odbioru oraz termin i zakres prac w celu usunięcia przez Partnera Prywatnego Wad Istotnych.

Partner Prywatny będzie zobowiązany do usunięcia Wad Istotnych, w terminie uwzględniającym techniczny i organizacyjny charakter prac związanych z usuwaniem Wad Istotnych, nie krótszym niż [dziesięciu (10)] Dni Roboczych, chyba że Partner Prywatny wykaże w tym terminie w sposób jednoznaczny brak podstaw dla ich usunięcia lub też nie będzie zgadzał się z oceną zakwalifikowania uchybienia jako Wady Istotnej. W takim przypadku, Inżynier Kontraktu może wycofać albo podtrzymać swoje zastrzeżenia i uwagi w całości lub w części. Inżynier Kontraktu poinformuje Podmiot Publiczny w ciągu kolejnych [dziesięciu (10)] Dni Roboczych o podtrzymanych przez niego uwagach i zastrzeżeniach, jeżeli w dalszym ciągu, mimo ich podtrzymania, Partner Prywatny nie będzie zamierzał ich uwzględnić. W ciągu [siedmiu (7)] Dni Roboczych, Podmiot Publiczny podtrzyma lub odrzuci część lub całość uwag i zastrzeżeń Inżyniera Kontraktu. Każda ze Stron będzie uprawniona do wszczęcia Procedury Rozstrzygania Sporów co do zasadności uwag i zastrzeżeń Inżyniera Kontraktu, które zostały podtrzymane przez Podmiot Publiczny.

Po usunięciu Wad Istotnych wskazanych przez Inżyniera Kontraktu lub których obowiązek wykonania wynikał z Procedury Rozstrzygania Sporów, Partner Prywatny poinformuje o tym Inżyniera Kontraktu i Podmiot Publiczny, a Partner Prywatny oraz Inżynier Kontraktu i Podmiot Publiczny ustalą niezwłocznie, nie później niż w terminie [pięciu (5)] Dni Roboczych datę przeglądu usuniętych Wad Istotnych (lub kolejną datę Odbioru jeżeli Inżynier Kontraktu lub Podmiot Publiczny wcześniej odmówił dokonania Odbioru powołując się na występowanie Wad Istotnych), która nie może przypadać później niż na [pięć (5)] Dni Roboczych od dnia doręczenia Inżynierowi Kontraktu powiadomienia o zakończeniu wykonania usuwania Wad Istotnych.

- 9.7.6 W przypadku, jeżeli zgodnie z rozstrzygnięciem sporu, o którym mowa w punkcie 9.7.5 lit. c zastrzeżenia i uwagi Inżyniera Kontraktu, podtrzymane przez Podmiot Publiczny, okażą się niezasadne, wówczas będzie to stanowiło Przypadek Kompensacyjny.
- 9.7.7 W przypadku gdy Data Zakończenia Robót (potwierdzona wydaniem Protokołu Ostatecznego Odbioru) nastąpi przed terminem ustalonym w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia, Okres Utrzymania nie ulega przedłużeniu, a Podmiot Publiczny rozpocznie płatności Wynagrodzenia od Pierwszego Dnia Dostępności.
- 9.7.8 W przypadku gdy Data Zakończenia Robót (potwierdzona wydaniem Protokołu Ostatecznego Odbioru) nastąpi po terminie ustalonym w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia, Okres Utrzymania nie ulega skróceniu, a Podmiot Publiczny rozpocznie płatności Wynagrodzenia od Pierwszego Dnia Dostępności.
- 9.7.9 Wydanie Protokołu Ostatecznego Odbioru jest równoznaczne z uznaniem przez Podmiot Publiczny, że Obiekt został wykonany zgodnie z Umową, oraz że może być użytkowany przez Podmiot Publiczny, a także stanowi podstawę do ustalenia wartości Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne, o której mowa w punkcie 13.4.

- 9.7.10 Po zakończeniu Robót Budowlanych, nie później niż w terminie [sześćdziesięciu (60)] Dni od daty wystawienia Protokołu Ostatecznego Odbioru, Partner Prywatny wykona i przekaze Podmiotowi Publicznemu Dokumentację Powykonawczą (2 egzemplarze), wskazującą i opisującą powstałe w ramach realizacji Umowy środki trwałe oraz ich wartości netto i brutto (tj. bez VAT i z VAT) w złotych, wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami księgowymi, na podstawie których możliwe będzie właściwe ujęcie Obiektu w księgach rachunkowych Podmiotu Publicznego, a następnie jego amortyzowanie przez Podmiot Publiczny.

10. OKRES UTRZYMANIA

10.1 Instrukcja Utrzymania

- 10.1.1 Nie później niż w terminie [czterdziestu pięciu (45)] Dni Roboczych przed przewidywaną Datą Zakończenia Robót wskazaną w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia, Partner Prywatny przedstawi Podmiotowi Publicznemu oraz Inżynierowi Kontraktu projekt Instrukcji Utrzymania w odniesieniu do zakresu wskazanego w **Załączniku nr 6 Standardy Utrzymania. Zakres Instrukcji Utrzymania stanowi Załącznik nr 17 Zakres Instrukcji Utrzymania.**
- 10.1.2 Podmiot Publiczny zatwierdzi lub odrzuci taki projekt Instrukcji Utrzymania w terminie [dwudziestu (20)] Dni Roboczych od jego otrzymania, przy czym może on odrzucić taki projekt tylko w zakresie, w jakim będzie on sprzeczny z Umową, Przepisami Prawa, lub spowoduje nadmierne i nieuzasadnione obowiązki lub koszty po stronie Podmiotu Publicznego – w takim przypadku przedstawi stosowne uzasadnienie. Odrzucenie Instrukcji Utrzymania wymaga uzasadnienia. Po ponownym przekazaniu poprawionego projektu Instrukcji Utrzymania w terminie kolejnych [dziesięciu (10)] Dni Roboczych, Podmiot Publiczny zatwierdzi ją lub odrzuci z uzasadnionymi uwagami w terminie [dziesięciu (10)] Dni Roboczych. W przypadku powtórnego odrzucenia części lub całości Instrukcji Utrzymania każda ze Stron może skierować spór do rozstrzygnięcia w ramach Procedury Rozstrzygania Sporów.
- 10.1.3 Jeśli Podmiot Publiczny nie zatwierdzi ani nie odrzuci Instrukcji Utrzymania w terminie określonym w punkcie 10.1.2, wówczas uznaje się, że Instrukcja Utrzymania została zatwierdzona w kształcie przedstawionym przez Partnera Prywatnego.
- 10.1.4 W przypadku utrzymywania Obiektu bez zatwierdzonej w powyższym trybie Instrukcji Utrzymania postanowienia dotyczące Niewłaściwego Użytkowania Obiektu przez Podmiot Publiczny nie będą miały zastosowania.
- 10.1.5 Partner Prywatny może dokonywać aktualizacji lub zmian Instrukcji Utrzymania w dowolnym czasie, po ich zatwierdzeniu przez Podmiot Publiczny. Punkty 10.1.2 – 10.1.3 stosuje się odpowiednio.
- 10.1.6 Zatwierdzenie Instrukcji Utrzymania przez Podmiot Publiczny nie zwalnia Partnera Prywatnego z odpowiedzialności na mocy Umowy, za jakość Utrzymania oraz zapewnienie Dostępności Obiektu. Partner Prywatny nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnych z Instrukcją Utrzymania działań Podmiotu Publicznego.

10.2 Pierwszy Dzień Dostępności – początek Okresu Utrzymania

Pierwszym Dniem Dostępności i początkiem Okresu Utrzymania będzie pierwszy Dzień następujący po Dacie Zakończenia Robót.

10.3 Zasady Ogólne, Ryzyko Dostępności

- 10.3.1 Z zastrzeżeniem punktu 10.3.2 poniżej, w Okresie Utrzymania Partner Prywatny ponosi odpowiedzialność za Utrzymanie i zapewnienie Dostępności Obiektu w zakresie i na zasadach określonych Przepisami Prawa, Umową i Standardami Utrzymania określonymi w **Załączniku nr 6 Standardy Utrzymania**.
- 10.3.2 W Okresie Utrzymania Partner Prywatny ponosi ryzyko związane z Utrzymaniem i zapewnieniem Dostępności, chyba że brak lub nienależyte Utrzymanie, brak lub ograniczenie Dostępności, wynika z nienależytego wykonania Usług Podmiotu Publicznego, Przypadku Kompensacyjnego, Przypadku Siły Wyższej, Polecenia Zmiany, Aktów Wandalizmu lub Niewłaściwego Użytkowania Obiektu, a także innych przyczyn niezależnych od Partnera Prywatnego.
- 10.3.3 Partner Prywatny ponosi względem Podmiotu Publicznego odpowiedzialność za skutki nienależytego Utrzymania oraz niezapewnienia Dostępności poprzez naliczanie Punktów Karnych, w wysokości określonej w **Załączniku nr 6 Standardy Utrzymania**, proporcjonalne obniżenie Wynagrodzenia zgodnie z **Załącznikiem nr 7 Mechanizm Wynagrodzenia**, z wyjątkiem okoliczności wyraźnie w Umowie wyłączających jego odpowiedzialność.
- 10.3.4 W Okresie Utrzymania Partner Prywatny ponosi ryzyko wzrostu kosztów, związanych z Utrzymaniem i zapewnieniem Dostępności Obiektu, z zastrzeżeniem mechanizmu waloryzacji Wynagrodzenia opisanego w **Załączniku nr 7 Mechanizm Wynagrodzenia** oraz zmiany kosztów, która może nastąpić w wyniku Zmiany Prawa, Przypadku Kompensacyjnego, Polecenia Zmiany lub Przypadku Siły Wyższej.
- 10.3.5 Strony zobowiązują się dołożyć starań, aby ich działania w ramach Utrzymania były wykonywane w sposób jak najmniej uciążliwy dla drugiej Strony i aby minimalizowały niedogodności, koszty, zakłócenia oraz szkody wobec drugiej Strony, przy uwzględnieniu danego rodzaju działań, określonych w **Załączniku nr 6 Standardy Utrzymania**.
- 10.3.6 W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że w Okresie Utrzymania Podmiot Publiczny będzie podatnikiem podatku od nieruchomości.
- 10.3.7 W przypadku sporu co do zasadności lub wysokości naliczonych Punktów Karnych Partner Prywatny nie będzie obciążany skutkami ich naliczenia, w tym korektami Wynagrodzenia ani powstaniem przesłanek wypowiedzenia Umowy, o których mowa w punkcie 20.2. lit. f, do czasu rozstrzygnięcia sporu. Punkty Karne będą naliczone w wysokości ustalonej w wyniku Procedury Rozstrzygania Sporów.
- 10.3.8 Wyłączenia w zakresie naliczania Punktów Karnych w Okresie Utrzymania określa **Załącznik nr 6 Standardy Utrzymania**.

10.4 Zakres zadań i Usług Podmiotu Publicznego

- 10.4.1 Podmiot Publiczny jest właścicielem Nieruchomości oraz Obiektu w Okresie Utrzymania.
- 10.4.2 Podmiot Publiczny na własny koszt i ryzyko wykonuje część zadań związanych z zarządzaniem, a w odniesieniu do Utrzymania Obiektu, w zakresie określonym w **Załączniku nr 6 Standardy Utrzymania**. W tym zakresie Podmiot Publiczny ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonanie.

- 10.4.3 Partner Prywatny będzie odpowiedzialny za terminowe i prawidłowe wykonanie w stosunku do Obiektu, na własny koszt wszelkich serwisów urządzeń i instalacji, przeglądów oraz kontroli, w tym kontroli okresowych wymaganych przez obowiązujące Przepisy Prawa w szczególności przez Prawo Budowlane, także w przypadku, gdy zgodnie z Przepisami Prawa wykonanie takich kontroli spoczywa na właścicielu poszczególnych elementów wchodzących w skład Obiektu. Partner Prywatny udostępni Podmiotowi Publicznemu kopie protokołów z przeprowadzonych kontroli oraz innych dokumentów z nimi związanych nie później niż w terminie [siedmiu (7)] Dni od dnia przeprowadzenia kontroli. Dopuszcza się archiwizację i udostępnianie dokumentów pokontrolnych w dostępnej dla Podmiotu Publicznego platformie elektronicznej.

11. PODWYKONAWCY

11.1 Postanowienia Ogólne

- 11.1.1 Partner Prywatny może wykonać prace objęte Umową przez Podwykonawców, na warunkach określonych w Umowie.
- 11.1.2 W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że Podmiot Publiczny w ramach Przedsięwzięcia nie odpowiada za wynagrodzenie należne Podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom. W tym zakresie do Podmiotu Publicznego nie stosuje się przepisów art. 647(1) Kodeksu Cywilnego dotyczących odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie należne Podwykonawcy Robót Budowlanych.
- 11.1.3 Partner Prywatny odpowiada za działanie i zaniechanie Podwykonawców i dalszych podwykonawców, tak jak za własne działanie lub zaniechanie, zgodnie z art. 474 Kodeksu Cywilnego.
- 11.1.4 Partner Prywatny zobowiązuje się zawrzeć w umowach z Podwykonawcą:
- (a) oświadczenie, że Podwykonawca jest świadomy, że Partner Prywatny odpowiada solidarnie wraz z tym Podwykonawcą za zapłatę wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom; oraz
 - (b) zobowiązanie do uzyskania przez Podwykonawcę takiego oświadczenia od dalszych Podwykonawców w umowach zawieranych pomiędzy tym Podwykonawcą a dalszymi Podwykonawcami.
- 11.1.5 Partner Prywatny zobowiązuje się do przekazania Podmiotowi Publicznemu dowodów (w szczególności kopia oświadczenia, wydruk z poczty elektronicznej) że oświadczenia i zobowiązania określone w punkcie 11.1.4 zostały wykonane, w terminie nie późniejszym niż [siedem (7)] Dni Roboczych od dnia ich wykonania.
- 11.1.6 W przypadku, gdyby wskutek jakichkolwiek zdarzeń prawnych, w tym orzeczeń, zostałyby ustalona odpowiedzialność Podmiotu Publicznego za roszczenia zgłoszone przez jakikolwiek podmiot, w tym za zapłatę wynagrodzenia względem osób wykonujących prace, w tym Roboty Budowlane, dostawy bądź usługi w zakresie budowy lub utrzymania Obiektu w związku z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem zobowiązań Partnera Prywatnego wynikających z Umowy, Partner Prywatny zobowiązuje się złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przejęcie długu Podmiotu Publicznego w rozumieniu przepisu art. 519 Kodeksu Cywilnego, na skutek czego Podmiot Publiczny zostanie z długu zwolniony.

11.2 Podmioty trzecie udostępniające zasoby na rzecz Partnera Prywatnego

- 11.2.1 *[Partner Prywatny oświadcza że podmiot trzeci [...]] (nazwa podmiotu trzeciego – podwykonawcy), na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu będzie realizował Przedsięwzięcie w następującym zakresie:]*

- 11.2.2 *[W przypadku zmiany Podwykonawcy, na którego zasoby Partner Prywatny powoływał się w celu wykazania spełniania warunku udziału w Postępowaniu, Partner Prywatny jest zobowiązany wykazać Podmiotowi Publicznemu, iż proponowany nowy Podwykonawca spełnia warunki udziału lub kryteria selekcji w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca Partnera Prywatnego, na którego zasoby Partner Prywatny powoływał się w trakcie Postępowania].*

12. FINANSOWANIE

12.1 Postanowienia ogólne

- 12.1.1 Partner Prywatny jest odpowiedzialny za zapewnienie Środków na Realizację Przedsięwzięcia w wysokości pozwalającej na jego prawidłową realizację, w tym, w szczególności na pokrycie kosztów realizacji Prac Projektowych, Robót Budowlanych i Utrzymania zgodnie z Umową.
- 12.1.2 Partner Prywatny może pozyskać Środki na Realizację Przedsięwzięcia wyłącznie poprzez Finansowanie Główne lub Finansowanie Kapitałowe. Struktura Finansowania przewidziana w Ofercie może ulec zmianie w okolicznościach przewidzianych Umową.
- 12.1.3 O ile Umowa nie stanowi inaczej (w tym z uwzględnieniem punktu 12.6.2 lit. d oraz punktu 4 **Załącznika nr 7 Mechanizm Wynagrodzenia**), ryzyko wszelkich zdarzeń powodujących zwiększenie kosztów Finansowania (w tym kosztów związanych z udzieleniem lub zmianą warunków udzielonego Finansowania), z zastrzeżeniem punktu 12.1.6 Umowy, w stosunku do warunków oszacowanych i przedstawionych w Ofercie, ponosi Partner Prywatny. Powyższe zdarzenia nie będą stanowić Przypadku Kompensacyjnego.
- 12.1.4 Dokumenty Finansowania mogą być zawarte w języku angielskim. Dokumenty, które będą przedstawiane Podmiotowi Publicznemu zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Partner Prywatny przetłumaczy na język polski na swój koszt. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe Dokumentów Finansowania.
- 12.1.5 Partner Prywatny powiadomi Podmiot Publiczny o faktycznej Dacie Uruchomienia Finansowania (to jest spełnieniu przez Partnera Prywatnego wszystkich warunków zawieszających uruchomienie Finansowania Głównego) nie później niż w terminie [pięciu (5)] Dni Roboczych od jej wystąpienia.
- 12.1.6 Ryzyko zmiany stopy procentowej w rozumieniu **Załącznika nr 7 Mechanizm Wynagrodzenia** jest wyłącznym ryzykiem Podmiotu Publicznego, począwszy od dnia złożenia Oferty.
- 12.1.7 Ryzyko zmiany kursów walut jest wyłącznym ryzykiem Partnera Prywatnego.

12.2 Zamknięcie Finansowe

- 12.2.1 Partner Prywatny dołoży wszelkich starań w celu doprowadzenia do jak najszybszego Zamknięcia Finansowego. Powinno ono nastąpić nie później niż w terminie [trzystu sześćdziesięciu pięciu (365)] Dni od Daty Zawarcia Umowy.

- 12.2.2 W przypadku niedotrzymania przez Partnera Prywatnego wskazanego w punkcie 12.2.1 terminu Zamknięcia Finansowego, Podmiot Publiczny – o ile Partner Prywatny uprawdopodobni możliwość dokonania Zamknięcia Finansowego, składając Podmiotowi Publicznemu stosowny wniosek w tej sprawie, w terminie nie późniejszym, niż na [dwadzieścia jeden (21)] Dni przed upływem terminu Zamknięcia Finansowego - może przedłużyć Partnerowi Prywatnemu termin na doprowadzenie do Zamknięcia Finansowego. Termin Zamknięcia Finansowego Podmiot Publiczny może przedłużyć tylko raz lub wielokrotnie, z zastrzeżeniem, że termin ten nie przekroczy [stu dwudziestu (120)] Dni od pierwotnego terminu Zamknięcia Finansowego. Podmiot Publiczny nie odmówi wydłużenia terminu na dokonanie Zamknięcia Finansowego również ponad termin wskazany w zdaniu poprzedzającym, o ile Zamknięcie Finansowe w racjonalnie dokonanej ocenie Podmiotu Publicznego będzie prawdopodobne. W tym celu Podmiot Publiczny oceni również postęp, zakres i jakość Prac Projektowych. Bieg terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim ulega zawieszeniu w sytuacji, w której brak Zamknięcia Finansowego jest następstwem Przypadku Kompensacyjnego, Przypadku Dostosowania, Polecenia Zmiany, Nadzwyczajnego Zakłócenia na Rynkach Finansowych lub Przypadku Siły Wyższej, a także wynikiem decyzji Organów Administracji (w tym Komisji Nadzoru Finansowego) - do czasu ustania skutków takiego zdarzenia.
- 12.2.3 Podmiot Publiczny poinformuje Partnera Prywatnego o swojej decyzji w przedmiocie przedłużenia terminu Zamknięcia Finansowego najpóźniej w terminie [siedmiu (7)] Dni od otrzymania od Partnera Prywatnego wniosku o przedłużenie terminu. W zawiadomieniu Podmiot Publiczny wyznaczy Partnerowi Prywatnemu nowy, odpowiedni termin Zamknięcia Finansowego.
- 12.2.4 Niezależnie od daty, w której nastąpi Zamknięcie Finansowe, nie ulegnie zwiększeniu Wynagrodzenie Partnera Prywatnego w stosunku do tego przedstawionego w Ofercie. Wszelkie zwiększenie kosztów Finansowania takich jak marża, prowizje lub inne opłaty (w związku ze zmianą warunków finansowania przez Podmioty Finansujące, a w konsekwencji zawarcia Umów Finansowania Głównego lub Umów Finansowania Kapitałowego na warunkach innych niż przedstawione w Ofercie), ponosi Partner Prywatny, z zastrzeżeniem punktu 12.1.6. Umowy oraz z zastrzeżeniem zdarzeń nadzwyczajnych, w szczególności Przypadku Siły Wyższej, Zmiany Prawa, zmiany Umowy, Polecenia Zmiany lub Przypadku Kompensacyjnego.
- 12.2.5 Partner Prywatny może, w terminach przewidzianych w punkcie 12.2.1. – 12.2.2, w całości lub w części zastąpić Finansowanie Główne Finansowaniem Kapitałowym w postaci Umów Finansowania Kapitałowego lub Wkładu Pieniężnego Wspólników. Kwota Finansowania zapewniona na podstawie Umów Finansowania Kapitałowego lub wniesiona jako Wkład Pieniężny Wspólników powinna odpowiadać założonej w Ofercie kwocie Finansowania na podstawie Umów Finansowania Głównego, z wyłączeniem wszystkich uwzględnionych w Ofercie kosztów związanych z zamiarem zaciągnięcia Finansowania Głównego, w tym kwoty odzwierciedlającej koszty odsetek, prowizji, fundowania rachunków obsługi Finansowania Głównego.
- 12.2.6 Zmiana struktury Finansowania nie może zwiększyć Wynagrodzenia należnego Partnerowi Prywatnemu w stosunku do tego przedstawionego w Ofercie, co jednak nie dotyczy zmiany finansowania w zakresie zmiany wskaźnika WIBOR.
- 12.2.7 Zapewnienie Finansowania Kapitałowego, o którym mowa w punkcie 12.2.5 jest równoznaczne z doprowadzeniem do Zamknięcia Finansowego.

- 12.2.8 W celu wykazania w sposób niebudzący wątpliwości, że Partner Prywatny zapewnił Finansowanie na całość Przedsięwzięcia, Partner Prywatny jest zobowiązany do przekazania Podmiotowi Publicznemu kopii zawartych Umów Finansowania Głównego oraz Umów Finansowania Kapitałowego, o których mowa w punkcie 12.2.5, lub przedstawienia dowodów wniesienia Wkładu Pieniężnego Wspólników nie później niż w terminie [pięciu (5)] Dni Roboczych od dnia zaistnienia tych zdarzeń. W przypadku zaistnienia tych zdarzeń przed zawarciem Umowy, Partner Prywatny zobowiązany jest do przedstawienia wskazanych dokumentów Podmiotowi Publicznemu w terminie [pięciu (5)] Dni Roboczych od Daty Zawarcia Umowy.

12.3 Finansowanie Kapitałowe

- 12.3.1 W przypadku, gdy struktura Finansowania Przedsięwzięcia będzie zakładała (częściowe lub całkowite) Finansowanie Kapitałowe w formie instrumentów dłużnych, zawarcie Umów Finansowania Kapitałowego nastąpi nie później niż w terminach wskazanych w punkcie 12.2.1.
- 12.3.2 W przypadku gdy na skutek zmiany struktury Finansowania, o której mowa w punktach 12.2.5 oraz 12.3.3 zmianie ulegną warunki Umów Finansowania Kapitałowego w stosunku do tych przedstawionych w Ofercie, Partner Prywatny może zawrzeć Umowy Finansowania Kapitałowego na tych nowych warunkach, przy czym nie może to spowodować, iż zwiększy się Wynagrodzenie należne Partnerowi Prywatnemu w stosunku do tego przedstawionego w Ofercie.
- 12.3.3 Partner Prywatny może w terminie przewidzianym w punkcie 12.2.1 zawrzeć w miejsce Umów Finansowania Kapitałowego Umowy Finansowania Głównego lub wnieść Wkład Pieniężny Wspólników. Kwota Finansowania zapewniona na podstawie tych Umów Finansowania Głównego lub Wkładu Pieniężnego Wspólników powinna odpowiadać założonej w Ofercie kwocie Finansowania na podstawie Umów Finansowania Kapitałowego. Wskazana zmiana (która może obejmować także jedynie część kwoty Finansowania, która zgodnie z Ofertą miała być zapewniona na podstawie Umów Finansowania Kapitałowego) nie może powodować zwiększenia Wynagrodzenia należnego Partnerowi Prywatnemu w stosunku do tego przedstawionego w Ofercie. Zwiększenie kosztów obsługi Finansowania Głównego w stosunku do tego przedłożonego w Ofercie ponosi Partner Prywatny.
- 12.3.4 Partner Prywatny jest zobowiązany do przekazania Podmiotowi Publicznemu kopii umów, o których mowa w punktach 12.3.1 lub 12.3.3, lub przedstawienia dowodów wniesienia Wkładu Pieniężnego Wspólników nie później niż w terminie [pięciu (5)] Dni Roboczych od dnia zaistnienia tych zdarzeń. W przypadku zaistnienia tych zdarzeń przed zawarciem Umowy, Partner Prywatny zobowiązany jest do przedstawienia wskazanych dokumentów Podmiotowi Publicznemu w terminie [pięciu (5)] Dni Roboczych od Daty Zawarcia Umowy.
- 12.3.5 W części, w której struktura Finansowania będzie zakładała wniesienie Wkładu Pieniężnego Wspólników, wkład ten zostanie wniesiony do Partnera Prywatnego przez jego Wspólników na pokrycie kapitałów własnych Partnera Prywatnego nie później niż w terminach określonych w Modelu Finansowym.

12.4 Skutki Braku Zamknięcia Finansowego

- 12.4.1. Partner Prywatny zobowiązuje się do doprowadzenia do Zamknięcia Finansowego w terminie określonym w Umowie. W przypadku braku doprowadzenia przez Partnera Prywatnego do Zamknięcia Finansowego z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego lub Instytucji Finansującej, stanowi to przesłankę wypowiedzenia Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Partner Prywatny, zgodnie z punktem 20.2 lit. h Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości, w takim przypadku nie stosuje się postanowień **Załącznika Nr 11 Rozliczenia Stron na Wypadek Wygaśnięcia Umowy**, z wyjątkiem punktów 1.1.2 – 1.1.4 **Załącznika Nr 11 Rozliczenia Stron na Wypadek Wygaśnięcia Umowy**.
- 12.4.2. Brak Zamknięcia Finansowego z uwagi na brak zawarcia Umowy Bezpośredniej z winy Podmiotu Publicznego stanowi przesłankę do rozwiązania Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Podmiot Publiczny, zgodnie z punktem 20.3 lit. c. W celu uniknięcia wątpliwości, w takim przypadku nie stosuje się postanowień **Załącznika Nr 11 Rozliczenia Stron na Wypadek Wygaśnięcia Umowy**, z wyjątkiem punktów 1.1.2 – 1.1.4 **Załącznika Nr 11 Rozliczenia Stron na Wypadek Wygaśnięcia Umowy**.

12.5 Model Finansowy

- 12.5.1 W terminie [sześćdziesięciu (60)] Dni od Daty Zawarcia Umowy Partner Prywatny przekaze Podmiotowi Publicznemu Model Finansowy wraz z opinią niezależnego doradcy specjalizującego się w modelowaniu finansowym i/lub wycenach, która powinna stwierdzać (w zakresie Oferty), że:
- (a) wymogi Podmiotów Finansujących (lub założenia Partnera Prywatnego co do tych wymogów) w zakresie uwzględnionych w Modelu Finansowym wskaźników finansowych dotyczących obsługi i spłaty Finansowania Głównego są spełnione w okresie obowiązywania Umowy;
 - (b) Model Finansowy jest spójny wewnętrznie oraz logicznie, a wszystkie obliczenia arytmetyczne w nim zawarte zostały wykonane poprawnie;
 - (c) Model Finansowy zestawiony został zgodnie z polskimi Przepisami Prawa dotyczącymi podatków oraz innych zobowiązań publicznoprawnych;
 - (d) Model Finansowy zestawiony został zgodnie z Przepisami Prawa dotyczącymi rachunkowości w zakresie stosowanym przez Partnera Prywatnego;
 - (e) informacje zawarte w SWZ (w szczególności w instrukcji przygotowania Modelu Finansowego, Umowie, Załączniku nr 7 Mechanizm Wynagrodzenia oraz w warunkach Finansowania lub Umowach Finansowania Głównego przedstawionych przez Podmioty Finansujące) zostały prawidłowo uwzględnione w Modelu Finansowym.
- 12.5.2 Model Finansowy stanowi narzędzie zawierające zbiór formuł służących do dokonywania obliczeń na potrzeby wykonywania Umowy.
- 12.5.3 Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umownych, wewnętrzna stopa zwrotu z Finansowania Kapitałowego (EIRR) wynikająca z Oferty wynosi [...] % po opodatkowaniu podatkiem dochodowym Partnera Prywatnego (przed opodatkowaniem dywidendy).

- 12.5.4 Wszelkie konsekwencje finansowe wynikające z nieprawidłowych założeń przyjętych przez Partnera Prywatnego na potrzeby sporządzenia Modelu Finansowego, a także błędów związanych z mechaniką funkcjonowania Modelu Finansowego obciążają Partnera Prywatnego.

12.6 Aktualizacja Modelu Finansowego

- 12.6.1 Aktualizacja Modelu Finansowego polega na rekalkulacji wysokości Wynagrodzenia przy założeniu, że:
- (a) wewnętrzna stopa zwrotu (EIRR) nie ulega zmianie, z zastrzeżeniem punktu 12.7.5;
 - (b) pozostałe założenia w Księdze Założeń w Modelu Finansowym (poza tymi, które są przedmiotem konkretnego zdarzenia uzasadniającego aktualizację) nie ulegają zmianie;
 - (c) wymogi Podmiotów Finansujących (lub założenia Partnera Prywatnego co do tych wymogów) w zakresie uwzględnionych w Modelu Finansowym wskaźników finansowych dotyczących obsługi i spłaty Finansowania Głównego są spełnione w okresie obowiązywania Umowy.
- 12.6.2 Strony postanawiają, że okolicznościami stanowiącymi podstawę do aktualizacji Modelu Finansowego mogą być wyłącznie następujące zdarzenia:
- (a) wystąpienie Przypadku Dostosowania, Przypadku Kompensacyjnego, Polecenia Zmiany lub Przypadku Siły Wyższej, o ile nie jest w inny sposób rozliczony;
 - (b) zaakceptowana przez Podmiot Publiczny Istotna Zmiana Finansowania;
 - (c) zmiana Umowy;
 - (d) aktualizacja wartości Nakładów Inwestycyjnych przed wystawieniem Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne poprzez zastąpienie referencyjnej stopy procentowej określonej w Ofercie, rzeczywistą stawką WIBOR (lub odpowiednią stawką innego wskaźnika referencyjnego, będącego następcą WIBOR, zgodnie z Przepisami Prawa) obowiązującą w Okresie Projektowania i Budowy;
 - (e) rozliczenie Stron w związku z wygaśnięciem Umowy;
 - (f) inna okoliczność, jeżeli obie Strony zgodnie uznają ją za uzasadniającą aktualizację Modelu Finansowego.
- 12.6.3 W Okresie Projektowania i Budowy aktualizacja Modelu Finansowego nastąpi jednokrotnie przed wystawieniem Faktury za Nakłady Inwestycyjne i uwzględniać będzie wszystkie okoliczności, o których mowa w punkcie 12.6.2.
- 12.6.4 W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że okolicznościami stanowiącymi podstawę do aktualizacji Modelu Finansowego nie są zmiany Wynagrodzenia Partnera Prywatnego w ramach indeksacji na zasadach określonych w **Załączniku nr 7 Mechanizm Wynagrodzenia**.

- 12.6.5 W przypadku, gdy aktualizacja Modelu Finansowego następuje na żądanie Podmiotu Publicznego, Partner Prywatny jest zobowiązany do jej przedłożenia wraz z opinią niezależnego doradcy finansowego, o której mowa w punkcie 12.6.6. w ciągu [sześćdziesięciu (60)] Dni od dnia złożenia przez Podmiot Publiczny stosownego żądania lub innym uzgodnionym przez Strony. Opinia niezależnego doradcy finansowego nie będzie wymagana jeżeli Podmiot Publiczny zrezygnuje z tego wymogu. Opinia nie będzie wymagana w przypadku, gdy zmiany wprowadzane do Modelu Finansowego uprzednio podlegającemu przeglądowi mają charakter wyłącznie kalkulacyjny i nie wymagają zmiany mechaniki modelu (w szczególności układ formuł, skróty, sposób przeliczania).
- 12.6.6 Partner Prywatny przedkłada Podmiotowi Publicznemu zaktualizowany Model Finansowy Przedsięwzięcia wraz z opinią niezależnego doradcy finansowego wystawioną na rzecz Podmiotu Publicznego, potwierdzającą spełnienie wymagań, o których mowa w punkcie 12.5.1 i która zostanie uzupełniona poprzez stwierdzenie:
- (a) poprawności wprowadzenia zmian do zaktualizowanego Modelu Finansowego,
 - (b) braku zmiany wewnętrznej stopy zwrotu (EIRR) z zastrzeżeniem punktu 12.7.5 wyznaczonego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
 - (c) spełnienia wymogów Podmiotów Finansujących (lub założenia Partnera Prywatnego co do tych wymogów) w zakresie uwzględnionych w Modelu Finansowym wskaźników finansowych dotyczących obsługi i spłaty Finansowania Głównego w okresie obowiązywania Umowy.
- 12.6.7 Wynagrodzenie należne Partnerowi Prywatnemu z tytułu wykonywania Umowy po wystąpieniu okoliczności, o których mowa w punkcie 12.6.2, będzie obliczane na podstawie zaktualizowanego Modelu Finansowego poczynwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym Podmiotowi Publicznemu został przedłożony zaktualizowany Model Finansowy wraz z uzupełnioną opinią niezależnego doradcy finansowego.
- 12.6.8 Koszty opinii do zaktualizowanego Modelu Finansowego są ponoszone w całości przez Partnera Prywatnego, chyba że Model Finansowy wymaga aktualizacji w związku z wystąpieniem Przypadku Dostosowania bądź Polecenia Zmiany. W takim przypadku koszt opinii ponosi Podmiot Publiczny. Strony mogą uzgodnić odstępnie od wymogu wydania opinii do zaktualizowanego Modelu Finansowego lub też ograniczyć zakres opinii. W sytuacji Przypadku Siły Wyższej Strony poniosą koszty po połowie.

12.7 Zmiana Finansowania, podział zysku ze zmiany Finansowania

- 12.7.1 Istotna Zmiana Finansowania może zostać dokonana po Dacie Zamknięcia Finansowego za porozumieniem Stron (z zastrzeżeniem postanowień Umowy Bezpośredniej).
- 12.7.2 Istotna Zmiana Finansowania nie może zmienić Wynagrodzenia należnego Partnerowi Prywatnemu w stosunku do tego przedstawionego w Ofercie, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy.
- 12.7.3 Składając wniosek o wyrażenie zgody na Istotną Zmianę Finansowania, Partner Prywatny powinien przedstawić Podmiotowi Publicznemu:

- (a) informacje dotyczące planowanej zmiany obejmujące wskazanie i opis wszystkich istotnych elementów podlegających zmianie oraz rezultatów tych zmian, w tym w szczególności kalkulację korzyści wynikającej z planowanej zmiany pomniejszonych o uzasadnione koszty, jakie Partner Prywatny będzie musiał ponieść w związku ze zmianą finansowania;
 - (b) aktualizację Modelu Finansowego w wariantcie ze zmianą oraz bez niej, wraz z wyliczeniem oczekiwanych skutków zmiany;
 - (c) po wstępnej akceptacji Podmiotu Publicznego - opinię niezależnego doradcy finansowego (po zaakceptowaniu przez Podmiot Publiczny aktualizacji Modelu Finansowego) która powinna zawierać wszystkie elementy wskazane w punkcie 12.6.66.
- 12.7.4 Z zastrzeżeniem punktu 12.7.5, Podmiot Publiczny nie odmówi akceptacji Istotnej Zmiany Finansowania, o ile:
- a) Istotna Zmiana Finansowania nie będzie prowadzić do zwiększenia ryzyk po stronie Podmiotu Publicznego, w szczególności związanych z Finansowaniem Przedsięwzięcia;
 - b) nie będzie prowadzić do wzrostu Wynagrodzenia Partnera Prywatnego;
 - c) zostanie wprowadzona w oparciu o poprawnie sporządzoną aktualizację Modelu Finansowego;
 - d) wymogi Podmiotów Finansujących w zakresie uwzględnionych w Modelu Finansowym wskaźników finansowych dotyczących obsługi i spłaty Finansowania Głównego są spełnione w okresie obowiązywania Umowy.
- 12.7.5 W związku z Istotną Zmianą Finansowania aktualizacji podlega Model Finansowy, przy założeniu, że:
- (a) [30%] faktycznie osiągniętych przez Partnera Prywatnego korzyści finansowych (względem warunków finansowania w zawartych Umowach Finansowania Głównego) przypada na rzecz Podmiotu Publicznego, a [70%] na rzecz Partnera Prywatnego; w związku z tym EIRR Partnera Prywatnego ulega podwyższeniu (w rezultacie przeniesienia części korzyści netto na Partnera Prywatnego) oraz obniżeniu ulega Wynagrodzenie (w rezultacie przeniesienia części korzyści netto na Podmiot Publiczny);
 - (b) wymogi Podmiotów Finansujących w zakresie uwzględnionych w Modelu Finansowym wskaźników finansowych dotyczących obsługi i spłaty Finansowania Głównego są spełnione w okresie obowiązywania Umowy.
- 12.7.6 Partner Prywatny jest zobowiązany, dokonywać zmiany Finansowania w uzgodnieniu z Podmiotem Publicznym, w sposób najkorzystniejszy z punktu widzenia kosztów ponoszonych przez Podmiot Publiczny przy zachowaniu proporcjonalności w dokonywaniu spłat lub zwolnienia środków w przypadku, gdy w ramach Umów Finansowania Głównego występuje więcej niż jeden Podmiot Finansujący, a proporcjonalność spłaty będzie wymagana przez te Podmioty Finansujące.
- 12.7.7 Nieistotna Zmiana Finansowania nie wymaga zgody Podmiotu Publicznego. Partner Prywatny powiadomi Podmiot Publiczny o tej zmianie nie później niż w terminie [pięciu (5)] Dni Roboczych od jej wprowadzenia.

12.8 Zabezpieczenia

12.8.1 Partner Prywatny w celu zabezpieczenia Umów Finansowania Głównego jest uprawniony do ustanowienia wymaganych instrumentów zabezpieczenia na rzecz Podmiotów Finansujących przy udzielaniu tego rodzaju finansowania, a w szczególności (lecz nie wyłącznie):

- (a) jakiegokolwiek zastawu na Udziałach lub składnikach majątkowych (w tym prawach) Partnera Prywatnego;
- (b) przelewu praw i roszczeń z Umowy lub innych dokumentów związanych z Przedsięwzięciem, w tym roszczeń o zapłatę Wynagrodzenia lub innych płatności należnych na rzecz Partnera Prywatnego na podstawie Umowy (z zastrzeżeniem możliwości dokonywania pomniejszych Wynagrodzenia zgodnie z Umową);
- (c) jakiegokolwiek zastawu rejestrowego lub przekazu lub przelewu wierzytelności z umów rachunku bankowego, z wyłączeniem forfaitingu.

12.8.2 Partner Prywatny nie ustanowi żadnych zastawów ani zabezpieczeń rzeczowych, obciążających jakiejkolwiek przynależności Nieruchomości i Obiektu wchodzących w zakres Przedsięwzięcia.

12.9 Umowa Bezpośrednia

12.9.1 O ile Podmioty Finansujące będą tego wymagać, zawarciu Umów Finansowania Głównego będzie towarzyszyć zawarcie Umowy Bezpośredniej, w zakresie i na zasadach wskazanych w **Załączniku nr 12 Zakres Umowy Bezpośredniej**. Umowa Bezpośrednia może zostać zawarta również po zawarciu Umów Finansowania Głównego.

12.9.2 Ogólne warunki Umowy Bezpośredniej, które zostaną uwzględnione w Umowie Bezpośredniej, zostały opisane w **Załączniku nr 12 Zakres Umowy Bezpośredniej**. Warunki szczegółowe zostaną uzgodnione pomiędzy Stronami i Podmiotem Finansującym podczas ustalania treści Umowy Bezpośredniej. Umowa Bezpośrednia może przewidywać, że w sytuacjach tego wymagających, terminy określone w niniejszej Umowie ulegać będą wydłużeniu lub zawieszeniu.

12.9.3 Podmiot Publiczny zobowiązuje się do zawarcia Umowy Bezpośredniej, jeżeli takie będzie oczekiwanie Podmiotów Finansujących i nie odmówi zawarcia Umowy Bezpośredniej, jeżeli jej postanowienia nie naruszają alokacji ryzyka przyjętej w Umowie, są zgodne z zakresem określonym z **Załączniku nr 12 Zakres Umowy Bezpośredniej**, nie naruszają Przepisów Prawa, interesów Podmiotu Publicznego oraz nie wpłyną na zaklasyfikowanie umowy o PPP jako tytuł dłużny w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

13. WYNAGRODZENIE

13.1 Zasady Ogólne

13.1.1 Do Pierwszego Dnia Dostępności Partnerowi Prywatnemu nie przysługuje żadne Wynagrodzenie związane z wykonywaniem Umowy.

13.1.2 Od Pierwszego Dnia Dostępności do Daty Zakończenia Umowy, Partnerowi Prywatnemu należne jest Wynagrodzenie, płatne po upływie każdego miesiąca kalendarzowego. Sposób obliczania i płatności Wynagrodzenia został uregulowany w **Załączniku nr 7 Mechanizm Wynagrodzenia**.

- 13.1.3 Nieprzedstawienie przez Partnera Prywatnego wyliczeń, wyjaśnień lub dodatkowych informacji, o których mowa poniżej, w sposób umożliwiający Podmiotowi Publicznemu ocenę prawidłowości wyliczenia Wynagrodzenia, powoduje przesunięcie terminu wymagalności części roszczenia za dany okres rozliczeniowy do czasu wypełnienia przez Partnera Prywatnego wskazanych obowiązków wobec Podmiotu Publicznego, zgodnie z opisaną poniżej procedurą płatności. Jednakże Podmiot Publiczny może jedynie wstrzymać wypłatę spornych kwot lub części Wynagrodzenia, których prawidłowości nie można ocenić z uwagi na uchybienia Partnera Prywatnego w zakresie obowiązków, o których mowa powyżej. Za okres wstrzymania płatności Wynagrodzenia nie są należne odsetki.

13.2 Procedura ustalania i płatności Wynagrodzenia

- 13.2.1 Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, Wynagrodzenie Partnera Prywatnego składa się z Opłaty za Nakłady Inwestycyjne, Opłaty za Rozłożenie w Czasie, Opłaty za Finansowanie oraz Opłaty za Utrzymanie, z uwzględnieniem pomniejszeń z tytułu Braku Dostępności, Punktów Karnych lub innych pomniejszeń umownych.
- 13.2.2 Partner Prywatny w każdym miesiącu Okresu Utrzymania będzie wystawiał odrębne Faktury VAT za Opłatę za Utrzymanie, Opłaty za Finansowanie oraz Opłatę za Rozłożenie w Czasie. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że Opłata za Nakłady Inwestycyjne nie wymaga wystawiania odrębnej Faktury VAT w każdym miesiącu kalendarzowym Okresu Utrzymania, z zastrzeżeniem punktu 13.4.
- 13.2.3 Z zastrzeżeniem punktów 13.2.4 oraz 13.2.5 pomniejszenia Wynagrodzenia Partnera Prywatnego z tytułu Braku Dostępności, naliczenia Punktów Karnych lub innych pomniejszeń umownych skalkulowanych zgodnie z **Załącznikiem nr 6 Standardy Utrzymania, Załącznikiem nr 7 Mechanizm Wynagrodzenia** oraz **Załącznikiem nr 8 Kary Umowne**, w pierwszej kolejności uwzględniane są w kwocie Opłaty za Utrzymanie, w drugiej kolejności z Opłaty za Finansowanie, a w dalszej kolejności z Opłatą za Rozłożenie w Czasie oraz z Opłatą za Nakłady Inwestycyjne z uwzględnieniem pozostałych postanowień Umowy.
- 13.2.4 W ciągu pierwszych [dwudziestu czterech (24)] kolejnych okresów rozliczeniowych, następujących po okresie rozliczeniowym, za który naliczone zostały pomniejszenia z tytułu Braku Dostępności lub Punktów Karnych lub innych pomniejszeń umownych, kwota pomniejszeń z tego okresu rozliczeniowego będzie rozliczana w pierwszej kolejności z kwoty Opłaty za Finansowanie, a w drugiej kolejności z Opłaty za Utrzymanie. W przypadku, gdy po uwzględnieniu w danym okresie rozliczeniowym pomniejszeń z tytułu Braku Dostępności lub Punktów Karnych lub innych pomniejszeń umownych, suma kwot Opłaty za Finansowanie i Opłaty za Utrzymanie będzie miała wartość ujemną, wówczas przyjmuje się, że kwoty obu ww. opłat są równe 0 zł (słownie: zero złotych) w danym okresie rozliczeniowym, a pozostała kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością wszystkich pomniejszeń, o których mowa powyżej, a łączną wartością Opłaty za Finansowanie i Opłaty za Utrzymanie należnych za ten okres rozliczeniowy bez uwzględnienia tych pomniejszeń zostanie potrącona z kwoty Opłaty za Finansowanie, a w drugiej kolejności z Opłaty za Utrzymanie w kolejnych okresach rozliczeniowych.
- 13.2.5 W przypadku, gdy po upływie dwudziestego czwartego okresu rozliczeniowego, licząc od okresu następującego po okresie rozliczeniowym, za który naliczone zostały pomniejszenia, o których mowa w punkcie 13.2.4, pomniejszenia te nie zostały w całości rozliczone, pozostająca do rozliczenia kwota pomniejszeń licząc od dwudziestego piątego okresu rozliczeniowego będzie potrącana w pierwszej kolejności z Opłaty za Finansowanie, a w dalszej kolejności z kwoty Opłaty za Utrzymanie, Opłaty za Rozłożenie w Czasie oraz z Opłaty za Nakłady Inwestycyjne.

- 13.2.6 W przypadku, gdy w związku z zastosowaniem pomniejszych umownych, kwota poszczególnych części Wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy przyjmie wartość ujemną, uznaje się, że kwota ta wynosi zero i kwota ta podlega rozliczeniu w terminie płatności kolejnego Wynagrodzenia, pomniejszając w odpowiednim zakresie należne Partnerowi Prywatnemu Wynagrodzenie zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. Jeżeli wartość należnego Partnerowi Prywatnemu za dany okres rozliczeniowy Wynagrodzenia (ustalonego na potrzeby pomniejszych zgodnie z punktem 13.2.5 wyżej) uniemożliwia odliczenie całości ujemnego Wynagrodzenia, odpowiednia część ujemnego Wynagrodzenia niemożliwa do odliczenia podlega rozliczeniu wraz z Wynagrodzeniami za kolejne okresy rozliczeniowe (miesięczne) zgodnie z zasadami opisanymi powyżej, aż do całkowitego odliczenia.
- 13.2.7 Wartość ujemnego Wynagrodzenia, która nie może być rozliczona zgodnie z postanowieniami punktów 13.2.5-13.2.6 z Wynagrodzeniem za kolejny okres rozliczeniowy ze względu na fakt, że także ono ma wartość zero (0), podlega sumowaniu z innymi Wynagrodzeniami (w częściach wskazanych w punktach 13.2.5) za kolejne okresy rozliczeniowe, które przybrały wartość ujemną i podlega rozliczeniu zgodnie z zasadami, o których mowa w punktach 13.2.3 - 13.2.5, poczynwszy od pierwszego Wynagrodzenia, które przybrało wartość dodatnią.
- 13.2.8 Partner Prywatny będzie zobowiązany do zapłaty Kar Umownych naliczonych w Okresie Projektowania i Budowy na podstawie doręczonej mu przez Podmiot Publiczny noty obciążeniowej, przelewem na rachunek bankowy Podmiotu Publicznego wskazany w nocie obciążeniowej w terminie wskazanym w tej nocie, jednak nie później niż w terminie 30 Dni od dnia otrzymania przez Partnera Prywatnego noty obciążeniowej i nie wcześniej niż w Dacie Zakończenia Robót. Nota obciążeniowa wystawiona zostanie nie wcześniej niż w Dacie Zakończenia Robót. Tożsame zasady dotyczą naliczania kary umownej przez Partnera Prywatnego od Podmiotu Publicznego i zapłaty kary umownej przez Podmiot Publiczny.
- 13.2.9 W przypadku braku zapłaty noty Podmiot Publiczny ma prawo do dokonania potrącenia Kar Umownych z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, o którym mowa w punkcie 14.1.1.
- 13.2.10 W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń Podmiotu Publicznego w sposób wskazany w punktach 13.2.8 – 13.2.9 Umowy Kary Umowne mogą być potrącane również na zasadach określonych w punkcie 13.2.5.

13.3 Procedura płatności Wynagrodzenia

- 13.3.1 W terminie [pięciu (5)] Dni Roboczych od zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego Okresu Utrzymania Partner Prywatny przedłoży Podmiotowi Publicznemu szczegółowe wyliczenie należnego mu za dany miesiąc kalendarzowy Wynagrodzenia.
- 13.3.2 Wyliczenie powinno zawierać zwłaszcza szczegółową kalkulację poszczególnych składników Wynagrodzenia wskazanych w **Załączniku nr 7 Mechanizm Wynagrodzenia** i powinno być sporządzone w sposób przejrzysty i umożliwiający łatwą weryfikację prawidłowości dokonanego przez Partnera Prywatnego obliczenia.
- 13.3.3 W terminie [czterech (4)] Dni Roboczych od dnia przedłożenia Podmiotowi Publicznemu wyliczenia, Podmiot Publiczny może zgłosić swoje zastrzeżenia, jeśli wyliczenie nie zostało dokonane prawidłowo lub nie uwzględnia naliczonych Punktów Karnych lub pomniejszych zgodnie z Umową, lub nie zawiera ono wskazania wszystkich elementów niezbędnych do weryfikacji jego prawidłowości. Podmiot Publiczny przedstawi uzasadnienie zgłaszanych zastrzeżeń.

- 13.3.4 Brak zgłoszenia przez Podmiot Publiczny zastrzeżeń do wyliczenia w terminie wskazanym w punkcie 13.3.3 oznacza akceptację przedstawionego przez Partnera Prywatnego wyliczenia i upoważnia Partnera Prywatnego do wystawienia odpowiednich dokumentów księgowych (Faktury VAT i/lub noty księgowej) z terminem płatności [trzydzieści (30)] Dni od dnia doręczenia Podmiotowi Publicznemu prawidłowo wystawionych dokumentów księgowych. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że brak zgłoszenia zastrzeżeń nie oznacza zrzeczenia się żadnych roszczeń, które przysługują Podmiotowi Publicznemu i nie pozbawia Podmiotu Publicznego możliwości dochodzenia roszczeń w terminie późniejszym, jeśli okazałoby się, że wyliczenie było nieprawidłowe.
- 13.3.5 W przypadku zgłoszenia przez Podmiot Publiczny zastrzeżeń Partner Prywatny przedstawi stosowne wyjaśnienia i dodatkowe informacje żądane przez Podmiot Publiczny oraz ewentualną korektę wyliczenia w terminie trzech (3) Dni Roboczych.
- 13.3.6 W terminie [trzech (3)] Dni Roboczych od dnia przedstawienia przez Partnera Prywatnego wyjaśnień i dodatkowych informacji oraz ewentualnej korekty, Podmiot Publiczny zawiadomi Partnera Prywatnego, w jakiej wysokości uznaje jego Wynagrodzenie za bezspornie należne, wraz z uzasadnieniem.
- 13.3.7 W przypadku braku złożenia przez Podmiot Publiczny zawiadomienia, o którym mowa w punkcie 13.3.6, Partner Prywatny jest upoważniony do wystawienia odpowiedniego dokumentu księgowego (Faktury VAT i/lub noty księgowej) z terminem płatności [trzydziestu (30)] Dni od dnia doręczenia Podmiotowi Publicznemu prawidłowo wystawionych dokumentów księgowych, na kwotę pierwotnie wskazaną, z uwzględnieniem ewentualnej korekty, o której mowa w punkcie 13.3.5. Punkt 13.3.4 zdanie drugie stosuje się.
- 13.3.8 W przypadku złożenia przez Podmiot Publiczny zawiadomienia, o którym mowa w punkcie 13.3.6, Partner Prywatny jest upoważniony do wystawienia odpowiedniego dokumentu księgowego (Faktury VAT lub noty księgowej), z terminem płatności [trzydziestu (30)] Dni od dnia doręczenia Podmiotowi Publicznemu prawidłowo wystawionych dokumentów księgowych, na kwotę pierwotnie wskazaną, z uwzględnieniem ewentualnej korekty, o której mowa w punkcie 13.3.5. Podmiot Publiczny dokona płatności z tytułu wystawionego dokumentu księgowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym tylko na kwotę uznaną przez Podmiot Publiczny za bezspornie należną.
- 13.3.9 W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Podmiot Publiczny przedstawi stosowne uzasadnienie.
- 13.3.10 Ustalenie Wynagrodzenia należnego Partnerowi Prywatnemu w części spornej następuje zgodnie z Procedurą Rozstrzygania Sporów. Dla celów tego rozstrzygnięcia Partner Prywatny jest zobowiązany udostępnić wszystkie księgi handlowe, dokumenty księgowe związane z Przedsięwzięciem i wszelkie inne dokumenty związane z Przedsięwzięciem, w zakresie niezbędnym i uzasadnionym potrzebą rozwiązania sporu.
- 13.3.11 Z chwilą ostatecznego rozstrzygnięcia sporu, Partner Prywatny wystawia Fakturę VAT korygującą do Faktury VAT lub korektę noty księgowej, o których mowa w punkcie 13.3.8, jeżeli ich wystawienie jest uzasadnione treścią tego rozstrzygnięcia i odpowiednimi Przepisami Prawa, w tym prawa podatkowego.

- 13.3.12 Partnerowi Prywatnemu należą się Odsetki od kwoty, stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą uznaną za należną Partnerowi Prywatnemu zgodnie z Procedurą Rozstrzygania Sporów, a kwotą, o której mowa w punkcie 13.3.8, liczone od dnia płatności, o której mowa w punkcie 13.3.8 do dnia zapłaty. W przypadku gdy w wyniku rozstrzygnięcia sporu zgodnie z Procedurą Rozstrzygania Sporów okaże się, że Podmiot Publiczny zapłacił Partnerowi Prywatnemu nienależne Wynagrodzenie, w takim przypadku Partner Prywatny będzie zobowiązany do wystawienia w terminie [siedmiu (7)] Dni od rozstrzygnięcia sporu Faktury VAT korygującej do Faktury VAT, o której mowa w punkcie 13.2.2 i zwrotu nienależnie zapłaconych przez Podmiot Publiczny kwot Wynagrodzenia powiększonych o Odsetki liczone od dnia zapłaty przez Podmiot Publiczny Partnerowi Prywatnemu kwot nienależnie zapłaconych do dnia ich zwrotu przez Partnera Prywatnego. Dla celów wyliczenia Odsetek rozstrzygające znaczenie ma odpowiednio dzień obciążenia i dzień uznania rachunku bankowego Podmiotu Publicznego. Podmiot Publiczny będzie miał prawo do potrącenia nienależnie zapłaconej kwoty Wynagrodzenia z kwot Wynagrodzenia przypadających do zapłaty przez Podmiot Publiczny na rzecz Partnera Prywatnego za kolejne miesiące kalendarzowe Okresu Utrzymania. Ograniczenia co do dopuszczalności potrącania z poszczególnych części Wynagrodzenia, wskazane w art. 13.2.3 i nast., stosuje się.

13.4 Procedura ustalenia kwoty Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne

- 13.4.1 Najpóźniej w terminie [dwudziestu (20)] Dni Roboczych przed Datą Zakończenia Robót ustaloną w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia Partner Prywatny przedłoży Podmiotowi Publicznemu szczegółowe wyliczenie kosztów składających się na wartość Nakładów Inwestycyjnych, wynikających z wystąpienia zdarzeń mających wpływ na zmianę wartości Nakładów Inwestycyjnych (tj. w szczególności ustalonej przez Strony wysokości Przypadku Kompensacyjnego, Przypadku Dostosowania, Polecenia Zmiany, Przypadku Siły Wyższej), określonych zgodnie z **Załącznikiem nr 15 Wzory Raportów** w stosunku do wartości Nakładów Inwestycyjnych wskazanych w Ofercie i Modelu Finansowym załączonym do Oferty. W przypadku, gdy nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na zmianę wartości Nakładów Inwestycyjnych wskazanych w Ofercie i Modelu Finansowym załączonym do Oferty, Partner Prywatny będzie uprawniony do wystawienia Faktury VAT za **Nakłady Inwestycyjne** na kwotę zgodną z wartością wynikającą z Oferty.
- 13.4.2 Szczegółowe wyliczenie, o którym mowa w punkcie 13.4.1, powinno być sporządzone w sposób przejrzysty i umożliwiający łatwą weryfikację prawidłowości dokonanego przez Partnera Prywatnego obliczenia kosztów składających się na wartość Nakładów Inwestycyjnych, w tym ich zmiany w związku z uwzględnieniem w ramach aktualizacji Modelu Finansowego, Przypadku Kompensacyjnego, Przypadku Dostosowania, a także Polecenia Zmiany, o ile uwzględnienie tych zmian jest zgodne z Umową oraz waloryzacji Nakładów Inwestycyjnych i aktualizacji kosztów Finansowania Głównego w Okresie Projektowania i Budowy (będących częścią składową Nakładów Inwestycyjnych) w zakresie zmiany WIBOR w stosunku do jego prognozy dot. Okresu Projektowania i Budowy, przedstawionej w Modelu Finansowym.
- 13.4.3 W terminie [piętnastu (15)] Dni od dnia otrzymania przez Podmiot Publiczny wyliczenia, o którym mowa w punkcie 13.4.1, Podmiot Publiczny może zgłosić swoje zastrzeżenia, jeśli przedstawione wyliczenie nie zostało dokonane prawidłowo lub nie zawiera ono wskazania wszystkich elementów niezbędnych do weryfikacji jego prawidłowości.

- 13.4.4 W przypadku braku zgłoszenia przez Podmiot Publiczny zastrzeżeń w terminie, o którym mowa w punkcie 13.4.3 lub potwierdzenia, że nie wnosi zastrzeżeń do przedłożonego przez Partnera Prywatnego wyliczenia, o którym mowa w punkcie 13.4.1, uznaje się, że Partner Prywatny będzie uprawniony do wystawienia Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne na kwotę zgodną z przedstawionym wyliczeniem, o którym mowa w punkcie 13.4.1.
- 13.4.5 W przypadku zgłoszenia przez Podmiot Publiczny zastrzeżeń do przedstawionego przez Partnera Prywatnego wyliczenia, o którym mowa w punkcie 13.4.1, Partner Prywatny przedstawi Podmiotowi Publicznemu dodatkowe wyjaśnienia oraz ewentualną korektę wyliczenia w terminie [dziesięciu (10)] Dni Roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez Podmiot Publiczny.
- 13.4.6 W terminie [dziesięciu (10)] Dni Roboczych od dnia przedstawienia przez Partnera Prywatnego wyjaśnień i dodatkowych informacji, o których mowa w punkcie 13.4.5, Podmiot Publiczny zawiadomi Partnera Prywatnego, w jakiej wysokości uznaje wysokość Nakładów Inwestycyjnych (wraz z uzasadnieniem), a co za tym idzie jaka wartość Nakładów Inwestycyjnych jest bezsporna między Stronami. Przy czym Podmiot Publiczny może kwestionować wyłącznie te pozycje, które nie zostały uprzednio wykazane zgodnie z punktem 13.4.1, z wyłączeniem oczywistych omyłek rachunkowych.
- 13.4.7 W przypadku braku złożenia przez Podmiot Publiczny zawiadomienia, o którym mowa w punkcie 13.4.6, Partner Prywatny będzie upoważniony do wystawienia Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne na kwotę pierwotnie wskazaną w wyliczeniu, o którym mowa w punkcie 13.4.1, z uwzględnieniem ewentualnej korekty, o której mowa w punkcie 13.4.5. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że terminy płatności za Fakturę VAT za Nakłady Inwestycyjne będą zgodne z postanowieniami **Załącznika nr 7 Mechanizm Wynagrodzenia**.
- 13.4.8 W przypadku złożenia przez Podmiot Publiczny zawiadomienia, o którym mowa w punkcie 13.4.6 Partner Prywatny jest upoważniony do wystawienia Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne na kwotę bezsporną między stronami, a Podmiot Publiczny dokona płatności za Fakturę VAT za Nakłady Inwestycyjne zgodnie z postanowieniami **Załącznika nr 7 Mechanizm Wynagrodzenia** Podmiot Publiczny przekaże Partnerowi Prywatnemu środki na zapłatę Podatku VAT w kwocie wynikającej z prawidłowo wystawionej Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne w terminie płatności do [30] Dnia kolejnego miesiąca następującego po Dniu wystawienia Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne.
- 13.4.9 Ustalenie kwoty płatności za Fakturę VAT za Nakłady Inwestycyjne należnej Partnerowi Prywatnemu w części spornej nastąpi zgodnie z Procedurą Rozstrzygania Sporów. Dla celów tego rozstrzygnięcia Partner Prywatny jest zobowiązany udostępnić wszystkie księgi handlowe, dokumenty księgowe i wszelkie inne dokumenty w zakresie niezbędnym i uzasadnionym potrzebą rozwiązania sporu.
- 13.4.10 Z chwilą ostatecznego rozstrzygnięcia sporu, Partner Prywatny wystawia w terminie [siedmiu (7)] Dni Fakturę VAT korygującą do Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne, jeżeli jej wystawienie jest uzasadnione treścią tego rozstrzygnięcia i odpowiednimi Przepisami Prawa podatkowego.

- 13.4.11 Partnerowi Prywatnemu należą się Odsetki od kwoty, stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą uznaną za należną Partnerowi Prywatnemu zgodnie z Procedurą Rozstrzygania Sporów, a kwotą, o której mowa w punkcie 13.4.8, liczone od dnia wymagalności tej kwoty zgodnie z terminami płatności za Fakturę VAT za Nakłady Inwestycyjne do dnia zapłaty. W przypadku, gdy w wyniku rozstrzygnięcia sporu zgodnie z Procedurą Rozstrzygania Sporów, okaże się, że Podmiot Publiczny zapłacił Partnerowi Prywatnemu nienależne Wynagrodzenie z tytułu Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne, wówczas w takim przypadku Partner Prywatny będzie zobowiązany do wystawienia w terminie [siedmiu (7)] Dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia sporu Faktury VAT korygującej do Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne i zwrotu nienależnie zapłaconych przez Podmiot Publiczny kwot Wynagrodzenia z tego tytułu powiększonych o Odsetki liczone od dnia zapłaty przez Podmiot Publiczny kwot nienależnie zapłaconych do dnia ich zwrotu przez Partnera Prywatnego. Dla celów wyliczenia Odsetek rozstrzygające znaczenie ma odpowiednio dzień obciążenia i dzień uznania rachunku bankowego Podmiotu Publicznego. Podmiot Publiczny będzie miał prawo do potrącenia nienależnie zapłaconej kwoty Wynagrodzenia z kwot Wynagrodzenia przypadających do zapłaty przez Podmiot Publiczny na rzecz Partnera Prywatnego, zgodnie z procedurą, o której mowa w punkcie 13.2.4 – 13.2.10.
- 13.4.12 W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że kwota, o której mowa w punkcie 13.4.11 powinna zostać obliczona mając na względzie sposób obliczenia i termin płatności Wynagrodzenia Partnera Prywatnego w części dotyczącej Opłaty za Nakłady Inwestycyjne w miesiącu m roku r w Okresie Utrzymania, zgodnie z **Załącznikiem nr 7 Mechanizm Wynagrodzenia**.

13.5 Pozostałe postanowienia

- 13.5.1 Strony wyrażają zgodę na potrącenie przysługujących im bezspornych wierzytelności tylko w zakresie wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że wierzytelność przysługująca Stronie z podstawy prawnej lub stosunku prawnego nie objętego niniejszą Umową, nie może być potrącona z wierzytelnością wynikającą z Umowy.
- 13.5.2 Podmiot Publiczny wyraża zgodę na dokonanie przez Partnera Prywatnego przelewu wierzytelności pieniężnych z Umowy na Podmioty Finansujące w celu zabezpieczenia roszczeń Podmiotów Finansujących w stosunku do Partnera Prywatnego przysługujących w wyniku udzielenia Finansowania Głównego. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że zgoda na dokonanie przez Partnera Prywatnego przelewu wierzytelności pieniężnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, pozostanie bez wpływu na możliwość dokonywania przez Podmiot Publiczny pomniejszeń (w tym z tytułu Braku Dostępności, Kar Umownych lub Punktów Karnych), potrąceń Wynagrodzenia, Kwoty Rozliczenia lub innych należności Partnera Prywatnego wynikających z Umowy.

14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PARTNERA PRYWATNEGO

14.1 Zabezpieczenie Należytego Wykonania

- 14.1.1 Przed zawarciem Umowy Partner Prywatny przedstawił Podmiotowi Publicznemu Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w Okresie Projektowania i Budowy, na sumę stanowiącą [5%] Nakładów Inwestycyjnych.
- 14.1.2 Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy, o którym mowa w punkcie 14.1.1 przeznaczone jest na pokrycie roszczeń Podmiotu Publicznego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
- 14.1.3 Zabezpieczenie Należytego Wykonania, o którym mowa powyżej może być wnoszone według wyboru Partnera Prywatnego w jednej z form przewidzianej PZP.

- 14.1.4 Podmiot Publiczny zwróci Zabezpieczenie Należytego Wykonania, o którym mowa w punkcie 14.1.1 dwóch transzach:
- (a) [70%] wartości wniesionego Zabezpieczenia Należytego Wykonania w terminie [30 dni] od daty wystawienia Protokołu Odbioru Ostatecznego,
 - (b) [30 %] wartości wniesionego Zabezpieczenia Należytego Wykonania w terminie [15 dni po upływie 60 miesięcy] od daty wystawienia Protokołu Odbioru Ostatecznego.
- 14.1.5 Zabezpieczenie Należytego Wykonania w kwocie wskazanej w punkcie 14.1.4 lit. b powyżej służy zabezpieczeniu i zaspokojeniu roszczeń Podmiotu Publicznego, które mogą powstać w okresie rękojmi za wady i gwarancji, o których mowa w punkcie 22.2.1 i 22.3.1 Umowy.

14.2 Zwolnienie z odpowiedzialności

- 14.2.1 Partner Prywatny zwolni Podmiot Publiczny z odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez osoby trzecie (w tym szkód z powodu śmierci, szkód na osobie lub innych szkód na majątku poniesionych przez jakąkolwiek osobę) wynikających z:
- (a) niewykonania lub nienależytego wykonania Robót, lub
 - (b) braku lub nienależytego Utrzymania (w zakresie przypisanym Partnerowi Prywatnemu zgodnie z **Załącznikiem nr 6 Standardy Utrzymania**), lub
 - (c) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej przez Partnera Prywatnego lub jego Podwykonawców w związku z wykonaniem Robót lub Utrzymaniem,
- z wyjątkiem szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Publicznego, Aktów Wandalizmu, Przypadku Siły Wyższej oraz Przypadku Kompensacyjnego.
- 14.2.2 Podmiot Publiczny poinformuje Partnera Prywatnego niezwłocznie, nie później niż w terminie [pięciu (5)] Dni Roboczych po powzięciu wiadomości o powództwie, roszczeniu lub okolicznościach, stanowiących podstawę roszczeń o przejęcie odpowiedzialności, o której mowa w punkcie 14.2.1 powyżej.
- 14.2.3 Strona (Strona Zwalniająca z Odpowiedzialności), względem której drugiej Stronie (Stronie Zwalnianej z Odpowiedzialności) może przysługiwać roszczenie o zwolnienie z odpowiedzialności zgodnie z niniejszym punktem lub ubezpieczyciele, z którymi Strona Zwalniająca z Odpowiedzialności zawarła ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, złożą wniosek o przystąpienie do postępowania jako współuczestnik lub jako interwenient uboczny w związku z powództwem lub roszczeniem, złożonym przeciwko Stronie Zwalnianej z Odpowiedzialności przez osobę trzecią, i Strona Zwalniająca z Odpowiedzialności (lub jej ubezpieczyciel) będzie mieć prawo do prowadzenia takiego postępowania przy udziale wybranego przez nich doradcy prawnego oraz do kontrolowania czynności procesowych podejmowanych przez Stronę Zwalnianą z Odpowiedzialności. Strona Zwalniana z Odpowiedzialności będzie współpracować ze Stroną Zwalniającą z Odpowiedzialności (jej doradcami prawnymi, ubezpieczycielami itp.) w zakresie niezbędnym w związku z takim powództwem, w celu zachowania terminów wynikających z Przepisów Prawa.

- 14.2.4 W przypadku, gdy zostanie zawarta ugoda ze Stroną Zwalniającą z Odpowiedzialności lub też wydany zostanie prawomocny wyrok na rzecz powoda, wówczas Strona Zwalniająca z Odpowiedzialności zwolni Stronę Zwalnianą z Odpowiedzialności od odpowiedzialności i pokryje koszty poniesione przez Stronę Zwalnianą z Odpowiedzialności z tytułu szkody lub odpowiedzialności wynikających z takiej ugody lub takiego wyroku wraz z odsetkami.

14.3 Limity Odpowiedzialności

- 14.3.1 Łączna maksymalna odpowiedzialność Partnera Prywatnego (w tym odpowiedzialność odszkodowawcza) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym z tytułu Kar Umownych, Punktów Karnych lub Braku Dostępności, nie przekroczy [10%] wartości Nakładów Inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów Finansowania Głównego.
- 14.3.2 Limit odpowiedzialności Partnera Prywatnego, o którym mowa w punkcie 14.3.1 nie dotyczy przypadków, w których odpowiedzialność Partnera Prywatnego powstanie z winy umyślnej Partnera Prywatnego.
- 14.3.3 W okresie pierwszych [sześciu (6)] miesięcy Okresu Utrzymania, wartość nałożonych na Partnera Prywatnego Punktów Karnych stanowiła będzie [50%] ich wartości określonych w Umowie.

15. PRZYPADKI KOMPENSACYJNE ORAZ PRZYPADKI DOSTOSOWANIA

15.1 Zgłaszanie i rozliczanie Przypadków Kompensacyjnych

- 15.1.1 W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że ilekroć w Umowie mowa jest o Przypadku Kompensacyjnym, oznacza to zdarzenie, które stanowić może podstawę rozliczenia zgodnie z procedurą opisaną poniżej.
- 15.1.2 Partner Prywatny zawiadomi, odpowiednio Inżyniera Kontraktu i Podmiot Publiczny w Okresie Projektowania i Budowy oraz Podmiot Publiczny w Okresie Utrzymania, o wystąpieniu zdarzenia, które może stanowić Przypadek Kompensacyjny niezwłocznie, ale nie później niż w terminie [dziewięćdziesięciu (90)] Dni Roboczych po dowiedzeniu się o skutkach wystąpienia tego zdarzenia. Uznaje się, że niezachowanie przez Partnera Prywatnego powyższego terminu zawiadomienia z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego oznacza rezygnację z dochodzenia roszczeń z danego Przypadku Kompensacyjnego.
- 15.1.3 W terminie [piętnastu (15)] Dni Roboczych od zawiadomienia o wystąpieniu Przypadku Kompensacyjnego, o którym mowa w punkcie 15.1.2 lub w innym terminie ustalonym przez Strony, Strony dokonają uzgodnień, co do skutków Przypadku Kompensacyjnego, przy czym Partner Prywatny ma prawo żądać jednokrotnego przedłużenia tego terminu o kolejne [dziesięć (10)] Dni Roboczych.
- 15.1.4 Wystąpienie Przypadku Kompensacyjnego spowoduje korektę odpowiednich zobowiązań każdej ze Stron, w tym w zakresie terminów wykonania zobowiązań Stron lub zobowiązań finansowych Podmiotu Publicznego, wynikających z niniejszej Umowy w celu spowodowania, aby Partner Prywatny znalazł się w takiej sytuacji gospodarczej, w jakiej znajdowałby się, gdyby taki Przypadek Kompensacyjny nie nastąpił (tj. w szczególności nie zmieni się EIRR). Korekta nastąpi poprzez:
- (a) zrekompensowanie Partnerowi Prywatnemu straty lub szkody finansowej powstałej w wyniku wystąpienia Przypadku Kompensacyjnego (w tym poprzez wypłatę odszkodowania lub podobnej rekompensaty), lub

- (b) uiszczenie Wynagrodzenia Partnera Prywatnego za dodatkowe świadczenia wykonane w związku z wystąpieniem Przypadku Kompensacyjnego (poprzez podwyższenie Wynagrodzenia Partnera Prywatnego).
- 15.1.5 Ocena stopnia pogorszenia sytuacji gospodarczej Partnera Prywatnego będzie dokonywana w oparciu w szczególności o wyniki Modelu Finansowego (łącznie z jego aktualizacjami), stanowiącego podstawę Oferty złożonej przez Partnera Prywatnego, z uwzględnieniem między innymi:
 - (a) wzrostu kosztów związanych ze skutkami wystąpienia Przypadku Kompensacyjnego, ponoszonych przez Partnera Prywatnego związanych lub wynikających z projektowania lub budowy lub Utrzymania, a także w zakresie kosztów działalności Partnera Prywatnego, kosztów finansowych itp.;
 - (b) wszelkich czynności, podjętych przez Partnera Prywatnego w celu złagodzenia lub zniesienia skutków danego Przypadku Kompensacyjnego.
- 15.1.6 W przypadku gdy Partnerowi Prywatnemu przysługuje zwrot wydatków lub konieczna jest zmiana zobowiązań Stron wynikających z Umowy wskutek wystąpienia Przypadku Kompensacyjnego, to zobowiązanie Podmiotu Publicznego dotyczące płatności należnej dla Partnera Prywatnego zostanie ustalone zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy.
- 15.1.7 Niezwłocznie po otrzymaniu lub przesłaniu powiadomienia wystawionego zgodnie z punktem 15.1.2 i następnie na koniec każdego kolejnego okresu 30 Dni Roboczych, podczas którego nadal trwać będą skutki Przypadku Kompensacyjnego, Partner Prywatny przekaże odpowiednio, Inżynierowi Kontraktu oraz Podmiotowi Publicznemu w Okresie Projektowania i Budowy, oraz Podmiotowi Publicznemu w Okresie Utrzymania, szczegółowe informacje wraz z dokumentacją je potwierdzającą, dotyczące Przypadku Kompensacyjnego, w tym:
 - (a) czynności podjęte przez Partnera Prywatnego w celu minimalizowania skutków wystąpienia Przypadku Kompensacyjnego;
 - (b) oszacowanie skutków wystąpienia Przypadku Kompensacyjnego oraz konsekwencji dla wykonywania Prac Projektowych, Robót Budowlanych lub wykonywania przez Partnera Prywatnego jego pozostałych zobowiązań wynikających z Umowy;
 - (c) kwoty kosztów i wydatków, jakie Partner Prywatny poniósł lub których poniesienia się spodziewa, bądź też których spodziewa się nie ponosić, w wyniku wystąpienia Przypadku Kompensacyjnego.
- 15.1.8 W zakresie, w jakim Partner Prywatny nie będzie w stanie wykonywać swoich zobowiązań, wynikających z Umowy i pozostających w związku z wystąpieniem Przypadku Kompensacyjnego, Partner Prywatny będzie zwolniony z odpowiedzialności za wykonywanie takiego zobowiązania (w tym nie będą wobec niego naliczane Punkty Karne) do czasu ustania trwania tego Przypadku Kompensacyjnego lub jego skutków.

- 15.1.9 Jeśli wystąpienie Przypadku Kompensacyjnego wymaga rozliczenia finansowego (zapłaty) pomiędzy Stronami, Partner Prywatny, w terminie o którym mowa w punkcie 15.1.7 i następnie na koniec każdego kolejnego okresu trzydziestu (30) Dni Roboczych, podczas którego nadal trwać będą skutki Przypadku Kompensacyjnego, dokona kalkulacji kwoty takiego rozliczenia według cen rynkowych dostępnych na dzień dokonania kalkulacji (nie wyższych niż ceny jednostkowe ujęte w możliwie najbardziej aktualnym zestawieniu Sekocenbud lub innym powszechnie stosowanym katalogu nakładów rzeczowych i cen uzgodnionym przez Strony) z uwzględnieniem wskaźnika regionalnego, i przekaże ją Podmiotowi Publicznemu. Strony mogą uzgodnić inną podstawę wyliczenia należnego rozliczenia.
- 15.1.10 Podmiot Publiczny, w terminie 30 Dni Roboczych, poinformuje Partnera Prywatnego o akceptacji kwoty rozliczenia bądź odmowie akceptacji kwoty rozliczenia w całości lub w części, z uzasadnieniem. Dla ustalenia każdej z powyższych kwestii, Podmiot Publiczny – w Okresie Projektowania i Budowy oraz w ciągu pierwszych [6 miesięcy] Okresu Utrzymania - będzie mógł zwrócić się do Inżyniera Kontraktu o wsparcie, w tym o dokonanie obliczenia przez Inżyniera Kontraktu kwoty dodatkowych kosztów i wydatków oraz określenia prac niezbędnych do wykonania przez Partnera Prywatnego w związku z wystąpieniem Przypadku Kompensacyjnego, a Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do udzielenia takiego wsparcia.
- 15.1.11 W celu przywrócenia sytuacji gospodarczej Partnera Prywatnego, w jakiej Partner Prywatny znajdowałby się, gdyby nie nastąpił taki Przypadek Kompensacyjny kwota, odpowiednio, odszkodowania (rekompensaty) należnego Partnerowi Prywatnemu lub należnego mu podwyższenia Wynagrodzenia, o której mowa w punkcie 15.1.4 zostanie skalkulowana z uwzględnieniem następujących elementów:
- (a) kosztów wynikających z takiego Przypadku Kompensacyjnego dla Partnera Prywatnego;
 - (b) kosztów związanych z pozyskaniem dodatkowego Finansowania przez Partnera Prywatnego;
 - (c) zwiększenia lub zmniejszenia kosztów Utrzymania;
 - (d) kosztów każdej czynności podjętej przez Partnera Prywatnego w ramach swoich kompetencji w celu łagodzenia lub równoważenia skutków Przypadku Kompensacyjnego;
 - (e) w przypadku, gdyby kwota ta podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, zostanie ona powiększona o należny podatek VAT.
- 15.1.12 Płatność kwoty przysługującej Partnerowi Prywatnemu w związku z wystąpieniem Przypadku Kompensacyjnego, w postaci, odpowiednio, odszkodowania (rekompensaty) lub dodatkowego Wynagrodzenia, może przyjąć, stosownie do uzgodnień Stron, następujące formy:
- (a) podwyższenia kwoty należnej z tytułu Wynagrodzenia, przy czym kwota ta uwzględniać będzie koszty finansowania pozyskanego przez Partnera Prywatnego na sfinansowanie Przypadku Kompensacyjnego, w przypadku gdy pozyskanie finansowania będzie możliwe i tylko do wartości, do której Podmioty Finansujące zgodzą się na dodatkowe finansowanie (przy czym Partner Prywatny zobowiązuje się do dochowania należytej staranności w pozyskaniu takiego finansowania) lub
 - (b) płatności jednorazowej, płatnej wraz z zapłatą za kolejny miesiąc rozliczeniowy lub

- (c) innej formy uzgodnionej przez Strony, pod warunkiem jej zgodności z Przepisami Prawa.

- 15.1.13 Jeśli wystąpienie Przypadku Kompensacyjnego wymaga skorygowania sposobu wykonywania obowiązków Stron wynikających z Umowy innych aniżeli zobowiązanie do zapłaty, w tym w szczególności, gdy wymaga dokonania korekty Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia lub korekty innych terminów umownych, Strony ustalą zmieniony sposób wykonywania danych obowiązków, przyjmując, że termin wykonania określonych zobowiązań Partnera Prywatnego wynikających z Przypadku Kompensacyjnego zostanie przesunięty o czas faktycznie niezbędny na wykonanie nowych lub zmienionych obowiązków w związku z zaistnieniem Przypadku Kompensacyjnego.
- 15.1.14 W przypadku braku uzgodnienia skutków wystąpienia Przypadku Kompensacyjnego zgodnie z procedurą określoną w punktach 15.1.1 – 15.1.13, wysokość i sposób rozliczenia oraz korekta wykonywania obowiązków Stron zostaną ustalone w wyniku Procedury Rozwiązywania Sporów.

15.2 Zgłaszanie i rozliczanie Przypadków Dostosowania

- 15.2.1 W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że ilekroć w Umowie mowa jest o Przypadku Dostosowania, oznacza to zdarzenie, które stanowić może podstawę rozliczenia zgodnie z procedurą opisaną poniżej.
- 15.2.2 W przypadku, gdy dane zdarzenie może stanowić Przypadek Dostosowania Partner Prywatny zawiadomi odpowiednio, Inżyniera Kontraktu i Podmiot Publiczny w Okresie Projektowania i Budowy oraz Podmiot Publiczny w Okresie Utrzymania, o wystąpieniu takiego zdarzenia niezwłocznie, ale nie później niż w terminie [dziewięćdziesięciu (90)] Dni Roboczych po dowiedzeniu się o wystąpieniu takiego zdarzenia. W przypadku, gdy dane zdarzenie może stanowić Przypadek Dostosowania, Podmiot Publiczny – w Okresie Projektowania i Budowy oraz w pierwszych [6 (sześciu) miesiącach] Okresu Utrzymania - może powiadomić o stwierdzonym fakcie jego wystąpienia Inżyniera Kontraktu oraz Partnera Prywatnego, na zasadach określonych w zdaniu poprzedzającym.
- 15.2.3 W terminie [piętnastu (15)] Dni Roboczych od zawiadomienia o wystąpieniu Przypadku Dostosowania, o którym mowa w punkcie 15.2.1 powyżej, lub w innym terminie ustalonym wspólnie, Strony dokonają uzgodnień co do skutków Przypadku Dostosowania, przy czym każda ze Stron ma prawo żądać jednokrotnego przedłużenia tego terminu o kolejne [dziesięć (10)] Dni Roboczych.
- 15.2.4 Wystąpienie Przypadku Dostosowania spowoduje korektę odpowiednich zobowiązań każdej ze Stron, w tym (choć nie wyłącznie), zobowiązań finansowych Podmiotu Publicznego, wynikających z niniejszej Umowy, w celu spowodowania, aby Partner Prywatny znalazł się w takiej sytuacji gospodarczej, w jakiej znajdowałby się, gdyby taki Przypadek Dostosowania nie nastąpił. Ocena stopnia polepszenia sytuacji gospodarczej Partnera Prywatnego będzie dokonywana w oparciu w szczególności o wyniki Modelu Finansowego (łącznie z jego aktualizacjami) stanowiącego podstawę Oferty złożonej przez Partnera Prywatnego, zgodnie z punktem 12.6 i z uwzględnieniem spadku lub wzrostu kosztów ponoszonych przez Partnera Prywatnego związanych lub wynikających z Robót lub Utrzymania, a także w zakresie kosztów ogólnych, kosztów finansowych itp.
- 15.2.5 Zważywszy, że Przypadek Dostosowania oznacza przypadek powodujący obniżenie kosztów wykonania zobowiązań przez Partnera Prywatnego, rozliczenie Przypadku Dostosowania przyjmie formę obniżenia kwoty należnej z tytułu Wynagrodzenia, w celu spowodowania, aby Partner Prywatny znalazł się w takiej sytuacji gospodarczej, w jakiej znajdowałby się, gdyby taki Przypadek Dostosowania nie nastąpił.

- 15.2.6 Niezwłocznie po otrzymaniu lub przesłaniu powiadomienia wystawionego zgodnie z punktem 15.2.2 i następnie na koniec każdego kolejnego okresu trzydziestu (30) Dni Roboczych, podczas którego nadal trwać będą skutki Przypadku Dostosowania, Partner Prywatny przekaze odpowiednio, Inżynierowi Kontraktu oraz Podmiotowi Publicznemu w Okresie Projektowania i Budowy, oraz Podmiotowi Publicznemu w Okresie Utrzymania, szczegółowe informacje wraz z dokumentacją je potwierdzającą, dotyczące Przypadku Dostosowania, w tym:
- (a) oszacowanie skutków wystąpienia Przypadku Dostosowania oraz konsekwencji dla wykonywania jakichkolwiek prac, w tym Prac Projektowych lub Robót Budowlanych lub wykonywania przez Partnera Prywatnego jego pozostałych zobowiązań wynikających z Umowy;
 - (b) kwoty wydatków, jakich Partner Prywatny nie poniósł lub które ulegną zmniejszeniu, bądź też, których spodziewa się nie ponieść, w wyniku wystąpienia Przypadku Dostosowania.
- 15.2.7 Podmiot Publiczny w oparciu o uzyskane informacje wraz z dokumentacją je potwierdzającą, określi w terminie [trzydziestu (30)] Dni Roboczych sposób uwzględnienia skutków wystąpienia Przypadku Dostosowania, przy czym w pierwszej kolejności uwzględni skutki powodujące obniżenie Wynagrodzenia wskazując kwotę i terminy obniżenia, a w następnej dokona określenia zmiany sposobu wykonywania innych obowiązków Stron. Dla ustalenia każdej z powyższych kwestii, Podmiot Publiczny – w Okresie Projektowania i Budowy - oraz pierwszych [6 (sześciu)] miesiącach Okresu Utrzymania będzie mógł zwrócić się do Inżyniera Kontraktu o wsparcie w związku z wystąpieniem Przypadku Dostosowania, a Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do udzielenia takiego wsparcia.
- 15.2.8 Jeśli wystąpienie Przypadku Dostosowania wymaga obniżenia Wynagrodzenia Partnera Prywatnego, Partner Prywatny, w terminie, o którym mowa w punkcie 15.2.3 i następnie na koniec każdego kolejnego okresu trzydziestu (30) Dni Roboczych, podczas którego nadal trwać będą skutki Przypadku Dostosowania, dokona kalkulacji kwoty takiego obniżenia według cen rynkowych dostępnych na dzień dokonania kalkulacji (z uwzględnieniem cen jednostkowych ujętych w możliwie najbardziej aktualnym zestawieniu Sekocenbud lub innym powszechnie stosowanym katalogu nakładów rzeczowych i cen uzgodnionym przez Strony), i przekaze ją Podmiotowi Publicznemu.
- 15.2.9 Podmiot Publiczny, w terminie [30] Dni Roboczych, poinformuje Partnera Prywatnego o akceptacji kwoty obniżenia bądź odmowie akceptacji kwoty obniżenia w całości lub w części, z uzasadnieniem. Dla ustalenia każdej z powyższych kwestii, Podmiot Publiczny – w Okresie Projektowania i Budowy - oraz pierwszych [6 (sześciu)] miesiącach Okresu Utrzymania będzie mógł zwrócić się do Inżyniera Kontraktu o wsparcie, w tym o dokonanie obliczenia przez Inżyniera Kontraktu kwoty obniżenia Wynagrodzenia, a Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do udzielenia takiego wsparcia.
- 15.2.10 Jeśli wystąpienie Przypadku Dostosowania wymaga skorygowania sposobu wykonywania obowiązków Stron wynikających z Umowy innych aniżeli zobowiązanie do zapłaty, w tym w szczególności, gdy wymaga dokonania korekty Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia lub korekty innych terminów umownych, Strony ustalą zmieniony sposób wykonywania danych obowiązków.

- 15.2.11 W przypadku braku uzgodnienia skutków wystąpienia Przypadku Dostosowania zgodnie z procedurą określoną w punktach 15.2.1 – 15.2.10, wysokość obniżenia Wynagrodzenia Partnera Prywatnego oraz korekta sposobu wykonywania obowiązków Stron zostaną ustalone w wyniku Procedury Rozwiązywania Sporów.

16. POLECENIE ZMIANY

- 16.1.1 W dowolnym czasie po Dacie Zawarcia Umowy, Podmiot Publiczny z własnej inicjatywy, z inicjatywy Inżyniera Kontraktu lub na wniosek Partnera Prywatnego może wydać Partnerowi Prywatnemu polecenie dokonania zmiany względem zakresu lub sposobu wykonywania zobowiązań Partnera Prywatnego, w tym sposobu wykonywania Prac Projektowych, wykonywania Robót lub w zakresie Standardów Utrzymania („**Polecenie Zmiany**”).
- 16.1.2 Polecenie Zmiany powinno co najmniej zawierać:
- (a) szczegółowy zakres Polecenia Zmiany;
 - (b) opis skutków Polecenia Zmiany w odniesieniu do zobowiązań Partnera Prywatnego (w tym zmiany Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia);
 - (c) wysokości łącznych kosztów, które Polecenie Zmiany może spowodować, wraz z dokumentacją ich dotyczącą.
- 16.1.3 W terminie [trzydziestu (30)] Dni Roboczych od przekazania przez Podmiot Publiczny Partnerowi Prywatnemu Polecenia Zmiany, Strony uzgodnią koszty związane z Poleceniem Zmiany zgodnie z punktem 15.1 lub 15.2 Umowy, wpływ Polecenia Zmiany na terminy wynikające z Umowy, w tym na Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia oraz wpływ Polecenia Zmiany na wykonywanie przez Partnera Prywatnego jego zobowiązań wynikających z Umowy. Dla ustalenia każdej z powyższych kwestii, Podmiot Publiczny – w Okresie Projektowania i Budowy oraz pierwszych [6 (sześciu)] miesiącach Okresu Utrzymania - będzie mógł zwrócić się do Inżyniera Kontraktu o wsparcie w związku z Poleceniem Zmiany, a Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do udzielenia takiego wsparcia.
- 16.1.4 Na żądanie Partnera Prywatnego Strony podejmą dyskusję na temat zamiennych rozwiązań wykonania Robót Budowlanych lub innych czynności związanych z Poleceniem Zmiany, które spełniałyby cele Podmiotu Publicznego wskazane w Poleceniu Zmiany.
- 16.1.5 O ile Strony nie uzgodnią inaczej, Partner Prywatny nie będzie zobowiązany do przystąpienia do realizacji Polecenia Zmiany do czasu uzgodnienia przez Strony wysokości, warunków i terminów rozliczenia Polecenia Zmiany lub koniecznych zmian w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia, przedłużenia Okresu Projektowania i Budowy (o ile to będzie konieczne) i Okresu Utrzymania, zmian w Standardach Utrzymania (o ile to będzie konieczne) oraz innych warunków, na jakich Polecenie Zmiany będzie wykonywane. Uzgodnienie będzie dokonane w trybie pisemnym (dla wywołania skutków prawnych).
- 16.1.6 Partnerowi Prywatnemu nie będzie wolno zawiesić, wstrzymać, przerwać ani w inny sposób opóźnić przygotowania Dokumentacji Projektowej, Robót ani Utrzymania innych, niż wynikające z Polecenia Zmiany z tego względu, że oczekuje na uzgodnienie warunków Polecenia Zmiany, chyba że Podmiot Publiczny (osobiście lub za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu) wystąpi z takim żądaniem na piśmie. Powyższe stanowić będzie Przypadek Kompensacyjny.
- 16.1.7 Strony ustalą:

- (a) w przypadku zmiany projektu budowlanego - wartość prac objętych Poleceniem Zmiany z uwzględnieniem w pierwszej kolejności kosztów ujętych w Ofercie Partnera Prywatnego i w Modelu Finansowym, a następnie z uwzględnieniem wartości rynkowej prac objętych Poleceniem Zmiany, według cen rynkowych dostępnych na dzień dokonania kalkulacji, z uwzględnieniem cen jednostkowych ujętych w możliwie najbardziej aktualnym zestawieniu Sekocenbud lub innym powszechnie stosowanym katalogu nakładów rzeczowych i cen uzgodnionym przez Strony;
 - (b) w przypadku innych obowiązków Partnera Prywatnego – koszt wykonania przez Partnera Prywatnego określonych Robót Budowlanych lub czynności związanych z Poleceniem Zmiany, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności kosztów ujętych w Ofercie Partnera Prywatnego i w Modelu Finansowym, a następnie z uwzględnieniem przeciętnych cen rynkowych podobnych czynności, określonych w oparciu o badanie rynku.
- 16.1.8 W przypadku, gdy Polecenie Zmiany skutkować będzie zwiększeniem kosztów Partnera Prywatnego, wówczas do rozliczenia takiego Polecenia Zmiany stosować się będzie odpowiednio postanowienia punktu 15.1.9.
- 16.1.9 W przypadku, gdy Polecenie Zmiany skutkować będzie zmniejszeniem kosztów Partnera Prywatnego, wówczas do rozliczenia takiego Polecenia Zmiany stosować się będzie odpowiednio postanowienia punktu 15.2.
- 16.1.10 W przypadku braku uzgodnienia skutków Polecenia Zmiany zgodnie z procedurą określoną w Punktach 16.1.1 – 16.1.9, wysokość i sposób rozliczenia zostaną ustalone w wyniku Procedury Rozstrzygania Sporów.

17. ZMIANA PRAWA

- 17.1.1 Zmiana Prawa stanowi Przypadek Kompensacyjny albo Przypadek Dostosowania i do ustalenia skutków Zmiany Prawa stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Przypadku Kompensacyjnego albo Przypadku Dostosowania.
- 17.1.2 Z zastrzeżeniem Punktu 17.1.3 poniżej, Partner Prywatny nie będzie uprawniony do żadnych świadczeń pieniężnych od Podmiotu Publicznego, jeżeli nastąpi podwyższenie podatków powszechnie obowiązujących, z wyjątkiem okoliczności objętych definicją Zmiany Prawa.
- 17.1.3 W przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (w tym wprowadzenia zwolnienia z podatku od towarów i usług), znajdującej zastosowanie do wyliczenia Wynagrodzenia bądź jakiegokolwiek innej płatności należnej Partnerowi Prywatnemu od Podmiotu Publicznego zgodnie z Umową, Strony dokonają zmiany postanowień Umowy i odpowiedniego dostosowania kwoty Wynagrodzenia Partnera Prywatnego.

18. PRZYPADEK SIŁY WYŻSZEJ

18.1 Zawiadomienie o Przypadku Siły Wyższej

- 18.1.1 Każda ze Stron zawiadomi drugą Stronę o wystąpieniu Siły Wyższej oraz jej rodzaju, niezwłocznie, tj. tak szybko jak to będzie możliwe, ale w każdym razie nie później niż:
 - (a) [dwadzieścia cztery (24)] godziny od powzięcia wiedzy przez tę Stronę o wystąpieniu Przypadku Siły Wyższej, jeżeli wystąpienie Przypadku Siły Wyższej stanowi bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia;
 - (b) [5] Dni od powzięcia wiedzy przez tę Stronę o wystąpieniu Przypadku Siły Wyższej – w pozostałych przypadkach.
- 18.1.2 W terminie [dwudziestu (20)] Dni Roboczych od wystąpienia lub rozpoczęcia Przypadku Siły Wyższej Strona powołująca się na Przypadek Siły Wyższej przekaże drugiej Stronie uzupełnienie zawiadomienia, które powinno zawierać w szczególności:
 - (a) szczegółowy opis Przypadku Siły Wyższej;
 - (b) opis możliwych do zidentyfikowania skutków Przypadku Siły Wyższej w odniesieniu do zobowiązań Strony powołującej się na Przypadek Siły Wyższej (w tym opóźnienia, jakie Przypadek Siły Wyższej prawdopodobnie spowoduje);
 - (c) przedstawienie działań podjętych przez Stronę dotkniętą Przypadkiem Siły Wyższej (ale bez ponoszenia dodatkowych istotnych kosztów) w celu miarkowania zakresu lub skutków zdarzenia, które może stanowić Przypadek Siły Wyższej;
 - (d) kwoty możliwych do oszacowania wydatków, które Strona dotknięta Przypadkiem Siły Wyższej poniosła lub których poniesienie przewiduje;
 - (e) wysokości możliwych do oszacowania łącznych kosztów, które działanie Przypadku Siły Wyższej może spowodować;
 - (f) innych informacji, jakie Strona dotknięta Przypadkiem Siły Wyższej uzna za wskazane w odniesieniu do roszczeń wynikających z wystąpienia Przypadku Siły Wyższej;

wraz z dokumentacją ich dotyczącą.

- 18.1.3 W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności i skutków Przypadku Siły Wyższej, Strona powołująca się na Przypadek Siły Wyższej zobowiązana jest uaktualniać zawiadomienie o wystąpieniu Przypadku Siły Wyższej w terminie do [dziesiątego (10)] dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, w którym trwają skutki Przypadku Siły Wyższej.

18.2 Uzgodnienie Stron

Strony niezwłocznie podejmą wzajemne konsultacje oraz użyją wszelkich dostępnych środków celem uzgodnienia kroków niezbędnych do zminimalizowania skutków Przypadku Siły Wyższej oraz dalszego wykonywania Umowy.

18.3 Wypowiedzenie Umowy z powodu Przypadku Siły Wyższej

Z zastrzeżeniem punktu 20.6.1, w przypadku gdy wystąpienie Przypadku Siły Wyższej powoduje:

- (a) niemożność zakończenia Robót Budowlanych w terminie [120] Dni w stosunku do terminu wynikającego z Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia;
- (b) niewywiązywanie się Strony ze swoich zobowiązań z Umowy przez okres dłuższy niż [120] Dni; lub
- (c) Całkowity Braku Dostępności o charakterze trwałym uniemożliwiającym dalsze użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (np. zniszczenie Obiektu);

wówczas, każda ze Stron uprawniona będzie do wypowiedzenia niniejszej Umowy z zachowaniem 30-Dniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem procedur wynikających z Umowy Bezpośredniej.

18.4 Ustalenia skutków Przypadku Siły Wyższej

- 18.4.1 W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy z powodu wystąpienia Przypadku Siły Wyższej, o którym mowa w punkcie 18.3, skutki Przypadku Siły Wyższej zostaną rozliczone zgodnie z **Załącznikiem Nr 11 Rozliczenia Stron na Wypadek Wygaśnięcia Umowy**.

- 18.4.2 W przypadku niezgodnienia wysokości rozliczenia w sposób określony w punkcie 18.4.1 powyżej, wysokość rozliczenia zostanie ustalona w wyniku Procedury Rozstrzygania Sporów.

18.5 Skutki Niewykonywania Zobowiązań

- 18.5.1 Niewykonanie niniejszej Umowy spowodowane Przypadkiem Siły Wyższej będzie usprawiedliwione i takie niewykonanie nie będzie stanowić niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że w zakresie, w jakim Partner Prywatny nie będzie w stanie wykonywać któregoś ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy z powodu wystąpienia lub skutków Przypadku Siły Wyższej, Partner Prywatny będzie zwolniony z odpowiedzialności za wykonywanie takiego zobowiązania do czasu ustania trwania tego Przypadku Siły Wyższej i jego skutków, Punkty Karne ani inne pomniejszenia nie zostaną naliczone z powodu takiego Przypadku Siły Wyższej.

- 18.5.2 Strony są zobowiązane i uprawnione do podjęcia niezbędnych i możliwych działań w celu miarkowania zakresu lub skutków zdarzenia, które może stanowić Przypadek Siły Wyższej.

19. ZMIANY UMOWY

19.1 Zasady wprowadzenia zmian do Umowy

- 19.1.1 Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, w szczególności postanowień **Załącznika nr 7 Mechanizm Wynagrodzenia**, wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 19.1.2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, w Okresie Umowy Strony mogą wprowadzić do Umowy zmiany w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Partnera Prywatnego, w następujących warunkach:
- 1) wykonywanie Umowy lub poszczególnych obowiązków Stron w sposób pierwotnie określony w umowie będzie znacznie utrudnione wskutek wystąpienia nieprzewidzianych obiektywnych okoliczności Przypadku Siły Wyższej wówczas:
 - a) terminy wykonania Przedsięwzięcia, w tym Okres Umowy lub Okres Projektowania i Budowy lub Okres Utrzymania ulegną wydłużeniu o czas niezbędny dla usunięcia skutków Przypadku Siły Wyższej;
 - b) nastąpi zmiana zakresu lub sposobu realizacji Przedsięwzięcia przez Podmiot Publiczny lub Partnera Prywatnego poprzez ograniczenie albo rozszerzenie obowiązków Partnera Prywatnego w Okresie Projektowania i Budowy lub w Okresie Utrzymania wraz ze zmianą należnego Partnerowi Prywatnemu Wynagrodzenia o ile zmiana Wynagrodzenia spowodowana każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej Umowy, a warunkiem dokonania zmiany Wynagrodzenia będzie wykazanie za pomocą wszelkich dostępnych Partnerowi Prywatnemu środków (dokumenty księgowe, zamówienia, zestawienia) wpływu skutków ekonomicznych Przypadku Siły Wyższej na wzrost Wynagrodzenia Partnera Prywatnego; lub
 - 2) wystąpi Zmiana Prawa, która częściowo uniemożliwi lub istotnie utrudni realizację Umowy wówczas:
 - a) terminy wykonania Przedsięwzięcia, w tym Okres Umowy lub Okres Projektowania i Budowy lub Okres Utrzymania ulegną wydłużeniu odpowiednio do charakteru i okresu trwania przeszkody/okoliczności, o której mowa, a która uniemożliwia realizację Umowy zgodnie z jej treścią;
 - b) nastąpi zmiana zakresu lub sposobu realizacji Przedsięwzięcia przez Podmiot Publiczny lub Partnera Prywatnego poprzez ograniczenie albo rozszerzenie obowiązków Partnera Prywatnego w Okresie Projektowania i Budowy lub w Okresie Utrzymania wraz ze zmianą należnego Partnerowi Prywatnemu Wynagrodzenia o ile wykonywanie Umowy w sposób pierwotny będzie niemożliwe lub istotnie utrudnione; lub
 - 3) Organ Administracji przekroczy terminy wskazane w Przepisach Prawa, przewidziane dla wydawania Decyzji Administracyjnych lub dokonywania innych Uzgodnień, o okres dłuższy niż [trzydzieści (30)] Dni Roboczych, pod warunkiem zachowania przez Partnera Prywatnego należytej staranności, wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności i dochowania przez Partnera Prywatnego terminów, wówczas:
 - a) terminy wykonania Przedsięwzięcia, w tym Okres Umowy lub Okres Projektowania i Budowy lub Okres Utrzymania ulegną wydłużeniu odpowiednio do charakteru i okresu trwania przeszkody/okoliczności, o której mowa, a która uniemożliwia realizację Umowy zgodnie z jej treścią, wraz z ewentualną zmianą należnego Partnerowi Prywatnemu Wynagrodzenia; lub

- 4) będzie to konieczne z uwagi na częściową niemożliwość świadczenia którejkolwiek ze Stron, z zastrzeżeniem treści art. 495 § 2 Kodeksu Cywilnego wówczas:
- a) nastąpi zmiana zakresu realizacji Przedsięwzięcia przez Podmiot Publiczny lub Partnera Prywatnego poprzez ograniczenie obowiązków Partnera Prywatnego w Okresie Projektowania i Budowy lub w Okresie Utrzymania wraz z obniżeniem należnego Partnerowi Prywatnemu Wynagrodzenia;
 - b) nastąpi zmiana sposobu realizacji Przedsięwzięcia, w tym zmiany technologii, ulepszenia materiałów lub urządzeń wykorzystywanych do realizacji Przedsięwzięcia, wraz z ewentualną zmianą należnego Partnerowi Prywatnemu Wynagrodzenia;
 - c) terminy wykonania Przedsięwzięcia, w tym Okres Umowy lub Okres Projektowania i Budowy lub Okres Utrzymania ulegną wydłużeniu odpowiednio do charakteru i okresu trwania przeszkody/okoliczności, o której mowa, a która uniemożliwia realizację Umowy zgodnie z jej treścią, wraz z ewentualną zmianą należnego Partnerowi Prywatnemu Wynagrodzenia; lub
- 5) podmioty, które mają udzielić lub udzieliły Finansowania Głównego zażądają zmian lub uzupełnień postanowień Umowy warunkujących udzielenie Finansowania Partnerowi Prywatnemu lub utrzymanie jego dotychczasowych warunków, wówczas:
- a) nastąpi zmiana zasad rozliczeń Stron, w tym Wynagrodzenia, aktualizacja Modelu Finansowego lub zasad Finansowania lub innych postanowień wskazanych przez te podmioty; lub
- 6) wystąpi stan zagrożenia epidemicznego, a Strony uzgodnią sposób postępowania wymagający zmiany Umowy, wówczas:
- a) terminy wykonania Przedsięwzięcia, w tym Okres Umowy lub Okres Projektowania i Budowy lub Okres Utrzymania ulegną wydłużeniu odpowiednio do charakteru i okresu trwania przeszkody/okoliczności, o której mowa, a która uniemożliwia realizację Umowy zgodnie z jej treścią,
 - b) nastąpi zmiana zakresu lub sposobu realizacji Przedsięwzięcia przez Podmiot Publiczny lub Partnera Prywatnego poprzez ograniczenie albo rozszerzenie obowiązków Partnera Prywatnego w Okresie Projektowania i Budowy lub w Okresie Utrzymania wraz ze zmianą należnego Partnerowi Prywatnemu Wynagrodzenia; lub
- 7) wystąpi (nie będący jednocześnie Przypadkiem Siły Wyższej) Przypadek Kompensacyjny, Przypadek Dostosowania, przypadek Polecenia Zmiany, którego uwzględnienie będzie wymagać zmiany Umowy, wówczas:
- a) terminy wykonania Przedsięwzięcia, w tym Okres Umowy lub Okres Projektowania i Budowy lub Okres Utrzymania ulegną wydłużeniu odpowiednio do charakteru i okresu trwania przeszkody/okoliczności, o której mowa, a która uniemożliwia realizację Umowy zgodnie z jej treścią,
 - b) wprowadzone zostaną odpowiednie korekty zobowiązań każdej ze Stron na zasadach określonych w Umowie, wraz ze zmianą Wynagrodzenia Partnera Prywatnego; lub

- 8) nastąpi konieczność zmiany terminów określonych w Umowie dla prawidłowego wykonania Przedsięwzięcia, których uwzględnienie będzie wymagać zmiany Umowy wówczas:
 - a) terminy wykonania Przedsięwzięcia, w tym Okres Umowy lub Okres Projektowania i Budowy lub Okres Utrzymania ulegną wydłużeniu odpowiednio do charakteru i okresu trwania przeszkody/okoliczności, o której mowa, a która uniemożliwia realizację Umowy zgodnie z jej treścią; lub
- 9) nastąpi zmiana Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia w zakresie Daty Zakończenia Robót; lub
- 10) w przypadku zmiany Finansowania, jeżeli będzie ono uzależnione od warunków, których nie przewidziano w Dacie Zawarcia Umowy wówczas nastąpi zmiana zasad rozliczeń Stron, w tym Wynagrodzenia, aktualizacja Modelu Finansowego lub zasad Finansowania; lub
- 11) jeśli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie skutkom Awarii wówczas:
 - a) terminy wykonania Przedsięwzięcia, w tym Okres Umowy lub Okres Projektowania i Budowy lub Okres Utrzymania ulegną wydłużeniu odpowiednio o okres niezbędny do usunięcia skutków Awarii i przywrócenia pełnej funkcjonalności Przedsięwzięcia, wraz z ewentualną zmianą należnego Partnerowi Prywatnemu Wynagrodzenia,
 - b) zmianie ulegnie sposób realizacji Przedsięwzięcia, w tym zmiany technologii, ulepszenia materiałów lub urządzeń wykorzystywanych do realizacji Przedsięwzięcia, wraz z ewentualną zmianą należnego Partnerowi Prywatnemu Wynagrodzenia;
- 12) jeśli okaże się to konieczne z uwagi na treść ostatecznych Decyzji Administracyjnych lub opinii wydanych w związku z realizacją Umową, wówczas:
 - a) terminy wykonania Przedsięwzięcia, w tym Okres Umowy lub Okres Projektowania i Budowy lub Okres Utrzymania ulegną wydłużeniu odpowiednio do charakteru i okresu trwania przeszkody/okoliczności, o której mowa, a która uniemożliwia realizację Umowy zgodnie z jej treścią, wraz z ewentualną zmianą należnego Partnerowi Prywatnemu Wynagrodzenia, lub
 - b) zmianie ulegnie sposób realizacji Przedsięwzięcia, w tym zmiany technologii, ulepszenia materiałów lub urządzeń wykorzystywanych do realizacji Przedsięwzięcia, wraz z ewentualną zmianą należnego Partnerowi Prywatnemu Wynagrodzenia;
- 13) jeśli będzie to niezbędne (w zakresie koniecznym) do wykonywania postanowień Umowy Bezpośredniej, wówczas:
 - a) terminy wykonania Przedsięwzięcia, w tym Okres Umowy lub Okres Projektowania i Budowy lub Okres Utrzymania ulegną wydłużeniu odpowiednio do charakteru i okresu trwania przeszkody/okoliczności, o której mowa, a która uniemożliwia realizację Umowy zgodnie z jej treścią;
 - b) nastąpi zmiana zasad rozliczeń Stron, w tym Wynagrodzenia, aktualizacja Modelu Finansowego lub zasad Finansowania;

- 14) jeśli będzie to niezbędne w celu zapewnienia (w zakresie koniecznym) wymaganej w **Załączniku nr 9 Ubezpieczenia** ochrony ubezpieczeniowej na warunkach rynkowych, zakres, wysokość lub limity odpowiedzialności dla aktualnych polis ubezpieczeniowych, określone w **Załączniku nr 9 Ubezpieczenia** ulegną zmianie;
- 15) w przypadku wykonania przez Partnera Prywatnego Umów Finansowania Głównego przed Datą Zakończenia Umowy, skutkującego spłatą Finansowania Głównego, Wynagrodzenie Partnera Prywatnego zostanie pomniejszone w części dotyczącej obowiązku zapewnienia przez Partnera Prywatnego w Okresie Utrzymania ochrony ubezpieczeniowej w części dotyczącej Ubezpieczenia Mienia Od Wszystkich Ryzyk (Property Damage (PD)), zgodnie z punktem [...] **Załącznika nr 9 Ubezpieczenia**, o ile Podmiot Publiczny zamierza zawrzeć w imieniu własnym i na własną rzecz Ubezpieczenie Mienia Od Wszystkich Ryzyk lub inne ubezpieczenie majątkowe w tożsamym celu i o podobnym charakterze.
- 19.1.3. Strony przyjmują do wiadomości, że zgodnie z art. 10a ust. 1 i 2 Ustawy o PPP, w przypadku poważnego zagrożenia realizacji Przedsięwzięcia, tj. zwłaszcza gdyby w okresie naprawczym, uzgodnionym w ramach Umowy Bezpośredniej, nie udało się usunąć przyczyn wypowiedzenia Umowy i po jego bezskutecznym upływie Umowa została wypowiedziana przez Podmiot Publiczny, na mocy Umowy Bezpośredniej i na zasadach tam określonych, Podmioty Finansujące będą uprawnione do powierzenia realizacji Przedsięwzięcia, za zgodą Podmiotu Publicznego, innemu podmiotowi lub podmiotom.
- 19.1.4. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że wszelkie warunki zmian Umowy opisane w jej treści mogą prowadzić do zmiany Umowy wyłącznie w zakresie koniecznym, uzasadnionym i proporcjonalnym do zaistniałych okoliczności.

19.2 Uzgodnienie Zmiany

- 19.2.1. W przypadku spełnienia się przesłanki do wprowadzenia zmiany, o której mowa w punkcie 19.1.2, a także innych przesłanek wynikających z Przepisów Prawa, Strona, która zaproponuje wprowadzenie takiej zmiany, przedstawi drugiej Stronie opinię w sprawie skutków tejże zmiany, podając w szczególności następujące informacje:
- (a) opis proponowanej zmiany, uzasadnienie prawne i faktyczne i przewidywane skutki wprowadzenia;
 - (b) propozycję projektu aneksu do Umowy obejmującego proponowaną zmianę;
 - (c) wskazanie konieczności uzyskania zgód lub zezwoleń osób trzecich na wprowadzenie proponowanej zmiany, w szczególności: Podmiotów Finansujących, instytucji ubezpieczeniowych, Organów Administracji, wraz ze wskazaniem tych zgód lub zezwoleń;
 - (d) wysokość szacowanych kosztów i wydatków, które są konieczne do poniesienia bądź których konieczność poniesienia odpadnie na skutek proponowanej zmiany;
 - (e) wskazanie skutków wprowadzania zmiany na terminy wynikające z Umowy, w tym przede wszystkim na Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia;
 - (f) wskazanie wpływu zmiany na wykonywanie przez Partnera Prywatnego i Podmiotu Publicznego ich obowiązków z Umowy.

- 19.2.2. Jeżeli propozycję zmiany Umowy, o której mowa w punkcie 19.2.1 sporządzi Podmiot Publiczny, Partner Prywatny w terminie [piętnastu (15)] Dni Roboczych od dnia jej otrzymania, przedstawi opis przewidywalnych konsekwencji wprowadzenia zmiany w zakresie postanowień punktu 19.2.1 lit. f.
- 19.2.3. Druga Strona powinna niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie [dziesięciu (10)] Dni Roboczych od otrzymania propozycji zmiany, zgodnie z punktem 19.2.1 lub opisu przewidywanych konsekwencji, o którym mowa w punkcie 19.2.1., ustosunkować się do przedstawionej propozycji na piśmie.
- 19.2.4. Partner Prywatny nie będzie uprawniony do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do Umowy, jeżeli miałyby ona wynikać z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Partnera Prywatnego lub podmioty, za działania lub zaniechania których Partner Prywatny ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne, co nie wyklucza prawa Podmiotu Publicznego do udzielenia zgody na taką zmianę.
- 19.2.5. W przypadku gdy Zmiana Umowy skutkować będzie zmianą Wynagrodzenia, Strony zastosują reguły obliczania Wynagrodzenia opisane w **Załączniku nr 7 Mechanizm Wynagrodzenia** oraz uwzględnią ceny jednostkowe ujęte w Ofercie Partnera Prywatnego, oraz aktualne ceny rynkowe nie wyższe niż w katalogu Sekocenbud z uwzględnieniem wskaźnika regionalnego lub innego powszechnie stosowanego katalogu nakładów rzeczowych i cen uzgodnionych przez Strony.
- 19.2.6. Strony oświadczają, że niektóre Zmiany Umowy wymagały będą zgody Podmiotów Finansujących, zgodnie z postanowieniami Umowy Bezpośredniej.

19.3 Zmiany nieistotne

Nie stanowi zmiany w rozumieniu niniejszej Umowy:

- (a) aktualizacja Modelu Finansowego i wynikająca z niej rekalkulacja Wynagrodzenia dokonana w sposób przewidziany niniejszą Umową;
- (b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana adresów);
- (c) zmiana osób wskazanych do kontaktu;
- (d) zmiana siedziby i adresu i innych danych teleadresowych Stron;
- (e) zmiana rachunków bankowych Stron;
- (f) zmiana Podwykonawców;
- (g) zmiana wzorów raportów, o których mowa w **Załączniku nr 15 Wzory Raportów**, jeżeli Inżynier Kontraktu o to zawnioskuje.

19.4 Zmiany własnościowe Partnera Prywatnego

- 19.4.1. Zbycie lub obciążenie całości lub części Udziałów na rzecz osób trzecich, w tym na rzecz Podmiotów Finansujących, wymaga poinformowania Podmiotu Publicznego przez Partnera Prywatnego o planowanym zbyciu Udziałów w terminie [trzydziestu (30)] Dni przed planowaną datą zbycia Udziałów, a następnie o dokonaniu zbycia Udziałów w terminie [siedmiu (7)] Dni od dokonania zbycia Udziałów.
- 19.4.2. Zbycie lub obciążenie Udziałów może być swobodnie dokonane w przypadku, gdy Udziały te są zbywane lub obciążane na rzecz Podmiotów Finansujących lub Podmiotów Powiązanych.

- 19.4.3. Zbycie Udziałów w Partnerze Prywatnym, które prowadzi lub może prowadzić do przejęcia kontroli przez nabywcę Udziałów nad Partnerem Prywatnym, może być dokonane wyłącznie na rzecz podmiotu, który – biorąc pod uwagę posiadane zasoby, doświadczenie i środki finansowe - zapewni należyte wykonywanie Umowy.

20. ZAKOŃCZENIE UMOWY

20.1 Wygaśnięcie Umowy. Rozliczenia na wypadek wygaśnięcia Umowy

- 20.1.1. Strony zgodnie postanawiają, że Umowa wygasa na skutek wystąpienia następujących zdarzeń:

- (a) z upływem Okresu Umowy;
- (b) zgodnego oświadczenia Stron o rozwiązaniu Umowy za porozumieniem, w szczególności w przypadku zgłoszenia przez Partnera Prywatnego złej sytuacji finansowej, która stanowiłaby zagrożenie dla wypełnienia jego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy;
- (c) jednostronnego oświadczenia woli jednej ze Stron o wypowiedzeniu Umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

- 20.1.2. Rozliczenia Stron na okoliczność wygaśnięcia Umowy przed upływem Okresu Umowy, zostały określone w **Załączniku Nr 11 Rozliczenia Stron na Wypadek Wygaśnięcia Umowy**.

20.2 Wypowiedzenie Umowy przez Podmiot Publiczny

Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień niniejszej Umowy oraz Umowy Bezpośredniej, Podmiot Publiczny ma prawo wypowiedzieć Umowę w następujących okolicznościach:

- (a) wejdzie w życie Zmiana Prawa, która spowoduje, że wykonywanie przez Podmiot Publiczny lub Partnera Prywatnego Umowy przestanie być prawnie dopuszczalne;
- (b) Partner Prywatny jest w zwłoce w wykonaniu Dokumentacji Projektowej dłużej niż [sześćdziesiąt (60)] Dni licząc od terminu określonego w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia dla Okresu Projektowania i Budowy;
- (c) Partner Prywatny jest w zwłoce w uzyskaniu Pozwolenia na Budowę dłużej niż [sześćdziesiąt (60)] Dni licząc od terminu określonego w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia;
- (d) Partner Prywatny z zawinionych przez siebie przyczyn (zwłoka) przekroczy o [dziewięćdziesiąt (90)] Dni Datę Zakończenia Robót wskazaną w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia;
- (e) w przypadku podjęcia przez odpowiedni organ Partnera Prywatnego uchwały o rozwiązaniu spółki, w formie której działa Partner Prywatny i jej likwidacji, lub w innym przypadku rozwiązania spółki, w formie której działa Partner Prywatny, chyba że powyższe działania byłyby następstwem Przypadku Siły Wyższej lub Przypadku Kompensacyjnego;

- (f) naliczenia względem Partnera Prywatnego więcej niż [trzech tysięcy (3000)] Punktów Karnych, określonych w **Załączniku Nr 6 Standardy Utrzymania**, przy czym dla celów niniejszego postanowienia, każdy Punkt Karny wygasa po upływie 12 miesięcy, liczonych od dnia jego naliczenia. Jeżeli w okresie wypowiedzenia liczba Punktów Karnych będzie z uwagi na ich wygaśnięcie w trakcie okresu wypowiedzenia, mniejsza niż wskazana powyżej, jako przesłanka wypowiedzenia, Podmiot Publiczny cofnie oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy;
- (g) w okolicznościach wystąpienia Przypadku Siły Wyższej, na zasadach określonych w punkcie 18.3;
- (h) w przypadku braku Zamknięcia Finansowego w okolicznościach, o których mowa w punkcie 12.4.1;
- (i) nałożenia na Partnera Prywatnego Kar Umownych lub Punktów Karnych lub obniżenia Wynagrodzenia w łącznej wysokości obliczonej zgodnie z punktem 14.3.1;
- (j) Partner Prywatny jest w zwłoce dłużej niż [sześćdziesiąt (60)] Dni w realizacji co najmniej jednego ze wskazanych poniżej zakresów Robót Budowlanych:
 - Osiągnięcie stanu zerowego,
 - Roboty wykończeniowe wewnętrzne – magazyn,
 - Roboty wykończeniowe – część biurowa,
 - Roboty wykończeniowe zewnętrzne – elewacje,
 - Instalacje wewnętrzne, w tym: Instalacje elektryczne, Instalacje teletechniczne, Instalacje sanitarne (wod-kan), Instalacja wentylacyjna, Instalacje p.poż., Instalacja c.o. i źródła ciepła,
 - Wyposażenie,
 - Przyłącza,
 w stosunku do terminów określonych w punkcie [...] **Załącznika nr 5 Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia**;
- (k) Partner Prywatny jest w zwłoce w rozpoczęciu Utrzymania dłużej niż [sześćdziesiąt (60)] Dni licząc od terminów określonych w **Załączniku Nr 6 Standardy Utrzymania**;
- (l) postawienia przez Instytucje Finansujące całości środków z Umowy Finansowania Głównego w stan wymagalności.

20.3 Prawo wypowiedzenia umowy przez Partnera Prywatnego

Partner Prywatny ma prawo wypowiedzieć Umowę w następujących okolicznościach:

- (a) wejdzie w życie Zmiana Prawa, która spowoduje, że wykonywanie przez Partnera Prywatnego lub Podmiot Publiczny Umowy przestanie być prawnie dopuszczalne;
- (b) Podmiot Publiczny nie dokona bezspornej i wymagalnej płatności na rzecz Partnera Prywatnego, wynikającej z niniejszej Umowy, w wysokości co najmniej za [dwa (2)] pełne okresy rozliczeniowe, w terminie [czterdziestu pięciu (45)] Dni od terminu wymagalności drugiego okresu rozliczeniowego;
- (c) nie dojdzie do podpisania Umowy Bezpośredniej z winy Podmiotu Publicznego;
- (d) Podmiot Publiczny pozostaje w zwłoce w przekazaniu Nieruchomości Partnerowi Prywatnemu w stosunku do terminu przewidzianego w punkcie 4.2.1 Umowy, o okres dłuższy niż [trzydzieści (30)] Dni;

- (e) w okolicznościach wystąpienia Przypadku Siły Wyższej, na zasadach określonych w punkcie 18.3;
- (f) nałożenia na Partnera Prywatnego Kar Umownych lub Punktów Karnych lub obniżenia Wynagrodzenia w łącznej wysokości obliczonej zgodnie z punktem 14.3.1;
- (g) naliczenia względem Partnera Prywatnego więcej niż [trzysta (300)] Punktów Karnych, określonych w **Załączniku Nr 6 Standardy Utrzymania**, przy czym dla celów niniejszego postanowienia, każdy Punkt Karny wygasa po upływie 12 miesięcy, liczonych od dnia jego naliczenia. Jeżeli w okresie wypowiedzenia liczba Punktów Karnych będzie z uwagi na ich wygaśnięcie w trakcie okresu wypowiedzenia, mniejsza niż wskazana powyżej, jako przesłanka wypowiedzenia, Partner Prywatny cofnie oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy.

20.4 Przedłużający się Przypadek Kompensacyjny lub Przypadek Siły Wyższej

Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy:

- (a) w przypadku i w sposób określony w punkcie 18.3; lub
- (b) jeśli wystąpienie Przypadku Kompensacyjnego stanowić będzie przeszkodę w wykonywaniu Umowy, przez okres dłuższy niż [dwanaście (12)] miesięcy od dnia uzgodnienia skutków Przypadku Kompensacyjnego zgodnie z punktem 15.1.3, a Strony nie uzgodnią w tym terminie odpowiedniej zmiany Umowy.

20.5 Tryb wypowiedzenia

- 20.5.1. Przed skorzystaniem przez Stronę z prawa do wypowiedzenia Umowy, z powodu okoliczności, o których mowa odpowiednio w punktach 20.2 lit. b-g oraz 20.3 lit. b-e, Strona zamierzająca wypowiedzieć Umowę udzieli drugiej Stronie przez pisemne zawiadomienie dodatkowego terminu w wymiarze [trzydziestu (30)] Dni na usunięcie zaistniałych naruszeń i doprowadzenie do stanu zgodnego z Umową pod rygorem wypowiedzenia Umowy. Po bezskutecznym upływie tego okresu, Strona, zamierzająca wypowiedzieć Umowę, będzie uprawniona do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.
- 20.5.2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno zostać złożone drugiej Stronie na piśmie, wraz ze wskazaniem podstawy jej wypowiedzenia oraz uzasadnieniem pod rygorem bezskuteczności wypowiedzenia, a o fakcie jego dokonania powinny zostać powiadomione wszystkie Podmioty Finansujące na zasadach przewidzianych w Umowie Bezpośredniej.
- 20.5.3. Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy ze względu na okoliczności wskazane w punktach 20.2, 20.3 lub 20.4, wygasa po upływie [sześciu (6)] miesięcy od momentu powzięcia wiadomości o sytuacji, która daje podstawę do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, chyba że Strony realizują procedurę naprawczą wynikającą z Umowy Bezpośredniej. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że postanowienie to nie dotyczy prawa odstąpienia od Umowy, o którym mowa w punkcie 21.
- 20.5.4. Okres wypowiedzenia wynosi [dziewięćdziesiąt (90)] Dni, licząc od Dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.
- 20.5.5. Złożenie przez Stronę uprawnioną oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy skutkuje jej rozwiązaniem po upływie okresu wypowiedzenia. Za zgodą drugiej Strony oświadczenie o wypowiedzeniu może być cofnięte w każdej chwili przed upływem okresu wypowiedzenia.

- 20.5.6. Strona otrzymująca oświadczenie o wypowiedzeniu kwestionująca zasadność wypowiedzenia, może w terminie [dziesięciu (10)] Dni Roboczych od otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu zwrócić się do drugiej Strony o rozwiązanie sporu, co do skuteczności wypowiedzenia zgodnie z Procedurą Rozstrzygania Sporów. Okres wypowiedzenia nie może się skończyć szybciej niż do czasu rozstrzygnięcia sporu przez przedstawicieli Stron lub Niezależnego Eksperta.
- 20.5.7. W przypadku wydania ostatecznego rozstrzygnięcia przez Niezależnego Eksperta o niedopuszczalności wypowiedzenia Umowy, oświadczenie o wypowiedzeniu będzie bezskuteczne.

20.6 Skutki zakończenia Umowy

- 20.6.1. W Dacie Zakończenia Umowy z powodu jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron ustają prawa i obowiązki Stron z niej wynikające, z wyjątkiem postanowień dotyczących obowiązków wskazanych w punkcie 3.2.3.
- 20.6.2. W przypadku, gdy Data Rozwiązania Umowy przypadnie w Okresie Projektowania i Budowy, Partner Prywatny jest zobowiązany do przedłożenia Podmiotowi Publicznemu, najpóźniej do Daty Rozwiązania Umowy, a w przypadku odstąpienia od Umowy w terminie [dziewięćdziesięciu (90)] Dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, szczegółowego wykazu wykonanych prac. W Dacie Rozwiązania Umowy Partner Prywatny jest zobowiązany przekazać Podmiotowi Publicznemu Teren Robót wraz z całą dokumentacją związaną z Przedsięwzięciem, w tym zwłaszcza Dokumentacją Budowy, a Podmiot Publiczny zobowiązany jest te prace odebrać w terminie [trzydziestu (30)] Dni od daty przekazania szczegółowego wykazu prac przez Partnera Prywatnego. Podmiot Publiczny dokona odbioru jedynie takich prac, które zostały wykonane zgodnie z Umową oraz Dokumentacją Projektową.
- 20.6.3. W przypadku, gdy Data Rozwiązania Umowy przypadnie w Okresie Utrzymania, w Dacie Rozwiązania Umowy, a w przypadku odstąpienia od Umowy w terminie [dziewięćdziesięciu (90)] Dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Partner Prywatny przekazuje Podmiotowi Publicznemu Obiekt w stanie, w jakim powinien się on znaleźć w Dacie Rozwiązania Umowy, wraz z całą dokumentacją, w tym zwłaszcza Dokumentacją Projektową oraz Dokumentacją Budowy powstałą do Daty Rozwiązania Umowy, a Podmiot Publiczny zobowiązany jest Obiekt odebrać w terminie [dziewięćdziesięciu (90)] dni od daty jego przekazania na podstawie protokołu odbioru.
- 20.6.4. W przypadku rozwiązania Umowy w Okresie Utrzymania Partner Prywatny zobowiązany jest zapewnić Utrzymanie do upływu okresu wypowiedzenia. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że Partner Prywatny nie będzie zobowiązany do zapewnienia Utrzymania ani innych usług w ramach Umowy po odstąpieniu od Umowy przez Podmiot Publiczny zgodnie z punktem 21 Umowy lub w przypadku wejścia w życie Zmiany Prawa, która spowoduje, że wykonywanie przez Partnera Prywatnego Umowy przestanie być prawnie dopuszczalne. Strony mogą uzgodnić, że Partner Prywatny będzie realizować określone usługi w zakresie Utrzymania po Dacie Rozwiązania Umowy. Wykonywanie takich czynności stanowić będzie Przypadek Kompensacyjny i w zakresie takiego Przypadku Kompensacyjnego Umowa będzie cały czas wiązać Strony.
- 20.6.5. W Przypadku rozwiązania Umowy w Okresie Projektowania i Budowy, bez względu na przyczynę, Partner Prywatny wyraża zgodę na przeniesienie na Podmiot Publiczny decyzji o Pozwoleniu na Budowę oraz decyzji środowiskowej (jak również innych Decyzji Administracyjnych oraz uzgodnień związanych z Przedsięwzięciem, o ile będzie to możliwe zgodnie z Przepisami Prawa) oraz złoży w tym celu stosowny wniosek do właściwego Organu Administracji w terminie nie dłuższym niż [30] Dni od Daty Rozwiązania Umowy.

- 20.6.6. W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, zastosowanie znajdzie procedura określona w **Załączniku nr 10 Wymagania przy Zwrocie**, zaś Strony dokonają wzajemnych rozliczeń na zasadach określonych w **Załączniku Nr 11 Rozliczenia Stron na Wypadek Wygaśnięcia Umowy**.

21. ODSZTĄPIENIE OD UMOWY

- 21.1.1 Na podstawie przepisu art. 456 ust. 1 pkt 1 PZP Podmiot Publiczny ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrażać podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Prawo do odstąpienia od Umowy wykonuje się przekazując pisemne oświadczenie wraz z uzasadnieniem o odstąpieniu Partnerowi Prywatnemu.
- 21.1.2 W przypadku odstąpienia od Umowy Partnerowi Prywatnemu przysługuje z tego tytułu Wynagrodzenie obliczone w sposób przedstawiony w **Załączniku nr 11 Rozliczenia Stron na Wypadek Wygaśnięcia Umowy**.

22. ZWROT OBIEKTU

22.1 Procedura Zwrotu

- 22.1.1 Partner Prywatny zapewni, że z Datą Zakończenia Umowy albo z Datą Rozwiązania Umowy, zależnie od przypadku, zwróci Obiekt, który spełniać będzie wymagania określone w **Załączniku nr 10 Wymagania przy Zwrocie**.
- 22.1.2 W przypadku, gdy w Dacie Zakończenia Umowy albo w Dacie Rozwiązania Umowy istnieją obowiązujące gwarancje jakości udzielone Partnerowi Prywatnemu, Partner Prywatny przeniesie uprawnienia z gwarancji jakości na rzecz Podmiotu Publicznego. Partner Prywatny w umowie z jakimkolwiek Podwykonawcą ustalać będzie uprawnienia do dokonania takiego przeniesienia.
- 22.1.3 W przypadku gdy z jakiegokolwiek przyczyny Partner Prywatny nie zapewni, że Obiekt będzie spełniał w Dacie Zakończenia Umowy wymagania określone w **Załączniku nr 10 Wymagania przy Zwrocie** Partner Prywatny zobowiązany będzie ponieść koszty prac koniecznych do tego by Obiekt spełniał Wymagania przy Zwrocie, powiększone o uzasadnione i udokumentowane koszty związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy takich prac. Powyższe przypadki nie dotyczą sytuacji, za które Partner Prywatny nie ponosi odpowiedzialności oraz przypadków nierozliczonych Przypadków Kompensacyjnych oraz Przypadku Siły Wyższej.
- 22.1.4 Koszty prac konieczne do tego by Obiekt spełniał Wymagania przy Zwrocie, o których mowa w punkcie 22.1.3, zostaną ustalone przez Podmiot Publiczny w uzgodnieniu z Partnerem Prywatnym. W przypadku braku porozumienia co do zakresu prac lub kosztów, będzie mieć zastosowanie Procedura Rozstrzygania Sporów.
- 22.1.5 Partner Prywatny przeleje kwotę ustaloną zgodnie z punktem 22.1.4 na rachunek bankowy wskazany przez Podmiot Publiczny w terminie [czternastu (14)] Dni od otrzymania żądania zapłaty od Podmiotu Publicznego lub daty rozstrzygnięcia w ramach Procedury Rozstrzygania Sporów. Podmiotowi Publicznemu przysługiwać będzie prawo do potrącenia kwot należnych Podmiotowi Publicznemu na podstawie niniejszego punktu z Wynagrodzenia należnego Partnerowi Prywatnemu, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów umownych.

22.2 Rękojmia Partnera Prywatnego

- 22.2.1 Partner Prywatny udzieli Podmiotowi Publicznemu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w tym na pierwsze Wyposażenie na okres [60 miesięcy] od daty podpisania Protokołu Odbioru Ostatecznego. Zasady użytkowania Obiektu przez Podmiot Publiczny zawarte zostaną w Instrukcji Utrzymania sporządzonej zgodnie z **Załącznikiem Nr 17 Zakres Instrukcji Utrzymania**.
- 22.2.2 Uprawnienia Podmiotu Publicznego z tytułu rękojmi, w szczególności w zakresie prawa do żądania usunięcia wad, obowiązują bez względu na rozwiązanie lub wygaśnięcie niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy, zakres odpowiedzialności Partnera Prywatnego zostanie ograniczony do Robót odebranych przez Podmiot Publiczny.

22.3 Gwarancja Partnera Prywatnego

- 22.3.1 Partner Prywatny udzieli Podmiotowi Publicznemu gwarancji na wykonane Roboty Budowlane na okres [60] miesięcy, zaś na pierwsze Wyposażenie, w tym regały oraz wyposażenie ruchome, na okres [24] miesięcy oraz na zieleń na okres dwóch sezonów wegetacyjnych, od daty podpisania Protokołu Odbioru Ostatecznego.
- 22.3.2 W przypadku rozwiązania Umowy w Okresie Projektowania i Budowy, Partner Prywatny zapewni gwarancję na okres [60] miesięcy licząc od daty podpisania protokołu, o którym mowa w punkcie 1.2. lit. (f) **Załącznika nr 10 Wymagania przy Zwrocie**.

23. UPRAWNIENIA KONTROLNE PODMIOTU PUBLICZNEGO

23.1 Postanowienia ogólne

- 23.1.1 Podmiot Publiczny w całym Okresie Umowy dysponuje uprawnieniami kontrolnymi, co do oceny należytego wykonywania obowiązków Partnera Prywatnego, wynikających z Umowy. Uprawnienia kontrolne Podmiotu Publicznego wynikające z Umowy są niezależne od uprawnień przysługujących Podmiotowi Publicznemu na podstawie Przepisów Prawa.
- 23.1.2 Podmiot Publiczny będzie wykonywał swoje uprawnienia wynikające z niniejszego punktu 23, w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla Partnera Prywatnego.
- 23.1.3 Partner Prywatny jest zobowiązany umożliwić właściwym Organom Administracji dokonanie kontroli Obiektu oraz wszelkiej dokumentacji dotyczącej Przedsięwzięcia, do której dostępu zażąda Organ Administracji, a do której posiadania Partner Prywatny zobowiązany jest zgodnie z Umową lub na podstawie Przepisów Prawa. Partner Prywatny jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Podmiot Publiczny o wszelkich planowanych i faktycznie realizowanych kontrolach prowadzonych przez właściwe Organy Administracji dotyczących Nieruchomości lub Obiektu i umożliwić przedstawicielom Podmiotu Publicznego udział w czynnościach kontrolnych.
- 23.1.4 W ramach wykonywania czynności kontrolnych Podmiot Publiczny upoważniony jest do:
- (a) kontroli prowadzenia Prac Projektowych w siedzibie projektanta, w siedzibie Partnera Prywatnego, na Terenie Robót lub w innym miejscu, w którym prowadzone są Prace Projektowe;
 - (b) wejścia na teren Nieruchomości lub do Obiektu w celu dokonania kontroli prac w zakresie Robót Budowlanych oraz Utrzymania;
 - (c) uczestniczenia w testach, kontrolach lub badaniach lub w inny sposób wykonywania swoich praw i zobowiązań wynikających z Umowy i Przepisów Prawa;
 - (d) kontroli Terenu Robót;

- (e) wglądu do Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Budowy, wszelkich ksiąg, dokumentów, opracowań, notatek, instrukcji itp. sporządzonych przez Partnera Prywatnego na potrzeby wykonywania obowiązków wynikających z Umowy oraz wykonywania ich kopii.
- 23.1.5 Podmiot Publiczny, przy wykonywaniu praw przysługujących mu zgodnie z postanowieniami punktu 23, nie spowoduje bezzasadnie opóźnień ani zakłócenia biegu Prac Projektowych, Robót Budowlanych lub Utrzymania, lub wykonywania przez Partnera Prywatnego innych zobowiązań wynikających z Umowy.
- 23.1.6 Niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie zobowiązań przez Partnera Prywatnego wynikających z niniejszej Umowy, z uwagi na wykonywanie przez Podmiot Publiczny uprawnień kontrolnych nie będzie skutkowało nałożeniem na Partnera Prywatnego Punktów Karnych.
- 23.1.7 Z wyjątkiem stanu zagrożenia życia lub zdrowia za wyjątkiem kontroli prowadzonych u Partnera Publicznego przez Organ Administracji oraz uprawnienia dostępu Kierownika Projektu oraz innych osób upoważnionych przez Podmiot Publiczny do Terenu Budowy wszystkie kontrole prowadzone będą przez Podmiot Publiczny na podstawie pisemnego powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli, określającego termin prowadzenia kontroli oraz osoby kontrolujące. Powiadomienie będzie doręczone Partnerowi Prywatnemu na [trzy (3)] Dni Robocze przed planowaną kontrolą.
- 23.1.8 Kierownik Projektu oraz inne osoby upoważnione przez Podmiot Publiczny uprawnione są do nieograniczonej liczby:
 - (a) kontroli postępu i jakości prac wykonywanych w ramach Utrzymania na każdym etapie ich realizacji,
 - (b) kontroli prowadzenia Utrzymania w sposób zgodny z Przepisami Prawa, Decyzjami Administracyjnymi oraz Dokumentacją Projektową,
 - (c) kierowania do Partnera Prywatnego wniosków i zastrzeżeń w sprawach związanych z realizacją Utrzymania.
- 23.1.9 Jeżeli Podmiot Publiczny uzna, iż Utrzymanie nie jest prowadzone w sposób zgodny z Przepisami Prawa, Umową, w tym zwłaszcza **Załącznikiem nr 6 Standardy Utrzymania**, Decyzjami Administracyjnymi oraz Dokumentacją Projektową (w szczególności, gdy nastąpiły przypadki niedotrzymania KPI), wezwie Partnera Prywatnego do naprawy naruszeń, wyznaczając mu odpowiedni termin, co nie ma wpływu na uprawnienie Podmiotu Publicznego do naliczania Punktów Karnych za każdy przypadek niedotrzymania KPI lub Całkowitego lub Częściowego Braku Dostępności na zasadach określonych w **Załączniku nr 6 Standardy Utrzymania**.
- 23.1.10 Jeżeli Partner Prywatny nie zgadza się z wynikami czynności kontrolnych, spór pomiędzy Stronami w tym zakresie zostanie rozstrzygnięty zgodnie z Procedurą Rozstrzygania Sporów. W każdym przypadku, Partner Prywatny uwzględni jednak uwagi oraz wykona zalecenia, które nie są sporne między Stronami.
- 23.1.11 Niezależnie od innych postanowień niniejszego punktu, niedopuszczalny jest brak reakcji Partnera Prywatnego na Awarie i Usterki zagrażające życiu i zdrowiu ludzkiemu.
- 23.1.12 Partner Prywatny na prośbę Podmiotu Publicznego zobowiązany będzie do zapewnienia udziału przedstawiciela generalnego wykonawcy Robót.

23.2 Okresowa generalna kontrola stanu Obiektu

- 23.2.1 Okresowa generalna kontrola stanu Obiektu w okresie każdych kolejnych [pięciu (5)] lat Okresu Utrzymania, Podmiot Publiczny będzie mógł jednokrotnie zdecydować o przeprowadzeniu generalnej kontroli prowadzenia Utrzymania w sposób zgodny z Przepisami Prawa, Umową, Decyzjami Administracyjnym oraz Dokumentacją Projektową (w szczególności czy Standardy Utrzymania zostały zachowane). Nie może ona zostać przeprowadzona wcześniej niż [czternaście (14)] Dni Roboczych od dnia poinformowania Partnera Prywatnego o decyzji Podmiotu Publicznego. Nieobecność Partnera Prywatnego na wszystkich lub niektórych czynnościach kontrolnych nie wstrzymuje Podmiotu Publicznego przed ich przeprowadzeniem.
- 23.2.2 Jeżeli kontrola, o której mowa w punkcie 23.2.1 wykaże, iż Utrzymanie nie jest prowadzone w sposób zgodny z Przepisami Prawa, Umową, w tym zwłaszcza **Załącznikiem nr 6 Standardy Utrzymania**, Decyzjami Administracyjnymi oraz Dokumentacją Projektową, w szczególności, że Obiekt nie spełnia wymagań określonych w Umowie, Podmiot Publiczny w terminie [dwudziestu (20)] Dni po przeprowadzeniu kontroli i uzyskaniu jej wyników, przekaże Partnerowi Prywatnemu protokół określający niespełnienie konkretnych Standardów Utrzymania, w tym przypadków niedotrzymania KPI lub innych wymagań („Protokół Niezgodności”). Partner Prywatny, w terminie [dwudziestu (20)] Dni od dnia przekazania mu Protokołu Niezgodności, przedstawi Podmiotowi Publicznemu wykaz planowanych do wykonania Napraw i Remontów lub innych prac, w celu doprowadzenia do stanu, w którym Utrzymanie będzie prowadzone zgodnie z Umową, w szczególności Obiekt będzie spełniał wymagania określone w Umowie.

23.3 Raporty Partnera Prywatnego

- 23.3.1 Partner Prywatny będzie przekazywał Podmiotowi Publicznemu raporty sprawozdawcze w okresach oraz w zakresie wskazanym w **Załączniku Nr 15 Wzory Raportów**.
- 23.3.2 Raporty Roczne muszą być przekazywane, w formie pisemnej (w tym elektronicznej, z zastrzeżeniem opatrzenia raportu bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym), z podpisem przedstawiciela Partnera Prywatnego, upoważnionego do reprezentacji.
- 23.3.3 Strony, w razie potrzeby, odrębnie ustalą format przekazywanych raportów miesięcznych, przy czym ustalenie tej formy nie będzie wymagało zmiany Umowy. Strony dopuszczają przekazywanie raportów przez Partnera Prywatnego w formie elektronicznej, umożliwiającej Podmiotowi Publicznemu samodzielny, zdalny dostęp na podstawie hasła i kodu, doręczonego przez Partnera Prywatnego.
- 23.3.4 Wszelkie przypadki skutkujące nałożeniem Punktów Karnych, powinny być odnotowane w ewidencji prowadzonej przez Partnera Prywatnego w terminie [trzech (3)] Dni Roboczych od dnia uzyskania przez Partnera Prywatnego informacji o zaistnieniu takiego zdarzenia. Ewidencja będzie prowadzona w formie elektronicznej, umożliwiającej Podmiotowi Publicznemu samodzielny, zdalny dostęp, bez możliwości edycji danych, na podstawie hasła i kodu, doręczonego przez Partnera Prywatnego.
- 23.3.5 W ramach raportów, nie rzadziej niż raz na miesiąc kalendarzowy, Partner Prywatny będzie informował Podmiot Publiczny o aktualnej wartości wskaźnika waloryzacji Nakładów Inwestycyjnych, w celu ustalenia waloryzacji Wynagrodzenia zgodnie z **Załącznikiem nr 7 Mechanizm Wynagrodzenia** wraz z informacją jaki wpływ ma ta zmiana na wysokość przyszłej Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne, o której mowa w punkcie 13.4. Umowy.
- 23.3.6 Podmiot Publiczny w ciągu kolejnych [trzydziestu (30)] Dni potwierdzi lub zakwestionuje prawidłowość obliczenia wskaźnika oraz jego wpływu na docelową wartość Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne.

- 23.3.7 Ostatni raport, obejmujący wartość wskaźnika waloryzacji Nakładów Inwestycyjnych Partner Prywatny przedstawi Podmiotowi Publicznemu nie później niż [sześć (6)] Dni Roboczych przed zakończeniem Okresu Projektowania i Budowy.

24. INFORMACJE POUFNE

24.1 Informacje Poufne

- 24.1.1 Z zastrzeżeniem Przepisów Prawa, wszelkie zastrzeżone ewidencje, raporty, materiały, sprawozdania finansowe i inne dokumenty i informacje („Informacje Poufne”) przekazane lub udostępnione danej Stronie w związku z realizacją Przedsięwzięcia i oznaczone przez Stronę je przekazującą jako Informacje Poufne, będą traktowane jako poufne i nie będą wykorzystywane dla żadnych celów poza tymi, które dotyczą realizacji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
- 24.1.2 Każda Strona podejmie lub spowoduje podjęcie odpowiednich środków ostrożności, jakie mogą być konieczne w celu zapobieżenia ujawnienia Informacji Poufnych lub ich części.
- 24.1.3 Partner Prywatny zapewnia Podmiot Publiczny, że dysponuje stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami umożliwiającymi mu zapewnienie poufności w odniesieniu do wszystkich Informacji Poufnych.

24.2 Zakres udostępniania Informacji Poufnych i związane z nim obowiązki Stron

- 24.2.1 Strony zobowiązują się poinformować o obowiązkach wynikających z niniejszej Umowy wszystkie podmioty, które z uwagi na udział w realizacji niniejszej Umowy będą miały styczność z Informacjami Poufnymi.
- 24.2.2 Partner Prywatny zobowiązuje się poinformować członków swoich władz, pracowników oraz współpracowników, którzy uczestniczą w realizacji Umowy, o obowiązkach dotyczących Informacji Poufnych wynikających z niniejszej Umowy. Tym samym ponosił będzie odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy dokonane przez powyższe osoby.
- 24.2.3 Dla celów wykonania niniejszej Umowy, Strona może przekazać lub udostępnić Informacje Poufne:
- a) pracownikom Strony;
 - b) doradcom Strony zatrudnionym przez Stronę w związku z realizacją niniejszej Umowy;
 - c) Wspólnikom Partnera Prywatnego;
 - d) Podmiotom Finansującym, doradcom Podmiotów Finansujących i Podmiotom Powiązanym z nimi (o ile takie przekazanie Podmiotom Powiązanym jest wymagane Przepisami Prawa, Umową Finansowania Głównego lub regulacjami wewnętrznymi oficjalnie przyjętymi i obowiązującymi w ramach danego Podmiotu Finansującego);
- pod warunkiem, że ta Strona spowoduje, aby powyższe osoby traktowały Informacje Poufne jako poufne w zakresie, w jakim wymaga tego niniejsza Umowa.
- 24.2.4 Postanowień punktu 24 dotyczących Informacji Poufnych nie stosuje się do informacji:
- (a) które w dniu podpisania niniejszej Umowy lub w dniu ich udostępnienia drugiej Stronie są informacjami dostępnymi publicznie lub powszechnie znanymi;

- (b) które po dniu zawarcia Umowy zostaną opublikowane lub w inny sposób staną się dostępne publicznie w zgodzie z Przepisami Prawa oraz niniejszą Umową;
- (c) w zakresie udostępnionym Stronie otrzymującej przez osobę trzecią, która ma prawo do ujawnienia takich informacji i która nie podlega względem drugiej Strony zobowiązaniu do zachowania takich informacji w poufności;
- (d) których ujawnienie przez Stronę osobie trzeciej jest konieczne w celu wykonywania jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w tym jest konieczne w związku z ubieganiem się o lub uzyskaniem przez Partnera Prywatnego Finansowania, z zastrzeżeniem, że takie informacje zostaną ujawnione:
 - (i) podmiotom zobowiązanym na podstawie Przepisów Prawa do ochrony informacji ujawnionych w związku z Finansowaniem lub
 - (ii) podmiotom, które zobowiążą się wobec Strony do ochrony Informacji Poufnych;
- (e) które zostały ujawnione przez Stronę w zakresie, w jakim ich ujawnienie jest wymagane Przepisami Prawa na podstawie zarządzenia urzędowego lub sądowego, w tym Organu Administracji, którym podlega Strona dokonująca ujawnienia, z zastrzeżeniem, że Strona ujawniająca informacje dokaże należytych starań, aby ograniczyć zakres niezbędnego ujawnienia;
- (f) których ujawnienie jest konieczne w związku ze sporem prowadzonym na podstawie niniejszej Umowy (pod warunkiem wcześniejszego otrzymania odpowiedniego zobowiązania do zachowania poufności od osoby, której informacje są ujawniane);
- (g) stanowią informację o zawarciu Umowy, jej wartości oraz zakresie Przedsięwzięcia; oraz
- (h) których ujawnienie jest konieczne z uwagi na obowiązki spółek publicznych notowanych na giełdzie papierów wartościowych.

24.3 Okres obowiązywania obowiązku zachowania poufności

Postanowienia punktu 24 obowiązują od Daty Zawarcia Umowy i będą obowiązywać przez cały Okres Umowy oraz przez okres [dwóch (2)] lat liczony od Daty Zakończenia Umowy.

25. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

25.1 Postanowienia Ogólne

25.1.1 Partner Prywatny gwarantuje, że realizacja niniejszej Umowy nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich i oświadcza, że przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za naruszenie wyżej wymienionych praw, zarówno majątkowych, jak i osobistych, o ile powyższe jest spowodowane okolicznościami leżącymi po stronie Partnera Prywatnego.

- 25.1.2 Partner Prywatny zwolni Podmiot Publiczny z odpowiedzialności w związku z roszczeniami lub żądaniami z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich związanymi z wykonywaniem przez Partnera Prywatnego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, za wyjątkiem zakresu w jakim takie naruszenie nie będzie spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Partnera Prywatnego. Partner Prywatny zwróci Podmiotowi Publicznemu wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki związane z roszczeniami z takiego tytułu. Podmiot Publiczny powiadomi niezwłocznie Partnera Prywatnego o powyższych roszczeniach oraz udzieli mu wszelkich znanych Podmiotowi Publicznemu informacji niezbędnych do prowadzenia obrony przed takimi roszczeniami oraz, o ile będzie to konieczne, stosownych pełnomocnictw.
- 25.1.3 Partner Prywatny niniejszym przenosi na Podmiot Publiczny majątkowe prawa autorskie do Dokumentacji Projektowej, Instrukcji Utrzymania, utworów powstałych w związku z wykonywaniem obowiązków przewidzianych w zakresie działań informacyjno-promocyjnych Przedsięwzięcia oraz wszelkich innych utworów powstałych w wykonaniu Umowy (dalej zwanych łącznie „Utworami”) na następujących polach eksploatacji wraz z prawem własności do nośników danych, na których Utwory zostały utrwalone:
- (a) korzystanie z Utworów w dowolny sposób, w całości lub w części, w działalności Podmiotu Publicznego związanego z realizacją Przedsięwzięcia oraz w celach uzasadnionych istniejącymi lub mogącymi się pojawić w przyszłości potrzebami Podmiotu Publicznego, związanymi z Przedsięwzięciem, w tym potrzebami technicznymi, gospodarczymi lub ekonomicznymi;
 - (b) kopiowanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie wszelkimi technikami egzemplarzy Utworów lub ich części, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz technikami cyfrowymi;
 - (c) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów lub kopii Utworów;
 - (d) rozpowszechnianie Utworów lub ich części w dowolny sposób i dowolnymi technikami, w tym także ich zamieszczanie w sieci Internet, a także Intranet lub innych sieciach prowadzonych lub kontrolowanych przez Podmiot Publiczny;
 - (e) zapisywanie Utworów w pamięci komputerów lub innych urządzeń, a także na dowolnych nośnikach danych w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie.
- 25.1.4 Wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich, Partner Prywatny zezwala na wykonywanie przez Podmiot Publiczny autorskich praw zależnych oraz przenosi na Podmiot Publiczny wyłączne i przenaszalne prawo zezwalania osobom trzecim na korzystanie z powyższych praw na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w punkcie 25.1.3 powyżej, łącznie z korzystaniem i rozporządzaniem tłumaczeniem, przystosowywaniem, zmianą układu lub innymi zmianami we wszystkich Utworach.
- 25.1.5 W przypadku pojawienia się nowych pól eksploatacji nieznanymi w chwili zawierania niniejszej Umowy, Partner Prywatny przeniesie na Podmiot Publiczny majątkowe prawa autorskie do Utworów na takich nowych polach eksploatacji, w ramach Wynagrodzenia, to jest bez prawa do dodatkowej zapłaty, o ile Partner Prywatny będzie posiadać prawa autorskie do Utworów na takich nowych polach eksploatacji.

- 25.1.6 Prawa autorskie w zakresie pól eksploatacji wskazanych powyżej w punkcie 25.1.3 przechodzą automatycznie na Podmiot Publiczny w stosunku do każdego z Utworów z chwilą jego ustalenia w jakiejkolwiek postaci, bez potrzeby składania odrębnego oświadczenia przez Partnera Prywatnego w chwili ustalenia Utworu.
- 25.1.7 Partner Prywatny zobowiązuje się, bez ograniczenia w czasie, zapewnić, że twórcy Utworów nie będą wykonywać osobistych praw autorskich do Utworów w stosunku do Podmiotu Publicznego i wszelkich osób, na które zostaną przeniesione prawa autorskie do Utworów. Partner Prywatny zapewni także wprowadzenie odpowiedniego postanowienia w umowach zawieranych z twórcami Utworów i innymi osobami trzecimi w celu wykonania zobowiązań Partnera Prywatnego wynikających z niniejszej Umowy.
- 25.1.8 Wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich Partner Prywatny udziela Podmiotowi Publicznemu wyłącznego, nieodwołalnego i przenaszalnego zezwolenia na wykonywanie osobistych praw autorskich do Utworów, w tym na dokonywanie przez Podmiot Publiczny lub na jego zlecenie zmian i adaptacji Utworów i upoważnia Podmiot Publiczny do udzielania zgód na dokonywanie zmian i adaptacji Utworów dowolnym osobom trzecim.
- 25.1.9 Partner Prywatny przenosi niniejszym na Podmiot Publiczny wyłączne i zbywalne prawo pobierania danych z baz danych stanowiących Prawa Własności Intelktualnej i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w części, wraz z prawem własności nośników danych, na których bazy danych zostały utrwalone.
- 25.1.10 Przeniesienie praw autorskich do Utworów na wymienionych powyżej polach eksploatacji, przeniesienie własności nośników, jak również przeniesienie innych Praw Własności Intelktualnej i udzielenie zezwoleń, o których mowa w niniejszej części następuje w ramach Wynagrodzenia i stanowi [2%] szacunkowej wartości Robót wskazanych w Modelu Finansowym załączonym do Oferty.
- 25.1.11 Jeżeli w przyszłości okaże się, że w celu prowadzenia działalności Podmiotu Publicznego związanej z realizacją Przedsięwzięcia konieczne jest uzyskanie od Partnera Prywatnego licencji na jakiejkolwiek prawa własności intelektualnej lub bazy danych, z których Partner Prywatny korzystał w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a które nie stanowią Praw Własności Intelktualnej przenoszonych na Podmiot Publiczny, Partner Prywatny udzieli Podmiotowi Publicznemu, w ramach Wynagrodzenia, niewyłącznej licencji na używanie takich praw własności intelektualnej w zakresie i na okres trwania tożsame z zakresem i okresem trwania praw uzyskanych na takie prawa własności intelektualnej i bazy danych przez Partnera Prywatnego, o ile będzie do udzielenia takich licencji uprawniony.
- 25.1.12 Dla uniknięcia wątpliwości Partner Prywatny oraz Podmiot Publiczny potwierdzają, że wygaśnięcie Umowy pozostaje bez wpływu na skuteczność przeniesienia praw autorskich, prawa własności nośników i udzielenia zezwoleń, o których mowa powyżej w stosunku do Utworów ustalonych w jakiejkolwiek formie i baz danych powstałych przed dniem wygaśnięcia Umowy, jak również na obowiązek Partnera Prywatnego wydania nośników, na których powyższe Prawa Własności Intelktualnej zostały utrwalone. Rozliczenia Stron na okoliczność wygaśnięcia Umowy, zostały określone w **Załączniku nr 11 Rozliczenia Stron na Wypadek Wygaśnięcia Umowy**.
- 25.1.13 Dla uniknięcia wątpliwości Partner Prywatny oraz Podmiot Publiczny potwierdzają, iż przeniesienie Praw Własności Intelktualnej, o którym mowa w niniejszym punkcie 25, nie skutkuje przeniesieniem na Podmiot Publiczny praw do narzędzi, systemów, metodyk, wzorców, programów komputerowych oraz know-how użytych przez Partnera Prywatnego przy realizacji Umowy i nie ogranicza Partnera Prywatnego w żaden sposób w używaniu wyżej wymienionych narzędzi, systemów, metodyk, wzorców, programów komputerowych oraz know-how w jego działalności na rzecz innych podmiotów.

- 25.1.14 Z chwilą przeniesienia na Podmiot Publiczny autorskich praw majątkowych do Utworów, zgodnie z postanowieniami punktu 25 Umowy, Podmiot Publiczny udziela Partnerowi Prywatnemu na czas, kiedy Umowa pozostaje w mocy, niewyłącznej licencji uprawniającej Partnera Prywatnego do korzystania z Utworów i ich opracowań, na potrzeby prawidłowej realizacji Umowy o PPP, na polach eksploatacji wskazanych w punkcie 25.1.3 lit. a, b oraz e Umowy oraz udzielania w tym zakresie sublicencji Podwykonawcom. Koszty związane z udzieleniem licencji, o której mowa powyżej zostały w kalkulowane przez Strony w Wynagrodzenie.
- 25.1.15 Strony zgodnie ustalają, że przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej (z wyłączeniem Dokumentacji Projektowej) nie będzie wymagane, jeżeli do prawidłowego użytkowania danego elementu Przedsięwzięcia, wystarczające będzie udzielenie Podmiotowi Publicznemu nieodpłatnej licencji.

26. UBEZPIECZENIE

26.1 Postanowienia ogólne

- 26.1.1 Partner Prywatny zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt umowy lub umów ubezpieczenia w zakresie prowadzonej przez Partnera Prywatnego działalności z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami, którzy gwarantują wykonanie umowy ubezpieczenia w sposób należyście zabezpieczający interesy ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia w zakresie oraz z sumą ubezpieczenia/sumą gwarancyjną w wysokości określonej w **Załączniku nr 9 Ubezpieczenia**.
- 26.1.2 Podmiot Publiczny ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do zgodności treści przedłożonych przez Partnera Prywatnego umowy lub umów ubezpieczenia, warunków ubezpieczenia lub innych dokumentów z umową lub umowami związanych, w terminie [dziesięciu (10)] Dni Roboczych od doręczenia umowy, warunków ubezpieczenia lub dokumentów z umową lub umowami związanych.
- 26.1.3 Zastrzeżenia Podmiotu Publicznego dotyczyć mogą niezgodności treści umowy lub umów ubezpieczenia, warunków ubezpieczenia lub innych dokumentów ubezpieczenia z niniejszą Umową i muszą odnosić się do rozwiązań dostępnych na rynku. Zgłoszone zastrzeżenie musi być adekwatne do przedmiotu Umowy.
- 26.1.4 Zgłoszenie przez Podmiot Publiczny zastrzeżeń zgodnie z punktem 26.1.3 nie zwalnia Partnera Prywatnego z obowiązku zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia w zakresie wskazanym w niniejszej Umowie, na warunkach rynkowych w pierwszym możliwym terminie.
- 26.1.5 Partner Prywatny zobowiązuje się od Daty Zawarcia Umowy nieprzerwanie utrzymywać wymagane zgodnie z **Załącznikiem nr 9 Ubezpieczenia** umowy ubezpieczenia, na warunkach zgodnych z Umową i **Załącznikiem nr 9 Ubezpieczenia**.
- 26.1.6 Partner Prywatny w terminie [dziesięciu (10)] Dni Roboczych przed datą wygaśnięcia każdej kolejnej polisy w zakresie umów ubezpieczenia, o których mowa w **Załączniku nr 9 Ubezpieczenia**, jest zobowiązany do przedłożenia Podmiotowi Publicznemu kopii polisy, polisy w wersji elektronicznej lub noty pokrycia, obejmującej okres bezpośrednio następujący po okresie zakończenia ważności poprzedniej polisy wraz z dowodem opłaty należnych składek lub przedłużenia istniejącej polisy wraz z dowodem opłaty należnych składek.

- 26.1.7 Partner Prywatny zobowiązany jest każdorazowo skonsultować projektowane zabezpieczenia pożarowe w projektowanym Obiekcie z inżynierami z zakładów ubezpieczeń, tak aby dostosować je do panujących standardów rynkowych zakładów ubezpieczeń, w celu zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej i konkurencyjnych ofert ubezpieczycieli dla polis ubezpieczenia mienia w okresie eksploatacji dla budynku i mienia.
- 26.1.8 Na każde wezwanie Podmiotu Publicznego, Partner Prywatny przedłoży Podmiotowi Publicznemu kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub polisy w wersji elektronicznej i dowód opłacenia składki, w terminie do [siedmiu (7)] Dni Roboczych od wezwania. W przypadku braku możliwości przedłożenia dowodu opłacenia składnik, Partner Prywatny w ciągu [30] dni udokumentuje wejście w życie polisy ubezpieczenia oraz rozpoczęcie terminu objęcia ubezpieczeniem.
- 26.1.9 W przypadku niedopełnienia przez Partnera Prywatnego obowiązku zawarcia umowy lub umów ubezpieczenia, o których mowa w **Załączniku nr 9 Ubezpieczenia**, Podmiot Publiczny może zawrzeć umowę lub umowy ubezpieczenia w zakresie, o którym mowa w **Załączniku nr 9 Ubezpieczenia**, po uprzednim poinformowaniu Partnera Prywatnego i wyznaczeniu dodatkowego terminu [czternastu (14)] Dni na dostarczenie kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub polisy w wersji elektronicznej, na koszt i ryzyko Partnera Prywatnego, przy czym koszt umów zawieranych przez Podmiot Publiczny powinien odpowiadać warunkom rynkowym. W tym celu, na podstawie niniejszej Umowy, Partner Prywatny udziela Podmiotowi Publicznemu stosownego pełnomocnictwa. Jeśli wypłaty odszkodowania pomniejszają wysokość limitów, podlimitów lub sumy ubezpieczenia każdorazowo spowoduje to po stronie Partnera Prywatnego obowiązek przywrócenia wysokości limitów, podlimitów lub sumy ubezpieczenia do pierwotnej wysokości, w formie aneksu do polisy lub dodatkowej umowy ubezpieczenia. W przypadku nie zawarcia przez Partnera Prywatnego takiej umowy lub umów, Podmiot Publiczny jest uprawniony do zawarcia na koszt i ryzyko Partnera Prywatnego stosownej umowy ubezpieczenia lub umów ubezpieczenia w imieniu Partnera Prywatnego, na warunkach rynkowych. W tym celu, na podstawie niniejszej Umowy, Partner Prywatny udziela Podmiotowi Publicznemu stosownego pełnomocnictwa. Uprawnionym do otrzymania odszkodowania z umów ubezpieczenia, o których mowa w **Załączniku nr 9 Ubezpieczenia** będzie Partner Prywatny, o ile będzie to możliwe, ze względu na konstrukcję umowy ubezpieczenia. Partner Prywatny jest obowiązany do niezwłocznego informowania Podmiotu Publicznego o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego oraz o wypłacie odszkodowania przez ubezpieczyciela, jeżeli wartość szkody przekroczy kwotę [jednego miliona (1.000.000,00) PLN]. Na żądanie Partnera Prywatnego, Podmiot Publiczny będzie w razie potrzeby współdziałał z Partnerem Prywatnym, jeśli współpraca będzie konieczna dla uzyskania odszkodowania.
- 26.1.10 W razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego Partner Prywatny jest zobowiązany do wykonywania Umowy w możliwym zakresie w terminach określonych Umową, niezależnie od terminu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. W przypadku, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe spowodowane zostało z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Publicznego lub Przypadku Siły Wyższej, stanowić to będzie Przypadek Kompensacyjny.
- 26.1.11 W przypadku powstania szkody powodującej odpowiedzialność odszkodowawczą Podmiotu Publicznego, a objętej umową ubezpieczenia, Partner Prywatny w przypadku roszczenia osoby trzeciej poinformuje ją o zawartej umowie ubezpieczenia oraz podejmie działania zmierzające do tego, aby osoba trzecia występująca z roszczeniem w pierwszej kolejności zaspokoili się z umowy ubezpieczenia, w zakresie, w jakim jest uprawniona do zaspokojenia na podstawie odpowiedniej umowy ubezpieczenia i nie zgłaszała w tym zakresie roszczeń względem Podmiotu Publicznego. Podmiot Publiczny zapewni pełne wsparcie Partnerowi Prywatnemu w przypadku opisanym powyżej.

- 26.1.12 Wymagane jest, aby każda z umów ubezpieczenia, o których mowa w **Załączniku nr 9 Ubezpieczenia**, zawierała zrzeczenie się przez ubezpieczyciela regresu lub jego wyłączenie w stosunku do Podmiotu Publicznego, za wyjątkiem zdarzeń ubezpieczeniowych spowodowanych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Podmiotu Publicznego. Podmiot Publiczny może odstąpić od powyższego wymogu dotyczącego zrzeczenia się przez ubezpieczyciela lub reasekuratora regresu poprzez złożenie Partnerowi Prywatnemu oświadczenia w formie pisemnej.
- 26.1.13 Każda z umów ubezpieczenia, o których mowa w **Załączniku nr 9 Ubezpieczenia**, może zawierać limity odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
- 26.1.14 W przypadku wyrządzenia szkody przez osobę trzecią w odniesieniu do Obiektu, Partner Prywatny uprawniony będzie do dochodzenia roszczeń względem takiej osoby trzeciej lub jej ubezpieczyciela, we własnym imieniu (lub – jeśli to nie będzie możliwe – w imieniu Podmiotu Publicznego na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa, którego Podmiot Publiczny udzieli Partnerowi Prywatnemu na jego uzasadnione żądanie) oraz do skorzystania z odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela lub taką osobę trzecią w związku ze szkodą. W przypadku gdy Podmiot Publiczny uzyska kwotę odszkodowania, powiadomi Partnera Prywatnego na piśmie w terminie [pięciu (5)] Dni Roboczych. Płatność na rzecz Partnera Prywatnego zostanie dokonana w terminie [dziesięciu (10)] Dni Roboczych od złożenia wniosku przez Partnera Prywatnego lub w terminie [20] Dni Roboczych od uzyskania odszkodowania, w zależności od tego, który z tych przypadków nastąpi wcześniej.

27. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

27.1 Oświadczenie Partnera Prywatnego

- 27.1.1 Partner Prywatny oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14 RODO, dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Publiczny jako administratora danych osobowych w celu realizacji Przedsięwzięcia wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Umowy, w szczególności wobec osób skierowanych do jej realizacji, w tym:
- (a) osób wskazanych przez Partnera Prywatnego jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację Przedsięwzięcia ze strony Partnera Prywatnego,
 - (b) osób wskazanych przez Partnera Prywatnego do realizacji określonych obowiązków (np. kierownik budowy),
 - (c) osób uczestniczących w realizacji Przedsięwzięcia, na których doświadczenie Partner Prywatny powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu,
 - (d) osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub osób fizycznych - prowadzących działalność gospodarczą, które Partner Prywatny wskazał jako Podwykonawców,

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącym **Załącznik nr 13 Wzór klauzuli informacyjnej RODO**.

- 27.1.2 W przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedsięwzięcia Partner Prywatny będzie współpracował przy jego realizacji z innymi lub dodatkowymi osobami, których, zgodnie z postanowieniami Umowy, dane osobowe Partner Prywatny przekaze Podmiotowi Publicznemu, w szczególności osób wykonujących czynności, co do których Podmiot Publiczny formułuje wymagania zatrudnienia przez Partnera Prywatnego na podstawie umowy o pracę oraz osób wymienionych w punkcie 27.1.1 lit. a - d, Partner Prywatny zobowiązuje się do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącym **Załącznik nr 13 Wzór klauzuli informacyjnej RODO**.
- 27.1.3 W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedsięwzięcia zajdzie konieczność powierzenia przez Strony sobie nawzajem dokumentów zawierających dane osobowe, pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych, której wzór stanowi **Załącznik nr 14 Wzór umowy powierzenia danych osobowych**.
- 27.1.4 W zakresie wskazanym w 27.1.1 - 27.1.2 oraz 27.1.5 - 27.1.6, Strona wypełniająca obowiązek informacyjny („Strona Przekazująca”) w imieniu drugiej Strony („Strona-Administrator”) zwalnia drugą Stronę z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez podmioty trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Strony Przekazującej określonych w Umowie dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, w szczególności określonych w punkcie 27.1.1 - 27.1.2 oraz 27.1.5 - 27.1.6. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, iż niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie Strony Przekazującej oświadczenie na rzecz podmiotu trzeciego, także organu nadzoru, w ramach którego Strona Przekazująca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez podmioty trzecie (w tym organy nadzorcze) w związku z naruszeniem przez Stronę-Administratora obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Strona Przekazująca zobowiązana jest zaspokoić roszczenia tych podmiotów lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Strony-Administratora, dochodzone od Strony-Administratora w związku z naruszeniem przez Stronę Przekazującą obowiązków przewidzianych w punktach 27.1.1 - 27.1.2 oraz 27.1.5 - 27.1.6. W wypadku zaspokojenia przez Stronę-Administratora roszczeń związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez podmioty trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Strony Przekazującej określonych w Umowie dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, w szczególności w punktach 27.1.1 - 27.1.2 oraz 27.1.5 - 27.1.6, Strona Przekazująca zobowiązana jest do zwrotu uzasadnionych kwot poniesionych przez Stronę-Administratora na zaspokojenie roszczeń tych podmiotów oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Strona-Administrator poniesie w związku z naruszeniem przez Stronę Przekazującą obowiązków określonych w Umowie dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, w szczególności w punkcie 27.1.1 - 27.1.2 oraz 27.1.5 - 27.1.6.
- 27.1.5 Podmiot Publiczny oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14 RODO, dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Partnera Prywatnego jako administratora danych osobowych w celu realizacji Przedsięwzięcia wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Umowy, w szczególności wobec pracowników/ współpracowników/ przedstawicieli/ reprezentantów Podmiotu Publicznego oraz osób skierowanych do realizacji lub uczestniczących w realizacji Umowy ze strony Podmiotu Publicznego.

- 27.1.6 W przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedsięwzięcia Podmiot Publiczny będzie współpracował przy jej realizacji z innymi lub dodatkowymi osobami, których, zgodnie z postanowieniami Umowy, dane osobowe Podmiot Publiczny przekaże Partnerowi Prywatnemu, Podmiot Publiczny zobowiązuje się do przekazania tym osobom informacji, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 27.1.5.
- 27.1.7 W przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedsięwzięcia zajdzie konieczność powierzenia danych osobowych do przetwarzania Podmiotowi Publicznemu przez Partnera Prywatnego, pomiędzy Partnerem Prywatnym a Podmiotem Publicznym zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych, której wzór stanowi **Załącznik 14 Wzór umowy powierzenia danych osobowych**.

28. PROCEDURA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

28.1 Próba polubownego rozwiązania sporu

- 28.1.1 Procedura Rozstrzygania Sporów będzie mogła zostać zainicjowana tylko przez jedną ze Stron, na zasadach określonych w Umowie.
- 28.1.2 W przypadku powstania między Stronami sporu w związku z jakimkolwiek aspektem realizacji Umowy, w szczególności, gdy:
- (a) spór związany jest z treścią postanowień Umowy lub sposobem jej wykonywania;
 - (b) spór dotyczy obowiązywania, ważności lub skuteczności Umowy
- Strony w pierwszej kolejności zobowiązane są niezwłocznie podjąć próbę polubownego rozwiązania sporu między nimi, wyznaczając w tym celu swoich przedstawicieli w liczbie nie większej niż [trzy (3)] osoby dla każdej ze Stron. Żądanie wyznaczenia przedstawicieli Stron w celu polubownego rozwiązania sporu, przekazane drugiej Stronie, inicjuje procedurę polubownego rozwiązania sporu. Druga Strona zobowiązana jest do wyznaczenia swoich przedstawicieli w terminie [trzech (3)] Dni Roboczych od dnia otrzymania żądania.
- 28.1.3 Strony podejmą wszelkie starania dla szybkiego zakończenia sporu, mając na uwadze cel Przedsięwzięcia i efektywność realizacji postanowień Umowy. Podczas polubownego rozwiązywania sporu Strony mogą korzystać z pomocy zewnętrznych doradców lub ekspertów. Każda Strona ponosi samodzielnie koszty związane z udziałem swoich przedstawicieli w polubownym rozwiązaniu sporu.
- 28.1.4 Miejscem posiedzeń przedstawicieli Stron będzie siedziba Podmiotu Publicznego lub inne miejsce uzgodnione przez Strony lub też posiedzenia odbywać się będą przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzanie posiedzeń na odległość (on-line). Każda ze Stron może korzystać z zewnętrznych doradców lub ekspertów. Każda Strona ponosi samodzielnie koszty związane z udziałem swoich doradców lub ekspertów.
- 28.1.5 Uzgodnienia Stron (rozstrzygnięcie sporu) w ramach próby polubownego rozwiązania sporu zawarte zostaną w pisemnym protokole uzgodnień, sporządzonym i podpisanym przez przedstawicieli Stron.
- 28.1.6 W przypadku wszczęcia przez którąkolwiek ze Stron postępowania zgodnie z niniejszą Procedurą Rozstrzygania Sporów, Stronom nie wolno wstrzymać należytego wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy.

- 28.1.7 W przypadku nie dojścia przez Strony do porozumienia zgodnie z procedurą wskazaną w punktach 28.1.1 – 28.1.6. w terminie [stu dwudziestu (120)] Dni od Dnia doręczenia żądania Strony wyznaczenia przedstawicieli Stron w celu polubownego rozwiązania sporu, spór zostanie poddany pod postępowanie mediacyjne lub konciliacyjne przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty postępowania Strony poniosą po połowie.

28.2 Sąd powszechny

Jeżeli Strony, z jakiegokolwiek przyczyny, nie będą w stanie rozwiązać sporu zgodnie z procedurą określoną w punktach 28.1.1 – 28.1.7 w ciągu [stu osiemdziesięciu (180)] Dni od dnia doręczenia żądania Strony wyznaczenia przedstawicieli Stron w celu polubownego rozwiązania sporu, każda ze Stron będzie uprawniona do skierowania sporu pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. W każdym przypadku Strony mogą uzgodnić, że terminy konieczne na polubowne rozstrzygnięcie sporu ulegają przedłużeniu o czas niezbędny na uzgodnienia przedstawicieli Stron, postępowanie mediacyjne lub konciliacyjne.

28.3 Rozstrzygnięcie sporów na wypadek rozwiązania Umowy

Procedura Rozstrzygnięcia Sporów znajdzie zastosowanie w stosunku do każdego sporu, o którym mowa w punkcie 28.1.2, także w przypadku rozwiązania Umowy. Rozwiązanie Umowy nie przerywa rozstrzygnięcia sporu z zastosowaniem Procedury Rozstrzygnięcia Sporów, rozpoczętej przed Datą Zakończenia Umowy.

29. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

29.1 Język Umowy

29.1.1 Umowa została sporządzona w języku polskim. Jeżeli w przypadku jakiegokolwiek tłumaczenia niniejszej Umowy na język obcy, pojawią się rozbieżności pomiędzy polską a inną wersją językową, Strony postanawiają, iż wiążąca dla Stron jest wersja w języku polskim.

29.1.2 Wszelka dokumentacja, która powstanie w związku z realizacją Umowy zostanie sporządzona w języku polskim.

29.2 Publiczne oświadczenia

Bez uprzedniej zgody Podmiotu Publicznego, Partner Prywatny nie złoży żadnego publicznego, oświadczenia w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy poza oświadczeniami: (i) koniecznymi Partnerowi Prywatnemu lub jego Wspólnikom do zastosowania się do Przepisów Prawa (ii) wydanymi zgodnie z dobrymi praktykami korporacyjnymi, stosowanymi w obrocie gospodarczym, w tym publikowanie informacji o zawarciu i wykonywaniu Umowy w celach marketingowych, lub (iii) wydanymi w związku z wcześniejszym oświadczeniem złożonym przez Podmiot Publiczny lub inny Organ Administracji.

29.3 Klauzula salwatoryjna

Jeżeli prawomocnym wyrokiem właściwego sądu, ostateczną decyzją Organu Administracji lub wykonalnym orzeczeniem właściwego sądu powszechnego niektóre z postanowień niniejszej Umowy okażą się niezgodne z Przepisami Prawa, nieważne lub niewykonalne, nie narusza to ważności jej pozostałych postanowień. Nieważne lub niewykonalne postanowienia należy zastąpić postanowieniami, które w sposób prawnie dopuszczalny będą jak najbardziej zbliżone do woli Stron wyrażonej w niniejszej Umowie i będą wykonalne. Nowa regulacja zastępująca postanowienie nieważne lub niewykonalne zostanie sporządzona przez Strony w formie pisemnej.

29.4 Prawo właściwe

Niniejsza Umowa została zawarta, będzie wykonana i interpretowana zgodnie Przepisami Prawa polskiego.

29.5 Cesja

Przeniesienie lub obciążenie praw (w tym wierzytelności) wynikających z niniejszej Umowy przez Partnera Prywatnego na rzecz osoby trzeciej, z wyjątkiem przypadków wskazanych w Umowie oraz w Umowie Bezpośredniej, wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Podmiotu Publicznego.

29.6 Doręczenia

29.6.1 Wszelka korespondencja, która ma być przekazywana w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy, będzie przekazywana z podpisem Strony ją przekazującej i doręczana:

- (a) osobiście do rąk własnych za potwierdzeniem odbioru; lub
- (b) priorytetowym listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru; lub
- (c) przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru; lub
- (d) w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do doręczenia w sposób określony w lit. a – c powyżej, przepis art. 139 §1 Kodeksu Postępowania Cywilnego stosuje się odpowiednio. Do doręczenia z wykorzystaniem sposobu określonego w lit. d powyżej, przepis art. 61 §2 Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio.

29.6.2 Wszelka korespondencja, która powinna być przekazywana na mocy niniejszej Umowy przez jedną ze Stron drugiej Stronie, zostanie doręczona drugiej Stronie na adres podany w niniejszej Umowie, chyba że już po zawarciu niniejszej Umowy druga Strona zawiadomiła Stronę wysyłając powiadomienie na piśmie o zmianie swojego adresu. Zawiadomienie takie będzie skuteczne od dnia doręczenia powiadomienia o zmianie adresu drugiej Stronie (lub późniejszym wskazanym przez Stronę). Zmiana danych, o których mowa w punkcie 29.6.3 nie wymaga zmiany Umowy.

29.6.3 Wszelka korespondencja przekazywana na mocy niniejszej Umowy przez jedną ze Stron drugiej Stronie zostanie przesłana na następujące adresy do doręczeń:

Podmiot Publiczny

Adres do korespondencji: [•]

tel.: [•]

adres email: [•]

Partner Prywatny

Adres do korespondencji: [•]

tel.: [•]

adres email: [•]

29.6.4 Językiem prowadzenia korespondencji będzie język polski.

29.7 Koszty i wydatki

Każda Strona ponosi swoje koszty i wydatki poniesione w związku z negocjowaniem i podpisaniem niniejszej Umowy.

29.8 Egzemplarze Umowy

Niniejsza Umowa została podpisana w dwóch (2) egzemplarzach, po jednym (1) egzemplarzu dla Podmiotu Publicznego oraz Partnera Prywatnego. Każdy z podpisanych egzemplarzy jest uznany za oryginał tej Umowy, a wszystkie egzemplarze razem będą uznane za stanowiące jedną i tę samą Umowę.

29.9 Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Ustawy o PPP, PZP, Kodeksu Cywilnego, a także inne Przepisy Prawa.

W imieniu Podmiotu Publicznego:

W imieniu Partnera Prywatnego:

(podpis i pieczęć)

(podpis i pieczęć)